الإمام الشافعي ومنهجية استدلاله بالحديث

تأليف الدكتور / عمر إيمان أبو بكر

الأستاذ المشارك في الحديث وعلومه

جامعة الإيمان = صنعاء

١٤٣٧هـ ٢٠١٦

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

« ولو جاز لعالمٍ أن يُقلِّد عالماً كان أولى الناسِ عندي أن يُقلَّد: الشافعيَّ، فإني أعتقد غيرَ غالٍ، ولا مسرفٍ أن هذا الرجلَ لم يظهر مثلُه في علماء الإسلام في فقه الكتاب والسنة، ونفوذِ النظر فيهما، ودقةِ الاستنباطِ مع قوةِ العارضةِ، ونورِ البصيرةِ، والإبداع في إقامةِ الحجة، وإفحام مناظرِه، فصيحِ اللسان، ناصعِ البيان في الذروة العليا من البلاغة.

العلامة أحمد شاكر

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

" لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني ، لأنني رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح ، فإني لأكثر الدعاء له " .

عبد الرحمن بن مهدي

ما أحدٌ مسَّ مِحبرة، ولا قلماً إلا وللشافعي في عنقه مِنَّةٌ، وما يشبَع صاحبُ حديث من كُتب الشافعي، وما بتُّ منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي، وأستغفر له"

الإمام أحمد بن حنبل

" ما تكلم أحد بالرأي، وذكر الثوري والأوزاعي، ومالكا، وأباحنيفة إلا والشافعي أكثر اتباعاً، وأقل خطأً منه"

الإمام إسحاق بن راهويه

" ما أعلم للشافعي حديثاً خطأً "

أبو داود السجستاني

" عكفت على المؤلفات التي ألفها فقهاء الأمصار، فألفيت الشافعي أغزرهم علماً، وأفصحهم لساناً، وأوسعهم خاطراً

أبو منصور البغدادي اللغوي

" صححت أشعار هذيل على فتى من قريش، يقال له محمد بن إدريس الشافعي "

عبد الملك الأصمعي

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.

أما بعد فقد كان قلبي تعلق بالإمام الشافعي منذ الصغر لأن مذهبه كان هو السائد في عموم البلد الذي أنا فيه، و لم يكن في البلد غير مذهبه، فدرسنا الفقه المنسوب إليه عن طريق متون وضعها أتباعه ومقلدوه، و لم نكن نعرف يومها من كتب الشافعي، ولا مِنْ عِلمه شيئاً غير أنه إذا قيل " إمام " كان هو الحاضر في أذهاننا إذ لم يكن عندنا مَنْ له صفةُ الإمامةِ إلا هو.

وبحكم الثقافة السائدة التي توارثها أهل البلد من قرونٍ كنا نعتقد أنه (أي الشافعي) الإمام الأوحد الذي لا يساويه إمامٌ في فقهه وعلمه، وأن الشعوب الأخرى التي تُقلِّد إماماً غيرَه قد أخطأها الحظُّ في ذلك، وأن عليها إذا علمتْ بالشافعي، ومكانتِه العلميةِ العودةُ عن مذاهبها كعودةِ المجتهد عن حكم المسألة إذا أخطأه الدليل.

فكنا على ذلك رَدحاً من الزمن حتى خرجنا من البلاد إلى بعض البلدان الأخرى، وعندما اجتمعنا بالشعوب الأخرى المسلمة، واطلعنا على ثقافاتها وجدنا أن عندها من الثناء على أئمتهم وتقديمهم على غيرهم أكثر مما عندنا في إمامنا، فعلمنا أن ما يقولونه في أئمتهم من الثناء هو من جنس ما كنا نقول نحن في إمامنا، وأن كل ذلك مجردُ دعوى لا دليل عليها، فاقتربنا من الحقيقة التي مفادها أن كلَّ واحدٍ من الأئمة يمتاز على غيره في جوانب كما أن الآخرين يمتازون عليه في جوانب أخرى، وليس هناك أحدٌ منهم، له الأفضلية المطلقة وحده على غيره، فالكمال كله لله. فأمسكنا عن الخوض في مثل ما كُنَّا عليه سابقاً، فشكَّل لنا ذلك بداية في نبذ التقليد الأعمى.

وبتوفيق من الله قُدِّر لي أن تخصصتُ في دراستي الجامعية في الحديث وعلومه، و لم تكن عندي من الحديث حصيلة تُذكر، فَصِرتُ لجبر ذلك النقص

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

أَقضِي معظم أوقاتي مع أهل الحديث في مصادرهم التي فيها من الثروة العلمية ما تقصر طاقتي عن عدِّها ناهيك عن استيعابها.

وفي أثناء البحث والتنقيب لفت نظري ذلك الارتباطُ الوثيقُ بين أئمة الحديث والشافعي ممن عاصروه، فأجد الإمامَ أحمدَ يتخذه شيخاً في الفقه يقضي معه الليالي والأيام، ويَعُدُّه من مجددي الدين في المائة الثانية، وعبد الرحمن بن مهدي يطلب منه أن يكتب إليه رسالة في أصول الحديث، وفي تثبيت خبر الواحد، وعلي بن المديني يُلِحُّ عليه في إجابة طلب عبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه يُقدِّمه على كل من تكلم في الفقه من أئمة الفقه.

فتساءلت نفسي قائلا: ما السر في ذلك، فوجدتُ أن ذلك راجع إلى معرفته بالحديث، وطريقتِه في تأصيل الفقه عليه بحيث لا يحيد عنه، ولا يتجاوزه إلى غيره، فمن أجل ذلك أحبَّه أهلُ الحديث قاطبةً، وكثرتِ الرحلةُ إليه في حياته، ثم إلى كتبه بعد موته، فكانت تُستنسخ كما تُستنسخ المصاحف، فتعلق قلبي به من جديد تعلقاً يختلف عن الأول، وحينها قمتُ بقراءة بعضِ كُتبه، فتفاجأتُ بالكم الهائل من العلوم المبعثرة في بطون تلك الكتب التي لو قام الباحثون بتصنيفها حسب الفنون لجاءت عدةَ فنونٍ.

ومن ذلك اليوم كان يَشغَلُ بالي أن أجد موضوعاً من المواضيع التي تشتمل عليها كتبه لأقوم بخدمته، ثم أقدمه للجماهير كجزء من ذلك المشروع الضخم الذي يتعلق بجمع علوم الشافعي، وتصنيفِها حسب الفنون، فكان هذا الاختيار لموضوع (منهجية الاستدلال بالحديث عند الإمام الشافعي).

سبب اختيار هذا الموضوع

١ــ كان معروفا بين أهل العلم في القرون الأولى أن الشافعي من القلائل الذين جمعوا بين الحديث والفقه واللغة على حدٍ سواء، فكان الواحد منهم إذا نظر إليه في أحد تلك العلوم قال: إنه لا يُجيد غيره.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ولكونه صار أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في المذاهب الفقهية اشتهر بالفقه أكثر من غيره حتى صار لا يُذكر بغيره، وبمرورِ الزمنِ صار كثيرٌ من طلبة العلم في هذه العصور لا يُفرِّقون بينه وبين كثير من الفقهاء ممن ليس لهم بَصَرٌ بالحديث وعلومه، وهذا في الحقيقة إجحاف في حق هذا الإمام الذي كان يُسمى يوماً بناصر الحديث بسبب اعتنائه به، ونشره بين الناس.

ثم لدوره العظيم في تثبيت الأخبار و طرق الاحتجاج بها، وتبيينه لمكانة السنة في التشريع الإسلامي، ثم بناء الفقه عليها عدَّه الراسخون في العلم مُجَدِّدَ الدين للأمة في المائة الثانية للهجرة.

لهذا وذاك أحببنا أن نكشف في هذا البحث عن شيء من جهوده في الحديث النبوي الذي لم يشتهر به كشهرته بالفقه لقصدِ تعريفِ طلبة العلم بكيفية استدلاله بالحديث على الأحكام الفقهية كلَبِنَةٍ أولى تُوضع عليها ما بعدها عسى أن يأتي مَن هو أقدر مني على البحث لاستكمال هذا الموضوع من جوانبه. وبذلك نكون قد أدينا جزءاً مما يجب علينا تجاه هذا الإمام الذي نفع الله به الأمة بنصرته سنة النبي ﷺ، ودرأ به كثيراً من الشرور التي عانتْ منها الأمةُ المسلمة في حديث رسول الله من أهل البدع.

٢ــ إن الإمام الشافعي ــ رحمه الله ــ تلقى العلوم الشرعية من الحديث والفقه عن أهل المدرستين معاً ــ مدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الحديث ــ فبعد مقارنات لما بينهما من التباين والاختلاف أصَّل أصول مذهبه، وقعَّد قواعده، ثم خرج على الناس بفقه مُؤصَّل على الحديث لا يحيد عنه إذا صح عنده تقديماً لحديث رسول الله ﷺ على كل ما عداه مما ليس بوحي، ثم إنه لم يضع لنفسه أصولاً يرد بها خبر الواحد خلافاً لغيره كأبي حنيفة في رد خبر الواحد إذا خالف القياس، وخلافاً لشيخه الإمام مالك في رده خبر الواحد بعمل أهل

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

المدينة. كما لم يذهب إلى الاحتجاج بالحديث الضعيف في بعض الأوقات كتلميذه الإمام أحمد بن حنبل.

فلا شك أن طريقته الفذة في بناء الفقه على الحديث جديرة بالبحث والدراسة، ولا يتم التعرف عليها إلا من خلال جمع متفرقات كلامه من كتبه لتكوين منهجه في ذلك خدمةً لحديث رسول الله من أهم مصادره. لذلك كان هذا البحث المتواضع مساهمةً مني في تحقيق تلك الغاية، والله من وراء القصد.

المقدمات

وإنما جمعتها و لم أقل المقدمة كما هو متبع عند كثير من الناس لأني تحدثت فيها عن ثلاثة أمور، كل واحدة منها تصلح أن تكون مقدمة لوحدها، فبدأت بترجمة الإمام الشافعي، ثم ثنيت بالمصادر التي اعتمدت عليها، ثم ثلثت بأهمية كتاب ابن أبي حاتم الرازي في آداب الشافعي ومناقبه، وإليك تفصيلها.

أولا: ترجمة الإمام الشافعي في سطور

قد أُلِّفتْ في سيرة الشافعي ومناقبه كتبٌ مستقلةٌ قديماً وحديثاً مما لا يحصى كثرةً قال ابن حجر: (فأول مَن أَلَّف في ترجمته إمامُ أهلِ الظاهرِ داود بن علي الظاهريُّ، ثم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثم تلاه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ثم أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، ثم الحافظ أبو الحسين الآبري، ثم الحافظ أبو بكر البيهقي[1].

قلت: وقد ألف في مناقبه بعد هؤلاء كثيرون منهم النووي، وابن كثير والحافظ ابن حجر نفسه في كتاب سماه. توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس. وخلائق لا يحصون عدداً. ولهذا فإنني في هذا البحث أكتفي من سيرته بما يتعلق باسمه ونسبه ونسبته ومكان وتاريخ ولادته، وموطن نشأته، وبداية طلبه للعلم، ومكان ووقت وفاته فقط.

([1]) توالى التأسيس لمعالي محمد بن إدريس الشافعي لابن حجر (ص ٢٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وأما ما يتعلق بصفاته الجميلة، وأخلاقه الحسنة، وإنجازاته العلمية، وثناء أهل العلم عليه في ذلك فإنني أحيل القارئَ على تلك المصادر، ومعظمُها مطبوعة، ومتداولة لأن هذا البحث الذي أُعِدَّ للحديث عن منهجية استدلاله بالحديث لا يتسع لكل ذلك ، ولكنني سأذكر شيئاً من ثناء أهل العلم عليه في جهوده في الحديث في باب مكانة الشافعي في الحديث.

اسمه ونسبه ونسبته وكنيته ولقبه

فالإمام الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي. فهو قرشي مطلبي يجتمع مع النبي ﷺ في عبد مناف بن قصي.

قال ابن إسحاق: « كان بنو المطلب: مسلمهم وكافرهم مع النبي ﷺ، ومع بني هشام بخلاف سائر بطون قريش[1] ولهذا قال النبي ﷺ: « إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد »[2].

مكان ولادته

وُلد الشافعي ــ رحمه الله ــ على الصحيح من أقوال أهل العلم بغزة من أرض فلسطين على نحو مرحلتين من المسجد الأقصى، وهي من الأراضي المباركة، وفي ذلك يقول الشافعي: « وُلدت بغزة سنة خمسين ومائة، وحُملت إلى مكة، وأنا ابن سنتين »[3] وإنما أرجعته أمه كما تشير إليه المراجع لأنها خافت عليه من ضياع نسبه إذا هو تربى بعيداً عن أهله وأقاربه.

موطن نشأته وشغفه بالأدب والشعر

---

(1) نقلا عن ابن حجر في توالي التأسيس (ص ٣٨).

(2) رواه البخاري في صحيحه (برقم ٣٥٠٢)

(3) آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص ٢٣) سير أعلام النبلاء (١٠ /) وتوالي التأسيس (ص ٥٠). بل قال النووي: أجمعوا أنه ولد سنة خمسين ومائة ». المجموع (١/ ٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ترعرع الشافعي بمكة بعد ما أتى إليها صغيراً، وحينما حفظ القرآن، وتلقى مبادئ العلوم الشرعية خرج إلى بادية هذيل جرياً على عادة العرب آنذاك في أبنائها، يتعلم منها اللغة والأدب والفروسية، قال ابن حجر نقلا عن الآبري في مناقب الشافعي من طريق الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول: « خرجت من مكة، فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها، وآخذ بلغتها، وكانت أفصح العرب، فلما رجعتُ إلى مكة جعلتُ أنشد الأشعار، وأذكر أيام الناس...)[1].

أمنية الشافعي في الدنيا

روى ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال: سمعت عمرو بن سواد قال: قال لي الشافعي: «كانت نَهمَتي في شيئين: في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنتُ أصيب مِن عشرةٍ عشرةً، وسكت عن العلم، فقلت: أنت ــ والله ــ في العلم أكبر منك في الرمي »[2].

طلبه للعلم ورحلاته فيه

قال مصعب بن عبد الله الزبيري: « كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر، وأيام الناس والأدب، ثم أخذ في الفقه، وسبب ذلك أنه كان يسير يوماً على دابة له، وخلفُه كاتبٌ لأبي، فتمثل الشافعي ببيت شعر، فقرعه كاتبُ أبي بسوطٍ، ثم قال له: مثلُك يذهب بمروءته في مثل هذا، أين أنت من الفقه؟ فهزَّه ذلك، فقصد لمجالسة الزنجي بن خالد مفتي مكة، ثم قدم علينا، فلزم مالك بن أنس »[3].

وحينما تضلَّع بالفقه، وفاق فيه أقرانه أذن له شيخه في مكة مسلمُ بن خالد بالفتوى، ثم رحل إلى إمام دار الهجرة مالك بن أنس طلبا للمزيد من العلم،

---

(1) توالي التأسيس (ص ٥٥) وانظر المناقب للبيهقي (١/ ٩٥)

(2) آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص ٢٣) والسير (١٠/ ١١) وتوالي التأسيس (١٢٢)

(3) المناقب للبيهقي (١/ ٩٦) تهذيب الأسماء واللغات للنوي (ص ٦٧) ومناقب الشافعي لابن كثير (ص ٧٤) وتوالى التأسيس (ص ٥٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وعمره آنذاك دون عشرين سنة، وكان قد حفظ الموطأ قبل رحيله إلى مالك بن أنس.

روى ابن أبي حاتم الرازي قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: « قدمت على مالك، وقد حفظتُ الموطأ ظاهراً، فقلت: إني أريد أن أسمع الموطأ منك، فقال: اطلب من يقرأ لك، قلت: لا عليك أن تسمع قراءتي، فإن سهُل عليك قرأتُ لنفسي، قال: اطلب من يقرأ لك، وكررتُ عليه، فقال: اقرأ فلما سمع قراءتي قال: اقرأ، فقرأت عليه حتى فرغتُ منه »[1].

ثم عاد الشافعي إلى مكة، ثم رحل منها إلى اليمن، وفيها تولَّى بعض الأعمال، فحُمِدتْ سيرتُه فيها، فحسده والي الرشيد على اليمن في ذلك الوقت، فكتب في الشافعي إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد يتهم بالتأليب عليه، فحُمل منها مُسَلسلاً بالحديد مع مجموعة من العلويين إلى بغداد عام خمس وثمانين ومائة، فبعد خروجِه من الحبس وبراءتِه من التهمة اجتمع بمحمد بن الحسن الشيباني، يقرأ عليه، فعرف مذهب أهل الرأي، فما زال الشافعي بعد ذلك يتردد بين مكة والمدينة واليمن وبغداد حواضن الإسلام حتى خرج في آخر سنة ١٩٩ إلى مصر، وفيها وضع مذهبه الجديد، وكل تلك الأخبار مشهورة ومعروفة، وذكرُها بالتفصيل يطول بها البحث، ويصرف عن الموضوع الذي قصدنا إليه.

وفاته:

قال الربيع بن سليمان: تُوفي الشافعيُّ ليلة الجمعة بعد المغرب، ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب سنة (٢٠٤) وعاش (٥٤) سنةً [2].

رَحِمَه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته.

---

(1) آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص ٢٨) الانتقاء في فضائل الثلاثة (ص ٦٨) السير (١٠/ ١٤) وتوالي التأسيس (ص ٥٦).

(2) آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص ٢٦) المجموع للنووي (١/ ٨). توالي التأسيس (١٧٩).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

المصادر التي اعتمدت عليها في البحث

إنني وأنا أتحدث عن منهجية الاستدلال بالحديث عند الشافعي أحـــب أن أشير قبل الشروع فيه إلى المصادر التي اعتمدت عليها في هذا البحث. وأهمهـــا ثلاثة أنواع:

النوع الأول من المصادر: ما نص عليه الشافعي في كتبه وسجَّله بعبارته، وهذا ـــ بحمد الله ـــ موجود بكثرةٍ لأن الشافعي ترك لنا ثروةً علميـــةً، هـــي حصيلةُ عمره، وعصارةُ جهده أخلدَ بها لنفسه ذكراً حسناً، فهو وإن مات إلا أنه حيٌّ بتلك الآثار العلمية يَذكره بها كلُّ من جاء بعده من أهل العلم، وبذلك تحقق له ـــ بإذن الله ـــ ما أخبر به النبيﷺ في قوله: « إذا مات ابن آدم انقطع علمه إلا من ثلاث، فذكر منها وعلم ينتفع به »[1]. وكتبُ الشافعي كثيرة، ومتنوعة لكن أهم كتبه فيما نحن بصدده ثلاثةٌ قلَّ أن يوجد لها نظير في بابها.

أحدها: الأم الذي وضعه في الفقه، وهذا الكتاب عظيم القدر كثير الفوائد اسمه على مسماه، فهو بحق أمٌّ لكل كتب الفقه لم يسبقه إلى مثله أحد، و لم يلحقه فيه من بعده، وكان معروفاً في زمان الشافعي بالمبسوط، وإنما سُـــمي أُمّـــاً لأن الربيع بن سليمان المرادي أضاف إليه مجموعة أخرى من كتب الشافعي، فوضعها في هذا الكتاب، فسماه الأم، وبذلك اشتهر به الكتاب.

ثانيها: الرسالة التي وضعها في أصول الفقه، واتفق الجميع على أنهـــا أول مؤلَّفٍ في أصول الفقه، وكفى الشافعيَّ ذلك فخراً، وتأليفها جاء استجابة لطلب عبد الرحمن بن مهدي في تأليفها، فلما اطلع عليها أُعجِب بها أيما إعجاب، وقال: « ما ظننت أنه يكون في هذه الأمة اليوم مثل هذا الرجل، وأن الله عز وجل خلق

---

(1) رواه الترمذي في سننه رقم الحديث (١٣٧٦) والنسائي في المجتبى برقم (٣٦٥١) وصححه ابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٤٩٤) وابن حبان برقم (٣٠١٥).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

مثل هذا الرجل ».[1]. وصار بسببها يدعو للشافعي في كل الصلوات. قال أبو ثور: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاةً إلا وأنا أدعو للشافعي فيها » [2].

وقال أحمد بن حنبل « هذا الذي ترون، كلُّه أو عامتُه من الشافعي، وما بتُّ منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي، وأستغفر له »[3]. ونُقل مثل ذلك عن يحيى القطان[4].

ثالثها: (اختلاف الحديث) وهو كبير القدر عظيم النفع في بابه، دَرَأَ الشافعي فيه التعارض بين أحاديث الرسول، وموضوعُه في علل الحديث لأن العلة لا تكون إلا في اختلاف الرواة، علما الشافعي أول مَن ألَّف في اختلاف الحديث.

وهذه الكتب الثلاثة مما ألفها الشافعي في آخر عمره قبل وفاته بأربع سنين حينما كان في مصر، قال بحر بن نصر الخولاني المصري: « قدم الشافعي من الحجاز، فبقي بمصر أر بع سنين، ووضع هذه الكتب في أربع سنين، ثم مات »[5].

النوع الثاني من المصادر: ما ثبت عن الإمام الشافعي من أقواله بالسند الصحيح إليه، وهذا أيضاً كثير، ويوجد للشافعي أقوالٌ كثيرةٌ لا توجد في شيء من كتبه حتى إن ابن أبي حاتم في ترجمة الشافعي وضع لبعضها عنواناً باسم (مسائل الشافعي مما لم يخرج من الكتب) [6].

---

(1) المناقب للبيهقي (١/ ٢٣٢)

(2)سير أعلام النبلاء [١٠ /٤٤].

(3) تاريخ بغداد (٢/ ٦٢) تهذيب الكمال (٢٤/ ٣٦٥) تهذيب التهذيب (٩/ ٢٥).

(4) الجرح والتعديل (٧/ ٢٠٢) انظر في المناقب للبيهقي (١/ ٢٣٣).

(5) آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص ٧٠).

(6) آداب الشافعى لابن أبي حاتم الرازي (ص ٢٨٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

لأنه ـــ رحمه الله ـــ قد أكثر من الترحال إلى أقطار كـــثيرة، ولمكانتـــه وشهرته قصد إليه خلقٌ كثيرٌ من الطوائف، واجتمعوا به، فمنهم السائل، ومنهم المناظر، ومنهم المعترض عليه فيما قرره من المسائل، فأجاب الجميع إلى ما طلب فأذعن له المخالف قبل الموافق، فدونوا أقواله تلك في شتى العلوم والفنون، فنُقلت عنه إلينا بالسند، فحُفظت بذلك من الضياع. قال البيهقي:« قد ظهـــر علمُـــه، فانتشر في البلاد، وكُتبت كتبه، وتآليفُه كما تُكتب المصاحف »[1]. وقال الإمام أحمد: « ما يشبَع صاحبُ حديث من كُتب الشافعي »[2].

النوع الثالث من المصادر: أقوال العلماء في مناقـــب الـــشافعي وعلمـــه ومذهبه ممن عاصروه، أو جاؤوا بعده. واعتمادنا في هذا القسم على غير أتباعه ومقلديه [3] إلا من عُرف بالإنصاف كابن كثير، والذهبي، وابن حجر العسقلاني لأن المقلِّد ربما بالغ في ثناء إمامه،وأسند إليه من الأقوال ما يُعلم بطلانه، لأنه كما قيل" حبك للشيء يعمي"

ومن نظر في الكتب المؤلفة في مناقب الأئمة التي ألفها بعضُ مقلـــديهم رأى في ذلك عجباً.

أهمية كتاب ابن أبي حاتم الرازي في آداب الشافعي

من توفيق الله أن أفردَ ابنُ أبي حاتم الرازي كتاباً في آداب الشافعي ومناقبه وثَّق فيها أقوالَه خارج كتبه كما وثق أقوال الآخرين في الشافعي بالأسانيد، وهو من أقدم الكتب المؤلفة في مناقب الإمام الشافعي بل لم يُسبق إلا بكتـــاب داود الظاهري، وهو معدوم.

---

(1) مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (١/ ٢٩).

(2) تهذيب الأسماء واللغات (ص ٨٦) والسير (١٠/ ٥٧)

(3) هذا بالنسبة لأقوال المقلدة في أئمتهم أما أقول الأئمة أنفسهم التي يرويها أتباعه بالسند، فهو على حسب ذلك السند إن ثبت الإسناد إليهم فهي صحيحة عنهم.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ولكتاب ابن أبي حاتم الرازي مزايا لا توجد في غيره ممن ألف في سيرة الشافعي.

أحدها: أن ابن أبي حاتم الرازي أحد أئمة الحديث ممن يُعتمد عليهم في الجرح والتعديل بل هو صاحب أعظم كتابٍ في الجرح والتعديل، ومعروف أن أئمة الجرح يتكلمون في الرواة تعديلا وتجريحا بإنصافٍ ونزاهةٍ لا تعصباً ولا تحاملاً، فصارت أقوالُهم محلَّ تقديرٍ واحترامٍ عند جميع الطوائف يرجعون إليها لمعرفة حال الرواةِ قبولاً ورداً.

ثانيها: كونُ ابنِ أبي حاتم لا ينتمي لمذهب فقهي من المذاهب الأربعة، أو غيرها بل هو على طريقة أهل الحديث المتمثلة في أخذ الأحكام من الأحاديث التي طالما تعبوا في تحصيلها روايةً ودرايةً، وجمعاً وتصنيفاً، وتصحيحاً وتضعيفاً.

ثالثها: قُرب عصر ابن أبي حاتم الرازي من عصر الشافعي، فالشافعي يُعد في طبقة شيوخه لولا أن الشافعي تقدمتْ وفاتُه، فابن أبي حاتم الرازي أدرك تلاميذ الشافعي، وأخذ عنهم كالربيع بن سليمان المرادي، وابن الحكم، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي. وهذا كلُّه يُعطى كتابَ ابن أبي حاتم الرازي في مناقب الشافعي أهميةً خاصةً من بين الكتب المؤلفة في سيرة الشافعي.

وللأسباب تلك استحق الصدارة على غيره من الكتب، وكثُر الإقبال عليه من كل الطوائف طلباً للحقيقة الناصعة فيما يتعلق بهذا الإمام الذي وُصف بأنه مُجدِّدُ الدين للأمة في المائة الثانية. بل أنا أستطيع أن أزعم أن كلَّ مَن ألَّف في مناقب الإمام الشافعي ممن جاء بعده عيالٌ على كتابه، فجزاه الله عنا كلَّ خير.

ملحوظة: إن اعتمادي على المصادر السابقة في بيان منهجية الشافعي في الاستدلال بالحديث لا يمنعني من الاستفادة من المصادر الأخرى ـــ القديمة والحديثة ـــ فالفائدة هي ضالة الباحث أينما وجدها فهو أحق بها، وكم ترك الأول للآخر.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

القسم الأول: العلوم التي مهر فيها الشافعي وترتيب الأدلة العامة عنده، وفيها مبحثان:

المبحث الأول: العلوم التي مهر فيها الشافعي، أو كان له فيها مشاركة

وقبل الشروع في صلب الموضوع يحسن بي أن أشير إلى بعض العلوم التي مهر فيها الشافعي، أو كان له فيها مشاركة للتنبيه على أن إمامته غير محصورة في الفقه.

فالشافعي ذو مواهب متعددة، وقدرات متنوعة، وقد رزقه الله فهماً ثاقباً، وحفظاً خارقاً، وصبراً منقطع النظير على طلب العلم، فتأهل لأجل ذلك أن يكون إماماً في أكثر من فن من فنون العلم روى الحاكم بسنده عن محمد بن عوف سمعت أحمد بن حنبل يقول: « الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء: في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه »[1].

وما ذكره الإمام أحمد بن حنبل من العلوم الأربعة ليست هي كل الفنون التي أتقنها الشافعي، إنما هي بعضٌ منها، وهناك فنون أخرى فاق فيها أقرانه كما يتبين ذلك مما سنذكره، ناهيك عن الفنون الأخرى التي كان له فيها مشاركة يدل على ذلك ما قاله محمد بن عبد الله بن الحكم المالكي، وقد سُئل، أكان الشافعي حجةً في اللغة ؟ قال: « إن كان أحد من أهل العلم حجةً، فالشافعي حجة في كل شيء »[2]. وإليك بعضاً منها:

أولا: الرماية:

ومن الفنون التي نبغ فيها الشافعي: الرماية، فاق فيها أقرانه حتى كان يصيب عشرةً في عشرة، وهذا نادر الوجود في البشر، قال ابن أبي حاتم: حدثني محمد بن الحس بن الجنيد رفيق أبي في الرحلة قال: سمعت عمرو بن سواد

---

(1) سير أعلام النبلاء [١٠ /٥٨].

(2) تاريخ دمشق (٥١/ ٣٧٣) تهذيب التهذيب (٩/ ٢٧).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

السرحي سمعت الشافعي يقول: « تمنيت من الدنيا شيئين: العلم والرمي، فأما الرمي، فإني أصيب من عشرةٍ عشرةً، والعلم فما ترون »[1].

علما بأن الرماية لم تكن يومئذ للنزهة كما هي اليوم عندنا بل تكاد تكون هي آلة الحرب الوحيدة في تلك العصور، وقد فسَّر النبي ﷺ قوله تعالى: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) بالرمي، فقال ﷺ « ألا إن القوة الرمي »[2].

ثانيا: الطب

قال الذهبي: « ومن بعض فنون هذا الإمام: الطب. كان يَدريه، نقلَ ذلك غيرُ واحد »[3].

قلت: جاء الشافعي، ومعظم العلماء في زمانه ينظرون إلى مهنة الطب بازدراء واحتقار، ويترفعون عنها، وكان هو على العكس منهم ينظر إليه على أنه شطر العلم لكونه يتعلق ببدن الإنسان، ولا يستغني عنه أحدٌ من البشر، وهذا من فقهه في أمور الدين والدنيا معاً.

و لم يكن الشافعيُّ طبيباً بمعناه المتعارف عليه لكنه كان يدرك أهمية هذه المهنة، ويعطي لها شيئاً من اهتمامه مع أن الطب في ذلك الوقت لم يزل في بداياته شبيهاً بما يُعرف اليوم بالطب الشعبي، أو الطب البديل.

ما نقل عنه من الأقوال في الطب

قال ابن أبي حاتم الرازي: حدثنا الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعيَّ يقول:« العلم علمان: علم الدين، وعلم الدنيا، فالعلم الذي للدين هو الفقه، والعلم الذي للدنيا هو الطب »[4].

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (٣٠).

(2) رواه مسلم في صحيحه رقم (١٩١٧).

(3) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٦).

(4) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٣٢١) والسير (١٠/ ٤١).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وليس ذلك بغريب لأن الطب يتعلق ببدن الإنسان، فهو مهمٌ كأهمية الإنسان نفسه في الوجود، وتعلُّمُه من فروض الكفايات، فلا عذر للأمة في إهماله، وهي قادرة عليه.

مع أهمية مهنة الطب تلك فقد تُركت لليهود والنصارى في ذلك الزمن، فلهذا كان الشافعي يتحسر على ذلك كثيراً لأن صنيعهم هذا يُفضي إلى اعتمادهم على عدوِّهم في حياتهم يفعل فيهم ما يشاء، فإذا كان المريض عادةً يتعرض للابتزاز والاستغلال على أيدي المعالجين، فكيف إذا كانوا من اليهود، فإن المعالجة على أيديهم تَزيدهم بلا شك معاناة إلى معاناتهم، والله أعلم كم من أموال سُلبت من المسلمين بطريق السحر والدجل، وكم من أخطار تعرَّضوا لها في أعراضهم وعقيدتهم، ولهذا كان الشافعي يحذر من التسرع إلى أخذ الدواء على أيدي هؤلاء الأطباء من غير المسلمين.

قال ابن أبي حاتم: أخبرني أبي حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: « احذر أن تشرب لهؤلاء الأطباء دواء إلا دواء تعرفه »[1].

والشافعي لعلمه بأهمية الطب كان ينهى عن الإقامة في بلد لا طبيب فيه لما قد يطرأ على الإنسان من الأمراض المفاجئة التي تتطلب تشخيصاً من طبيب، وفي هذا يقول الشافعي: « لا تَسكننَّ بلداً، لا يكون فيه عالم يفتيك عن دينك، ولا طبيب ينبئك عن أمر بدنك »[2].

والعجيب في الأمر كيف أن العلماء تساهلوا في تعلم مهنة الطب، وهم يرون بأم أعينهم أن حاجةَ الناس إليها لا تنقطع، وأهميتُها عندهم لا تقل عن أهمية معرفة الحكم الشرعي فيما يطرأ عليهم من الأحداث. قال صالح بن محمدة

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٣٢٣).

(2) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٣٢٢) والانتقاء (٩٩).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

جزرة: سمعت الربيع سمعت الشافعي يقول: « لا أعلم علماً بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب قد غلبونا عليه »[1].

وقال حرملة بن يحيى تلميذ الشافعي معلقاً على كلام الشافعي: « يتهلف (أي الشافعي) على ما ضيَّع المسلمون من الطب، ويقول: ضيَّعوا ثلثَ العلم، ووكلوه إلى اليهود والنصارى »[2].

قلت: ولم يؤتَ المسلمون من قلة المتعلمين في ذلك الزمن بل من سوء توزيع الجهود على حسب الحاجات، ففي الوقت كانت الملايينُ منهم تُقبل على كل فنٍّ من العلوم الشرعية إلى أن لا يبقى من الفن إلا التكرار، أو التفنن في الاختصار لا تجد في علوم الدنيا بأسرها من كان يعتني بها، أو يُلقي لها بالاً، فمازال دأبهم فيها هكذا حتى سبقتهم الأمم الأخرى إليها، ثم احتكروا أسرار المهنة لأنفسهم، ولما حاول المسلمون الوصول إلى ما وصلوا إليه وجدوا الأبواب أمامهم موصدة، فزهد فيها المسلمون ليس ترفعاً عنها هذه المرة بل عجزاً عنها، فصاروا في قليل المهنة وكبيرها عالةً على غيرهم.

...

ما نقل عن الشافعي من الأقوال في الطب

وقد نُقلت عن الشافعي أقوال في الطب تُنبئ أن له عنايةً بأصول هذه المهنة ومبادئها من ذلك: ما رواه ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال: سمعت ابن عبد الأعلى قال: قال لي الشافعي: « لم أر شيئا أنفع للوباء من البنفسج[3] يُدْهَنُ به، ويُشْرَبُ »[4].

---

(1) السير (١٠/ ٥٧).

(2) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٣٢٣) المناقب للبيهقي (٢/ ١١٨) والسير (١٠/ ٥٧).

(3) البنفسج نوع من الزهور قال صاحب القاموس المحيط: « البَنَفْسَجُ شَمُّهُ رَطْباً يَنْفَعُ المَحْرُورِينَ، وإدامَةُ شَمِّهِ يُنَوِّمُ نوْمَاً صالِحاً، ومُرَبَّاهُ يَنْفَعُ من ذاتِ الجَنْبِ وذاتِ الرِّئةِ، نافِعٌ لِلسُّعالِ والصّداعِ.[١ /١٧٠]

(4) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٣٢٤). سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٧).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ومنها أيضا: « ثلاثة ليس للطبيب فيها حيلة: الحماقة، والطاعون، والهرم »[1]. قال السبكي: والوباء غير الطاعون فلا منافاة بين الأمرين ». ومنها قوله أيضاً: « عجبا لمن تعشى البيض المسلوق، فنام كيف لا يموت»[2].

ومما يتصل بالطب قوله: « ما أفلح سمين قط ... قيل: ولم، قال: لأن العقل لا يعدو من إحدى خَلَّتين: إما أن يغتم لآخرته، أو لدنياه، والشحم مع الغم لا ينعقد »[3]. ومما نقل عنه فيه نظماً قوله:

ثلاث هن من المهلكات... وداعية الصحيح إلى السقام

دوام مدامة ودوام وطء ... وإدخال الطعام على الطعام

ثالثا: اللغة العربية

ما من شك أن اللغة العربية هي وعاء العلوم الشرعية وأداتها التي تُؤدَّى بها معانيها كما أنها السياج الذي يحمي ثقافةَ الأمة من الذوبان في الأمم الأخرى، ولا سبيل للمرء إلى مبتغاه من كتاب الله وسنة رسوله والعلوم المتصلة بهما على الوجه المطلوب إلا بمعرفة اللغة العربية وأساليبها قال الشافعي: « لا يَعلَم مِن إيضاح جُمل علمِ الكتابِ أحدٌ جَهِلَ سعةَ لسانِ العربِ، وكثرةَ وجوهه، وجماعَ معانيه وتفرُّقَها، ومن عَلمه انتفتْ عنه الشُبَهُ التي دخلتْ على من جَهِل لسانَها »[4].

وهذه النظرة إلى اللغة العربية على أنها البوابة الرئيسة إلى العلوم الشرعية جعلتِ الشافعيَّ يتبحر فيها، ويرى أنها جزء لا يتجزأ من العلوم الشرعية، فالوسائل لها حكم المقاصد وفي هذا يقول: « ما أردت بها ــ يعني العربية والأخبار ــ إلا بالاستعانة على الفقه ».

---

(1) الانتفاء في فضائل الأئمة الفقهاء الثلاثة لابن عبد البر (ص ٩٨).

(2) والمناقب للبيهقي (ص ٢/ ١١٨). سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٦).

(3) والمناقب للبيهقي (٢/ ١٢٠). الانتقاء (ص ٩٨). سير أعلام النبلاء (١٠/ ٩٢)

(4) الرسالة (ص ١٢٥).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

بل كان يرى أن تعلم اللغة العربية واجبٌ على المسلم كوجوب تعلم أحكام الصلاة وغيرها من فروض الأعيان قال الشافعي: « فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهدُه حتى يشهد به أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبدُه ورسولُه، ويتلو به كتاب الله، وينطق بالذكر فيما افتُرض عليه من التكبير، وأُمِرَ به من التسبيح والتشهد وغير ذلك،... كما عليه يتعلم الصلاةَ والذكرَ فيها ويأتي البيتَ، وما أمر بإتيانه، ويتوجه لما وُجِّه له، ويكون تبعاً فيما افتُرض عليه ونُدب إليه لا متبوعاً »[1].

قلت: وهذا إدراك عميق لأهمية اللغة ودورها في العلوم الإسلامية لا يكاد يُنقل عن أحدٍ من أهل اللغة ناهيك عن أئمة الفقه. ولأهمية اللغة العربية في حياة المسلم كان الأوائل في صدر الإسلام يعتنون بأولادهم في بداية الطلب بتعليمهم اللغة العربية بفنونها، فكان الواحد منهم يرسل ولده إلى البادية لتلقي اللغة عن أهلها وأخذها من معينها الصافي ممن يتكلم بها سليقة، وهذا الإمام الشافعي الذي نحن بصدد الحديث عنه قد قضى باكورة حياته في البادية في قبيلة هذيل بما يزيد على عشر سنوات على ماقيلس حتى صار الشافعي مرجعا لأهل اللغة في أشعارها ومفرداتها يقول الأصمعي أحد أعمدة اللغة العربية: " صححت أشعار هذيل على فتى من قريش، يقال له محمد بن إدريس الشافعي».

شهادات أهل اللغة للشافعي في معرفته اللغة

هذه بعض أقوال أئمة اللغة ممن عاصره، أو جاء بعده في معرفة الشافعي اللغة، وتفوقه على غيره فيها، وإنما اقتصرنا على شهادات أهل اللغة عملا بالمقولة القائلة "لا يعرف أهلَ الفضل إلا ذووه".

([1]) الرسالة (ص ١٢٤).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال ثعلب الإمام في اللغة: « الشافعي إمام في اللغة، ويجب أن يؤخذ منه اللغة، لا أن يؤخذ عليه اللغة »[1]. وقال الزبير بن بكار: « أخذت شعر هذيل ووقائعها عن عمِّي مصعب بن عبد الله وقال: أخذها من الشافعي حفظاً »[2].

وقال عبد الملك بن هشام اللغوي صاحب المغازي، وكان بصيرًا بالعربية: « الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة »[3]. وقال أيضا « طالت مجالستنا للشافعي فما سمعت منه لحنة قط »[4].

وقال الذهبي معلقا على قول عبد الملك: « وأني يكون ذلك، وبمثله في الفصاحة يُضرب المثل كان أفصحَ قريشٍ في زمانه، وكان ممن يؤخذ منه اللغة »[5].

وقال أبو منصور البغدادي: « عكفت على المؤلفات التي ألفها فقهاء الأمصار، فألفيت الشافعي أغزرهم علماً، وأفصحهم لساناً، وأوسعهم خاطراً »[6].

وقال الجاحظ: « نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم، فلم أر أحسن تأليفاً من المُطَّلِبي كأن لسانَه يَنظُم الدر »[7].

مع ما بين الشافعي والجاحظ من الاختلاف، فالجاحظ معتزلي متعصب، والشافعي إمام من أئمة السلف، ومع هذا وجَد الجاحظُ نفسَه مضطراً إلى الاعتراف بمكانة الشافعي في اللغة.

---

(1)

(2) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١٠/ ١٢٧) والمناقب له (٢/٤٤) والسير (١٠ /٤٩).

(3) الآداب لابن أبي حاتم (ص ١٣٦).

(4) السير (١٠/ ٤٩) توالي التأسيس (٦٠).

(5)السير (١٠/ ٤٩).

(6) توالي التأسيس (١٠٤).

(7) مقدمة الكامل لابن عدي (١/ ١١) المناقب للبيهقي (٢٦١) وتوالي التأسيس (٩٤).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وقد رثاه ابن دريد صاحب الجمهرة بقصيدة رائعة مع بُعد ما بين زمانيهما إذ إن الشافعي تُوفي سنة (٢٠٤) وابن دريد: سنة (٣٢١) وهـــذه القـــصيدة تُعبِّر عن مكانة هذا الإمام عند ابن دريد اللغوي ومدى تألم ابن دريد من فقـــده وعدم إدراكه به، ومما قال:

ألم تر آثار ابن إدريس بعده ... دلائلها في المشكلات لوامع

معالم يَفنى الدهر وهى خوالد ... وتنخفض الأعلام وهى فوارع

وسأذكر في خاتمة البحث كثيراً من أبياتها.

رابعا: علم الكلام والمحدَثات في الدين وموقف الشافعي منهما

ويجدر بي هنا أن أنبه على أمور ثلاثة أمور:

أولاها: ان الإمام الشافعي من أئمة السلف الصالح، ومذهبهم في أسماء الله وصفاته، وسائر أبواب العقيدة معروف، وهو أنهم يثبتون لله ما أثبته لنفـــسه، أو أثبت له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل، ومن غير تأويـــل ولا تحريـــف، قـــال سحنون تلميذ تلامذة مالك بن أنس: « لم يكن في الشافعي بدعة »[1].

فعلق الذهبي على قوله فقال: « فصدق ـــ والله ـــ فرحم الله الـــشافعي وأين مثل الشافعي، والله في صدقه، وشرفه، ونبله، وسعة علمه، وفرط ذكائـــه ونَصرِه للحق، وكثرة مناقبه رحمه الله »[2].

ثانيها: علم الكلام إذا أطلق: يراد به ما أحدثته الفرق الكلامية من المعتزلة والجهمية والمرجئة وغيرها من الطوائف في باب أسماء الله وصفاته من التعطيـــل والتأويل والتحريف، وإنما أطلق عليه اسم علم الكلام لأنه علم، مـــصدره مـــن عقول الرجال، لا من الكتاب والسنة، ولهذا حذر منه أئمة الإسلام وذموه.

---

(١) سير أعلام النبلاء [١٠ /٩٥].

(٢)سير أعلام النبلاء [١٠ /٩٥].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وأما العقيدة أو علم التوحيد المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله والصحابة وأئمة التابعين، فهو أشرف العلوم وأفضلها على الإطلاق، لأنه به يُعرف ما يجب لله من صفات الكمال، وما يستحيل عليه من صفات النقص، وما يجوز في حقه، فلكون هذا العلم يتعلق بالله وأسمائه وصفاته صار أشرف من كل العلوم الأخرى لأنه أساسُ كلِّ شيءٍ، ويُنبنَي عليه كل ما عداه، والعلم يشرف بشرف متعلقه، فمن لم يصح توحيده لم تقبل طاعته.

ثالثها: تواتر عن الشافعي كراهيته وذمُّه لعلم الكلام وأهلِه، وتجنبُه عن الخوض فيه. قال الربيع قال لي الشافعي: « لو أردت أن أضع على كل مخالفٍ كتاباً لفعلت، ولكن ليس الكلام من شأني، ولا أحب أن ينسب إليَّ منه شيءٌ ». ثم قال الذهبي معلقا عليه: « هذا النَفَس الزكي متواترٌ عن الشافعي » [1]. وقال الإمام أحمد « وخير خصلة في الشافعي لم يكن يشتهي الكلام، وإنما همته الفقه »[2].

وإنما كره الخوضَ في علم الكلام الذي أحدثه هؤلاء المبتدعة لأنهم بين أمرين أحلاهما مر، فهم إما أن ينفوا عن الله ما أثبته لنفسه، أو إما أن يشبهوه بخلقه، فكلاهما محض كفر. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري: « من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه، فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبيه »[3].

ومن هنا ندرك أن الخطأ في العقيدة ليس كالخطأ في فروع الفقه، فالخطأ فيها دائر بين الكفر والإسلام إذ لا مجال للاجتهاد في العقيدة بل كلُّها على

---

(1) السير (١٠/ ٣١).

(2) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٨١). سير أعلام النبلاء [١٠ /٢٦].

(3) شرح العقيدة الطحاوية [ص ١١٧].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الاتباع، وأما فروع الفقه فإنه مسموح فيها الاجتهاد لمن فيه أهليته، ثم إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد.

ولهذا قال الشافعي فيما رواه عنه محمد بن عبد الله بن الحكم: « والله لأن يُفتي العالم، فيقال: أخطأ العالم خير له من أن يتكلم، فيقال: زنديق، وما شيءٌ أبغضَ إليَّ من الكلامِ وأهلِه»[1].

وإنما حذر الشافعي من الخوض في علم الكلام لأنه قد يجر إلى الوقوع في الخطأ في العقيدة من حيث لا يشعر العالم، فيُنقل عنه ذلك، فيكون ذريعة إلى تكفيره، أو تبديعه من قِبَلِ الآخرين. وفي هذا يقول الشافعي فيما رواه المزني قال: سألت الشافعيَّ عن مسألة من الكلام فقال: سلني عن شيء إذا أخطأتُ، قلتَ: أخطأتَ، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأتُ فيه، قلتَ: كفرتَ »[2].

قال الذهبي معلقا على قول الشافعي:« هذا دالٌّ على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع »[3].

وإنما كان الشافعي ينأى بنفسه عن أهل الكلام حتى لا يُظن به سوءا حفاظا على عِرضه، وخوفاً من أن يُتَّخذ ذلك ذريعة في ترك الاستفادة من علمه. وفي حديث عطية السعدي مرفوعاً: « لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس »[4].

والشافعي من أبعد الناس عن كل ما يخرم مروءته، وإن كان جائزا في أصل الشرع روى ابن عبد البر بسنده عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: لو علمت أن الماء البارد إذا شربته أذهب مروءتي ما شربت الماء إلا حارا »[5].

---

(1) المناقب للبيهقي (١/ ٤٥٣) السير (١٠/ ١٩).

(2) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٨).

(3) السير (١٠/ ١٩).

(4) رواه الترمذي (رقم ٢٤٥١) وقال: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

(5) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص: ٩٣) وانظر في الآداب لابن أبي حاتم الرازي ص ٨٥).توالي التأسيس (١٢٤).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الابتداع في الدين يستهوي النفس عادة

ثم إن الابتداع في الدين يستهوي النفس عادةً، ويُغري صاحبَه، فيظن أنه به ينصر الحق، فيتمادى في بدعته، ولا يُقلع عنها، بل يستميت ليموت عليها لأنه يرى أنه وحده على الصواب وغيرُه على الضلال. ولهذا قال الشافعي:« لأن يبتلى اللهُ المرءَ بكل ما نهى اللهُ عنه ما عدا الشركِ به خيرٌ له مِن أن ينظرَ في الكلامِ »[1].

بخلاف بقية المعاصي فإن الإنسان ــ وهو على المعصية ــ خائفٌ منها، ويخشى من تبعاتها أن تلحقه عاجلاً أو آجلاً، فيتجاذبه داعيان: فقد يقوى يوماً داعي الخير على داعي الشر عنده، فيتوب من المعصية.

علو أهل البدع في بعض الأوقات لا يدل أنهم على الحق

حتى ولو ظهر من المبتدع بعض الأمور التي تدل على أنه مُكِّنَ في الأرض، فلا يُغتر بذلك، فما هو إلا استدراج له، ثم إنه عما قليل سيضمحل، ويتلاشى كما حدث للمعتزلة أيام المأمون خليفة المسلمين حيث تبنَّى فكرهم، وأجبر الناس علي اعتناق مذهبهم، ولكن سرعان ما انقشع غبارهم، واضمحل باطلهم، فكانوا في خبر كان، فلا وجود للمعتزلة اليوم إلا في بطون الكتب (فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فإنه يمكث في الأرض) [سورة الرعد: ١٧].

لا يُغتر بالمبتدع وإن ظهر منه ما يُظن أنه من الكرامات

روى ابن أبي حاتم حدثنا يونس قلت للشافعي: صاحبنا الليث[2] يقول: « لو رأيتُ صاحبَ هوًى يمشي على الماء ما قبلتُه. قال الشافعي: قصَّر، لو رأيتُه يمشي في الهواء لما قبلتُه »[3].

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (١٨٢) الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة (ص: ٧٨). والسير (١٠/ ١٦).

(2) هو ابن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور قرين الإمام مالك مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومائة . انظر في تقريب التهذيب.

(3) الآداب لابن أبي حاتم (ص ١٨٤) والانتقاء (٨٤). توالي التأسيس (ص ٧٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

المحدثات العملية في الدين وموقف الشافعي منها

فهذا النوع من البدع يتصل بالبدعة العقدية من جهة أن كلاً منهما إضافة إلى الدين ما ليس منه، وقد تختلف هذه عن تلك في بعض الوجوه إذا كانت تتعلق بفروع الشريعة كترديد ألفاظ معينة قبل الآذان، أو بعده يؤتى بها على هيئة الآذان نفسه، فهي بهذا الاعتبار أخف من الأولى.

ومما نقل عن الشافعي في هذا الصدد ما رواه الحسن بن عبد العزيز الجروي، سمعت الشافعي يقول: « خَلَّفْتُ ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة، يسمونه التغبير[1] يُشغلون به عن القرآن »[2].

وهذا النص الثابت عن الإمام الشافعي المنقول عنه في مصادر موثوقة يدل على أن معظم المستحدثات في الدين من أعداء الإسلام يحاربونه من الداخل إذ عجزوا عن مواجهته في الخارج، فيدسون فيه ما ليس منه، فيتلقفها منهم بعض عوام المسلمين ظناً منهم أنها من الدين، ومن لم يأت بها فهو في نظرهم ناقص الدين، والبدعة في عمومها استدراك على الله في شرعه، لأن فاعلَ هذه العبادة يزعم بصنيعه هذا أن الشريعة ناقصة، فيُكمِّلها بهذه العبادة التي أتى بها من عنده.

وفي موضوع الابتداع قال الشافعي نظما:

قد نقر الناسُ حتى أحدثوا بِدَعاً ... في الدين بالرأي لم تُبعث بها الرسلُ

حتى استخفَّ بحق الله أكثرُهم ... وفي الذي حُمِّلُوا مِن حقِه شغلُ [3]

ثم إن الإمام الشافعي لم يقتصر على ذم الكلام وأهله بل أصدر عليهم حكماً نافذاً في كل مبتدع يصرف الناس عن الدين القويم بما يضعه من عنده. قال الزعفراني: سمعت الشافعي يقول: « حُكمي في أصحاب الكلام أن يُضرَبوا

---

(١) والتغبير : يطلق على إثارة الغبار وعلى التهليل أو ترديد الصوت بقراءة وغيرها، والمراد به هنا: إنشاد الشعر بالألحان في حلق ذكر الله مع الضرب والتوقيع بالقضيب ونحوه: انظر في هامش الآدب للرازي ص ٣١٠)

(٢)الآداب لابن أبي حاتم الرازي (٣١٠) والمناقب للبيهقي (١/ ٢٨١). . سير أعلام النبلاء (١٠/ ٩١).

(٣) تاريخ دمشق (٥١/ ٣١١). المناقب لابن كثير (ص ٢٥٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

بالجريد، ويُحمَلوا على الإبل، ويُطاف بهم في العشائر، والقبائل، يقال: هذا جزاءُ مَن ترك الكتابَ والسنةَ، وأخذَ في الكلام »[1].

وبما أننا في صدد الحديث عن علم الكلام يحسن بنا أن نختم هذا البـــاب بشيء من شعره في العقيدة قال ابن عبد البر: ومن شعره الذي لا يُختَلف فيـــه، وهو أصح شيءٍ عنه.

ما شئتَ كان وإن لم أشأ ... وما شئتُ إن لم تشأ لم يكن

خلقتَ العباد على ما علمتَ ... وفي العلم يجري الفتى والمسنْ

على ذا مننتَ وهذا خذلتَ ..... وهذا أعنتَ وذا لم تُعِنْ

فمنهم شقيٌّ ومنهم سعيدٌ ... ومنهم قبيح ومنهم حسنْ.

خامسا: الفقه

منزلة الإمام الشافعي في الفقه أشهر من أن ينبه عليها أحد مثلي، فلـــو لم يكن إلا كونه أحد الأربعة المتبوعين في الفقه لكفى، فكيف إذا علمنا أن مذهبه يمتاز على غيره من المذاهب الأخرى في جوانب كثيرة، وليس ذلك بغريب لمـــن علم طبيعة نشأة مذهبه ومراحله التي مر بها.

إن الشافعي قد قضى معظم عمره في الفقه، وأعطاه كل اهتمامه، وبـــذل فيه كل جهد ممكن تأليفاً وتدريساً حتى صار أحد أعمدة الفقه الإسلامي تأصيلا وتفريعا، وكان ينظر إلى الفقه إلى أنه الدين كله لأن حقيقة الفقه هو فهم كتاب الله وسنة رسوله، وعلى هذا المعنى جاء قوله ﷺ: « مَن يردِ اللهُ به خيراً يفقهْهُ في الدين »[2].

والمنتسبون إلى الفقه كثيرون في كل العصور، ولكن من يصدق عليه أنـــه فقيه قليلون، وما كل أحد يصلح لهذا العلم، روى ابن عبد الـــبر بـــسنده عـــن

---

(1) المناقب للبيهقي (١/ ٤٦٢) الانتقاء (ص ٨٠).

(2) رواه البخاري في صيححه رقم الحديث (٧١) ومسلم في صحيحه (رقم الحديث ١٠٣٧)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الشافعي « ليس العاقل (أي الفقيه) الذي يقع بين الشر والخير، فيختار الخير إنما العاقل الذي يقع بين الشرين، فيختار أيسرهما »[1].

وأيُّ علم ليس بمستمد من الكتاب والسنة، ولا هو من علوم الدنيا التي ينتفع بها الناس في حياتهم، فهو عند الشافعي مضيعة للوقت، وفي هذا يقول «كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجِدُّ، (الحق) وما سواه، فهو هذيان»[2].

وفي هذا المعنى يقول الشافعي:

كلُّ العلوم سوى القرآن مشغلةٌ... إلا الحديثَ وإلا الفقهَ في الدينِ

العلم ما كان فيه قال: حدثنا ... وما سوى ذاك وَسواس الشياطينِ[3].

فإذا انضاف إلى الفقه العملُ بما عَلم كان من خيار أهل الأرض. قال الشافعي: « إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياءَ الله، فما لله وليٌّ »[4].

المزايا التي تميز بها مذهب الشافعي عن غيره من المذاهب

المزايا التي تميز بها مذهب الشافعي على غيره من المذاهب الأخرى كثيرة، وأكتفي منها بذكر ثلاثة:

الأولى: إن الإمام الشافعي هو الوحيد ــ من بين أئمة المذاهب الأربعة ــ الذي وضع مذهبه بنفسه أصولاً وفروعاً، فهذه كتبه في أصول مذهبه وفروعه بين أيدينا معروفةٌ، ومشهورة، ومتداولة بين الناس، فاستفاد منه كلُّ مَن جاء بعده، قال أحمد بن حنبل: « ما أحدٌ مسَّ مِحبرة، ولا قلماً إلا وللشافعي في عنقه مِنَّةٌ »[5].

---

(1) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء (ص: ٩٩).

(2) السير (١٠/ ٢٠). توالي التأسيس (ص

(3) البداية والنهاية (١٠/ ٢٧٧).

(4) السير (١٠/ ٥٥).

(5)الانتقاء في فضائل الثلاثة (ص ٧٦) السير [١٠ /٤٧] ابن كثير (١٥٣). توالي التأسيس (٨٥).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

أما أئمة المذاهب الأخرى، فليس لهم كتب في الفقه ألفوها بأنفسهم، فلا يوجد كتاب ألفه الإمام أبو حنيفة بنفسه في الفقه كما لا يوجد كتاب ألفه الإمام مالك في الفقه إلا ما يذكره في الموطأ تعليقاً على بعض الأحاديث، أو روايات تُنقل عنه هنا وهناك. كذلك ليس للإمام أحمد كتابٌ في الفقه.

والذي ينسب إليهم من المذاهب إنما هو عبارة عن روايات نقلها التلاميذ عنهم في أبواب متفرقة، وأزمان متباعدة، ومن هنا ندرك أنه ليس المذهب الذي يكتبه الإنسان بنفسه، ويتبناه به كالمذهب الذي كُوِّن عن طريق سؤالات عُرضت على الشيخ فأجاب عليها، وهو غيرُ مستجمعٍ فِكرَه في المسألة مِن جميع جوانبها.

ثانيها: ان الإمام الشافعي وضع مذهبه بعد أن أخذ العلم عن أهل بلده مكة المكرمة حتى تأهل للفتوى، ثم سافر إلى المدينة لتلقي العلم عن إمامِ دارِ الهجرة مالكِ بن أنس، فقرأ عليه موطئَه عن ظهر قلبٍ، فاستوعب ما عنده من الحديث والفقه، ثم رحل إلى العراق، فاجتمع بعالمها محمد بن الحسن الشيباني أحد أعمدة فقه أبي حنيفة، فأخذ عنه العلم، وكتب منه وِقْرَ بَعير.

فبعد أن اجتمع له علم أهل الأثر في مكة والمدينة وعلم أهل الرأي في العراق بالإضافة إلى مذهبه القديم في العراق وضع مذهبه الجديد في مصر. قال أبو الوليد بن أبي الجارود: « فاجتمع له علم أهل الرأي، وعلم أهل الحديث، فتصرف في ذلك حتى أصَّل الأصول، وقعَّد القواعد، فأذعن له الموافق والمخالف »[1].

وقال النووي: « إنه جاء بعد أن مُهِّدتْ الكتب، وصُنِّفت، وُقرِّرتِ الأحكامُ، ونُقِّحت، فنظر في مذاهب المتقدمين... فلخَّص منها طريقةً جامعةً للكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ولم يقتصر على بعض ذلك، وتقرر

---

(1) توالى التأسيس (ص٧٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

للاختيار، والترجيح والتنقيح مع كمال قوته وعلو همته، وبراعته في جميع أنواع العلوم »[1].

وعليه فإن مذهبه الجديد كما أنه مراجعة لمذهبه القديم كذلك فهو تمحيص للمذاهب الفقهية الأخرى التي سبقته، وترجيح بينها بالدليل لأن التلميذ ــ وهو الشافعي هنا ــ لم يكن يخالف شيخَه الإمام مالكَ بن أنس، و لا شيخَه محمد بن الحسن الشيباني الذين تخرج عليهما، وانتفع بعلمهما إلا فيما تأكد له رجحانُه بالدليل.

لم يكن لبقية الأئمة اطلاع على مذاهب غيرهم

بقية الأئمة الآخرين لم يكن لهم اطلاع على مذاهب غيرهم، فأبوحنيفة لكونه أقدم الأئمة لم يكن في وقته مذاهب فقهية حتى يقارِنها بمذهبه كما أن الإمام مالكاً، فلم يكن في وقته من المذاهب الأربعة إلا مذهب أبي حنيفة، و لم يكن على دراية كافية به إلا بما يصل إليه عن طريق الرواة القادمين إلى المدينة من العراق كمحمد بن الحسن الشيباني، و لم يأخذ عنه شيئاً من مذهب أهل الرأي بل كان يعارض مسلك أهل الرأي في تقرير الفقه.

وأما الإمام أحمد، فهو وإن كان تتلمذ على الشافعي وعُني بفقهه إلا أن همه الأكبر، وشغله الشاغل كان الحديثَ النبويَّ جمعاً وتصنيفاً وتعريفاً برواته، ثم إنه شُغل بالرد على أهل البدع الذين قَوِيت شوكتُهم في زمانه حتى صارت السلطة بأيديهم، فأجبروا الناس على اعتناق مذهب المعتزلة في العقيدة، فتصدى لهم الإمام أحمد، فناله في ذلك من الأذى ما الله به عليم، فلم يُعرف عنه أنه اشتغل بالفقه لا تأصيلاً ولا تفريعاً، بل و لم يكن ينظر في كتب الفقه إلا في كتب الإمام الشافعي قال ابن أبي حاتم وذكر عبد الله بن أبي عمر البلوي قال: سمعت

([1])المجموع (١/ ١٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

عبد الملك الميموني قال: قال لي أحمد بن حنبل: « لم أنظر في كتاب أحد ممن وضع كتب الفقه غير الشافعي »[1].

ولهذا كان الإمام أحمد يُقلِّدُ الشافعيَّ في المسائل التي لم يرد فيها دليل. قال حميد بن أحمد البصري: « كنت عند أحمد بن حنبل: نتذاكر في مسألة، فقال رجل لأحمد: يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث فقال: إن لم يصح فيه حديث، ففيه قول الشافعي: وحجته أثبت شيء فيه »[2]. ولهذا قال أبو داود صاحب السنن: « ما رأيت أحمد يميل إلى أحد ميله إلى الشافعي »[3].

بل إن الإمام أحمد يُعَدُّ واحداً من أتباع الشافعي وناقلي مذهبه. قال ابن كثير: « مذهب الإمام أحمد يعد وجهاً في مذهب الشافعي فإنه قد ذكره جماعةٌ من العلماء معدوداً من جملة أصحاب الشافعي: منهم أبو داود السجستاني، وداود الظاهري، والحربي، وأبو إسحاق الشيرازي في الطبقات. وكذا قول إسحاق بن رواهويه إلى أن قال: فللحاكم أن يحكم بها، وللمفتي أن يفتي بها لأنها مؤصَّلةٌ على تأصيل الشافعي، ومأخوذةٌ من طريقته في الاستنباط »[4].

الثالث: إن الشافعي وإن اشتهر بالفقه، وعُرف به كأحد أئمة المذاهب الأربعة لكنه كان يولي اهتماما خاصا بالحديث لا سيما أحاديث الأحكام لعلمه بأن معظم مسائل الفقه تعتمد عليه، فلا يكون الشخص فقيهاً حقاً إلا إذا كان على قدرٍ عالٍ من المعرفة بالحديث ورواته، قيل للإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح: هل تعرف سنةً لرسول الله في الحلال والحرام لم يودعها الشافعي كتبه، قال: لا »[5].

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم لرازي (٦٢).

(2) آداب الشافعي لابن أبي حاتم الرازي (ص ٨٦). المناقب للبيهقي (١/ ٥٤)..

(3) توالي التأسيس (٨٥).

(4) المناقب لابن كثير (ص ١٢٤).

(5)سير أعلام النبلاء [١٠ /٥٤]. المناقب للبيهقي (٤٧٧) توالي التأسيس (ص ٧٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

أما بقية الأئمة فقد كان غلب عليهم جانب من الجوانب، فأما أبو حنيفة ــ رحمه الله ــ فغلب عليه الفقه حتى كان لا يُذكر بالحديث بل غالب فقهه يقوم على القياس ووجوهه لهذا عُرف هو وأصحابه بأصحاب الرأي، بل ومن أئمة المحدثين من ضعَّفه في الحديث لا في عدالته بل في حفظه[1].

وأما الإمام أحمد بن حنبل فعلى العكس من أبي حنيفة، فقد غلب عليه الحديث حتى صار إماماً لا يجاري فيه، ولم يكن يقدَّم عليه في عصره أحد، فالبخاري وابن معين وابن راهويه ومسلم وأبوداود والنسائي دونه بمسافات، ولم يكن يَعتني بالفقه اعتناءَه بالحديث بل كان يَكره النظر في كتب الفقه كما تقدم.

وأما الإمام مالك ــ رحمه الله ــ فهو وإن كان إماماً في الحديث والفقه معا إلا أنه فاته كثير من الحديث في البلدان الأخرى لكونه اقتصر على حديث أهل المدينة، ولم يرحل إلى مدينة أخرى إلا إلى مكة في الحج على خلاف عادة أهل الحديث، ثم إن مالكا ــ رحمه الله ــ قدَّم عملَ أهلِ المدينة على خبر الواحد، فخالفه الأئمة في ذلك لأن أهل المدينة جزء من المسلمين، وليسوا كل المسلمين كما هو معروف في كتب أصول الفقه.

الشافعي هو من حبَّب أهل الحديث إلى الفقه

وحينما شرع الشافعي في طلب العلم كانت في العالم الإسلامي مدرستان: مدرسة أهل الرأي، ومقرُّها العراق، ومدرسة أهل الحديث، ومقرُّها مدينة رسول الله، وكانت بينهما فجوة، فأهل الرأي لقلة معرفتهم بالحديث ورواتِه كان غالبُ فروعهم مبنيةً على أصولٍ مخالفة للأحاديث الصحيحة، فنفر منها لذلك كثيرٌ من أهل الحديث، وأساءوا الظن بفقهاء مدرسة الرأي، وهجروا كتبهم، وحذروا من طريقتهم المبنية على تقرير الفقه بعيداً عن الحديث، فسموهم بأهل الرأي إشارةً منهم إلى أنهم يُقدِّمون آراءَهم على الحديثِ النبويِّ.

---

(1) انظر من ضعفه من العلماء في حفظه في الضعفاء للعقيلي (

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وفي المقابل كان في مدرسة أهل الحديث كثيرٌ من المحدثين لم يكن لهم بصر بفقه الحديث بل كان جلُّ اهتمامهم حفظَ المتون وأسماءَ الرواة حتى إن أحدهم لو سئل عن حكم مسألة شرعية يدل عليها الحديث الذي يحفظه لم يهتد إلى جوابها، فأساء أهلُ الرأيِ الظنَّ بهم، ورأوا أنهم مجرَّد حملة أسفار، ومُرَدِّدُوا ألفاظ لا يعقلونها، فردُّوا رواياتهم إذا خالفت أقيستهم بحجة أن الراوي غيرَ الفقيهِ إذا حدث بحديث، وهو لا يعقل معناه لا يُؤمَن أن ينقلب عليه معنى الحديث، واطردوا هذا حتى على بعض الصحابة، فردوا أحاديث أبي هريرة إذا خالفت قياسهم [1] ولم تزل الهُوَّةُ تتسع بين الفريقين يوماً بعد يومٍ حتى وصلت إلى حد القطيعة.

الشافعي هو من وفَّق بين الفقه والحديث

كان الشافعي في البداية ارتحل إلى الأقطار والمدن العامرة بالعلم طلباً للحديث، فاجتمع بكثير من شيوخ الحديث في زمانه.

قال ابن حجر بعد أن ذكر شيوخه: « فهؤلاء شيوخه الذين نقل عنهم العلم من الفقه والحديث والأخبار سمع منهم بمكة والمدينة واليمن والعراق ومصر »[2].

فحفظ المتون، وعرف الرواة، ثم جلس للتفقه فيما دلت عليه تلك الأحاديث من المعاني، ثم خرج على الناس بفقهٍ مؤَصَّل على الحديث النبوي لا يحيد عنه. لهذا توثقت صلة الشافعي بأهل الحديث، ولم يزل يعلو كعبُه في الحديث حتى صار شيخاً في الفقه لأبرز شيوخ الحديث. قال زكريا الساجي:

---

(1) قال السرخسي « فأما الحديث قلنا: من مذهبنا أنه إنما يقبل من أحاديث أبي هريرة ﷺ ما لا يخالف القياس فأما ما خالف القياس الصحيح، فالقياس مقدم عليه لأنه ظهر تساهله في باب الرواية » المبسوط [١٥ /٣٤٦]

(2) توالى التاسيس (ص ٧١).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قلت لأبي داود السجستاني: مَن أصحاب الشافعي؟ قال: أولهم عبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، ويوسف بن يحيى البويطي »[1].

فالشافعي اتخذ الحديث أصلاً لا يحيد عنه ومنهجاً يسير عليه في حياته العلمية إذ لم يُنقل عنه فيما أعلم أنه خالف حديثاً صحيحاً عنده إلا إذا كان منسوخاً، أو مخالفاً لحديث آخر أقوى منه، وفي هذا يقول الشافعي: « إذا حدث الثقةُ عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله ﷺ فهو ثابتٌ عن رسول الله، ولا نتركُ لرسول الله حديثاً أبداً »[2].

ملحوظة: قد يخالف الشافعيُّ بعضَ الأحاديث يظنها ضعيفة، وهي في نفس الأمر صحيحة، كما أنه قد يأخذ بأحاديث ظنَّها صحيحةً، وهي في نفس الأمر ضعيفةٌ، وهو في هذا كغيره من الأئمة معذور. قال البيقهي: « وقد يثق ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه اجتهاده كما يفعله غيره »[3].

قلت: ولا لوم على الشخص إذا عمل بما اعتقده صواباً، وإن كان في نفس الأمر مخطئاً فيه، وإنما اللوم على من يعلم صحة الحديث، ثم يتركه لغير حجة شرعية، أو يعلم ضعف الحديث، ثم يحتج به من دون ما يعضده من الأخبار.

مذهب أبي حنيفة كان هو السائد في العالم الإسلامي

لتقدم زمن أبي حنيفة، وانتشار فقهه إذ كان هو السائد في العالم الإسلامي اضطر الجميع إلى رجوعه في كثير من المسائل القياسية التي لا يوجد لها دليل خاص من الكتاب والسنة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن يحيى بن حسان قال: سمعت أحمد بن حنبل: « كان أقضيتنا (أقفيتنا) في أيدي

---

(1) السير (١٠/ ٥٩) مناقب الشافعي لابن كثير (١٢٧).

(2) الأم للشافعي (٧/ ٢١٠).

(3) معرفة السنن والآثار [١ /٢١٦].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

أصحاب أبي حنيفة ما تنزع حتى رأينا الشافعي، وكان أفقه الناس في كتاب الله، وسنة رسوله ما كان يكفيه قليل الطلب في الحديث »[1].

فلم تكن عند معظم أهل الحديث قدرةٌ تُمكِّنهم من وضع فقهٍ مؤصَّل على الحديث، ومن عنده مقدرة لم تكن له رغبة في الاشتغال بالفقه، و لم تطاوعهم أنفسُهم في التفقه على مذهب أهل الرأي الذي يتصادم كثيراً مع نصوص الحديث، فجاء الشافعي، وهم على تلك الحالة، ففتح لهم ما كان مُغلَقاً عليهم من الفقه، ودلهم على الطريقة المثلى في بناء الفقه على الحديث، فتحقق لهم حُلمهم به. لهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: « كان الفقه قُفلاً على أهله حتى فتحه الله بالشافعي »[2]. فأقبل المحدثون على كتب الشافعي قراءةً وتفقهاً، وعرفوا منها طريقة استنباط الأحكام من الحديث وطرق الاحتجاج به، فتمكنوا من الرد على أصحاب الرأي فيما خالفوا فيه السنة الثابتة.

قال أبو نعيم حدثنا أبو محمد بن أبي حاتم حدثنا أبو بكر إدريس وراق الحميدي قال: قال الحميدي: « كنا نريد أن نرد على أصحاب الرأي، فلم نحسن كيف نرد عليهم حتى جاءنا الشافعي، ففتح لنا »[3]. ولهذا قال الزعفراني تلميذ الشافعي: « كان أصحابُ الحديث رقوداً حتى أيقظهم الشافعي »[4].

فأُعجِب أهلُ الحديثِ بطريقته، فأقبلوا عليه من كل البلدان، فهذا الإمام الحميدي صاحب المسند [5] الذي استفتح البخاريُّ كتابَه الصحيحَ به لازم الشافعي، وسافر معه إلى مصر، وبقي معه حتى وفاته.

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٥٥) والجرح والتعديل (٧/ ٢٠٣) المناقب للبيهقي (١/ ٢٢٤). توالي التأسيس (٨٤).

(2) تهذيب الأسماء للنووي ( ) المناقب لابن كثير (١٥٢) توالي التأسيس (ص ٨٤).

(3) حلية الأولياء (٩/ ٩٦). تهذيب الأسماء للنووي (٨٧).

(4) المجموع للنووي (١/ ١٠).

(5) قال ابن حجر : « هو إمام كبير مصنف رافق الشافعي، وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة إلى أن مات بها سنة تسع عشرة ومائتين » فتح الباري شرح صحيح البخاري [١ /٢]

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وقيل للإمام أحمد بن حنبل: لم تركت ابن عيينة، وعنده من الزهري وعمرو بن دينار وزياد بن علاقة والتابعين ما الله به عليم؟ فقال لي: « اسكت فإن فاتك حديثٌ بعلو تجده بنزولٍ، وإن فاتك أمرُ هذا الفتى أخاف أن لا تجده إلى يوم القيامة، ثم قال الإمام أحمد: ما رأيت أحداً أفقهَ في كتاب الله من هذا الفتى القرشي قلت: من هذا قال: محمد بن إدريس الشافعي »[1].

وهذا إسحاق بن راهويه أحد أئمة الحديث وقرين الإمام أحمد، وأحد شيوخ البخاري ومسلم في صحيحيهما قال: « كتبتُ إلى أحمد بن حنبل، وسألته أن يُوجِّه إليَّ مِن كتب الشافعي ما يدخل حاجتي، فوجَّه إليَّ بكتابِ الرسالة »[2].

و علي بن المديني الذي قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني، قال لابنه: « لا تترك للشافعي حرفاً واحداً إلا كتبته، فإن فيه معرفةً »[3].

فصار بين الشافعي والمحدثين انسجام تام، فهم في الوقت الذي يعتبرونه عمدتهم في الفقه ينظر هو إليهم على أن لهم الفضل عليه، وعلى غيره من الفقهاء بما حفظوا للأمة من سنة النبي. قال البويطي: قال الشافعي: « كلما رأيت رجلاً من أصحاب الحديث كأنما رأيت رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ حفظوا لنا الأصل، فلهم علينا الفضل » [4].

الإقبال على كتب الشافعي لا ينقطع

بسبب هذا كان الطلب لكُتُبه بعد موته لا ينقطع من طلاب الحديث كافةً، لأنهم وجدوا فيها الفقه المبنيَّ على الدليل، فكثرت الرحلة إلى مصر من أجل كتبه بعد موته قال محمد بن أحمد الطرائفي البغدادى: « سمعت الربيع بن

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم الرازي ص ٥٨). والمناقب للبيهقي (٣٣٩).

(2) آداب لابن أبي حاتم الشافعي للرازي (ص ٦٣) والمناقب للبيهقي (٢٣٤).

(3) مناقب البيهقي (٢٧٠). مناقب الشافعي لابن كثير (١٥٥).توالي التأسيس (٨٧).

(4) مناقب البيهقى (٤٧٧) والسير (١٠/ ٥٩).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

سليمان يومًا، وقد حَطَّ على باب داره تسعمائة راحلة في سماع كتب الشافعي »[1]. لهذا قال محمد بن الحسن الشيباني: « إن تكلم أصحابُ الحديث يوماً فبلسان الشافعي: يعني لِما وضع الكتب »[2].

...

موقف الفقهاء من الشافعي ومن طريقته الجديدة في الفقه

وبما تقدم تبين لنا موقف المحدثين من الشافعي ومن طريقته في الفقه فيحسن بنا أن نتبعه بموقف الفقهاء أصحاب المذاهب منه. وعلم بالتتبع والمراجعة أن الفقهاء في وقته صاروا فيه فريقين: فريق اعترف له بالفضل والسبق إلى هذه الطريقة التي سلكها في تأصيل الفقه على الحديث النبوي، فاستفادوا منه، وغرفوا مِن بحر علمه حتى إن منهم من تحول من مذهبه إلى مذهب الشافعي. قال النووي: « ورجع كثيرون منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه، وتمسكوا بطريقته كأبي ثور وخلائق لا يُحصون »[3].

وأماالفريق الثاني ــ وهم المقلدة الذين صعُب عليهم قبول ما يخالف قول أئمتهم مع عجزهم عن الدفاع عنها أمام حُجج الشافعي ــ فقد انزعج هؤلاء من الشافعي وطريقتِه في الرد على أئمتهم حتى إن منهم من كان يدعو على الشافعي بالموت في سجوده. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت أشهب يدعو على الشافعي بالموت، قال: فذكرت ذلك للشافعي، فأنشد متمثلا:

تمنّى رجالٌ أن أموت وإن أمُتْ ... فتلك سبيلٌ لستُ فيها بأوْحدِ

فقُلْ للذي يَبغِي خلافَ الذي مضَى ... تهيَّأ لأخرى غيرِها فكأنْ قدِ [4].

موقف الشافعي من أهل الرأي ومن طريقتهم في بناء الفقه

---

(1) المجموع للنووي (١/٩).

(2) تهذيب الأسماء للنووي (ص ٧٢) السير (١٠/ ١٧).توالي التأسيس (٥٩).

(3) المجموع للنووي (١/ ٩).

(4) التهذيب في اختصار المدونة لأبي القاسم القيرواني [١ /١٩] وتوالي التأسيس (ص ١٧٨ ــ ١٧٩).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

فأما أهل الرأي من الفقهاء الذين ردوا بعض الأحاديث الصحيحة بناء على أصول وضعوها لأنفسهم فقد حمل عليهم الشافعي حملةً شعواء، وأبان عَوارهم، و لم يستثن منهم أحداً بل ردَّ حتى على رئيسهم الإمام أبي حنيفة فقال فيه: « أبو حنيفة يضع أول المسألة خطأً، ثم يقيس الكتابَ كلَّه عليها »[1].

ومن نظر في كتابه (الأم) وجد أن ما يزيد على نصفه رد على أهل الرأي فيما قرروه من المسائل مخالفين فيها أحاديث صحيحة عن النبي ﷺ. و لم يستمر أهل الرأي على طريقة واحدة في تقرير الفقه وتأصيله، لهذا عابهم الشافعي على تلك الطريقة فقال في محمد بن الحسن الشيباني الذي التقى به في بغداد، وناظره في كثير من المسائل: « إن محمد بن الحسن كان يقول بالاستحسان مرة، وبالقياس مرة أخرى، وكان لا يستمر فروعُه على قياس واحد »[2].

و لم يكن رده مقتصراً على أهل الرأي من الفقهاء بل ردَّ أيضا على بعض أئمة مدرسة الحديث فيما خالفوا فيه الحديث الصحيح بمن فيهم شيخُه الإمامُ مالك ــ رحمه الله ــ الذي تخرج عليه في الحديث. فرد عليه الشافعي في بعض الأصول التي وضعها لنفسه كاحتجاج عمل أهل المدينة وتقديمه على الخبر المنفرد لأن الحق أجلُّ في عين الشافعي من كل شخص.

قال الربيع سليمان: « سمعت الشافعي يقول: قدمت مصر، ولا أعرف أن مالكا يخالف في أحاديثه إلا ستة عشر حديثاً، فنظرت، فإذا هو يقول بالأصل، ويدع الفرع، ويقول بالفرع، ويدع الأصل »[3].

وهكذا كان الحديثُ النبوي رائدَ الشافعي لا يحابي فيه أحداً، ولا يعطي أي اعتبار لمن خالفه مهما عظمت منزلتُه عنده. ولهذا لما قيل له: إن بعض

([1]) الآداب للرازي ص ١٧١). والمناقب للبيهقي (١٦٩).

([2]) المناقب للبيهقي (ص ١٦٥).

([3]) توالى التأسيس (ص ١٤٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

أصحابك قد قال خلاف هذا، قال الشافعي: قلت له: من تبع سنةَ رسول الله وافقتُه، ومن غلط، فتركَها خالفتُه. صاحبي الذي لا أفارقه: اللازم للثابت عن رسول الله، وإن بعُد، والذي أفارقه من لم يقل سنة رسول الله، وإن قرُب »[1].

سادسا: الحديث

إن الإمام الشافعي من القلائل الذين جمعوا بين الحديث والفقه، وثبتت إمامتُه فيهما، ولهذا صار لزاماً علينا أن نبين الجانب الثاني الذي ليس هو مشهوراً به كشهرته بالأول نعني به إمامته في الحديث.

مكانة الإمام الشافعي في الحديث

وبما أننا بصدد الحديث عن منهجيته في الاستدلال بالحديث يجدر بنا أن نُعرِّف بمكانة الشافعي في الحديث وعلومه إذ لا معنى للحديث عن منهجية إمام في الحديث قبل معرفتنا بمكانة الإمام نفسه في الحديث النبوي، فالثاني بالنسبة للأول كالفرع بالنسبة للأصل.

أستطيع أن أزعم أنه لم ينقل عن أحدٍ ممن ألف في الفقه تعظيمُ حديثِ رسولِ الله مثل ما نُقل عن الشافعي، وقد يتعجب الإنسان من إطلاق مثل هذا الكلام عليه لكن إذا عرف أن الشافعي جعل حياته كلها لحديث رسول الله تفقهاً وتدريساً ودفاعاً حتى لُقِّبَ بناصر الحديث زال عنه هذا العجب. قال حرملة بن يحيى: سمعت الشافعي يقول: سُمِّيتُ ببغداد: ناصر الحديث[2].

ولا يمكن للشخص أن يكون ناصر الحديث إلا بعد ثبوت إمامته فيه إذ لا يُعقل أن ينصر شيئاً يجهل عنه. قال ابن كثير: « إنه ليس ثم سنة معتمد عليها في

([1]) المناقب للبيهقي (٤٨٥).

([2])الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص) المناقب للبيهقي (١/ ٤٧٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الأصول والفروع إلا وقد بلغته لكن قد تبلغه من وجه لا يرتضيه، فذلك يقف في بعضها، أو يعدل عنها، أو يعلق القول على صحتها »[1].

وقال ابن حجر: « وكان معظم أحاديث الأحكام حاصلة عنده لا يشذ عنه منها إلا النادر، ويكفي في الدلالة على ذلك قول ابن خزيمة، وسئل هل تعرف للنبي ﷺ سنة صحيحة لم يودعها الشافعي في كتبه قال: لا » [2].

ثم قال ابن حجر: « قال بعض المهرة: معنى هذا الكلام أن السنن الواردة في الأحكام قد بلغت الشافعيَّ إلا أن منها ما لم يستوف طُرقَها، فلذلك يقف على الاستدلال ببعضها، أو يعلق القول به على ثبوتها »[3].

وقد سبقهما إلى هذا البيهقيُّ حيث قال: « ثم لم يدَعْ لرسول الله ﷺ سنةً بلغته ، وثبتت عنده حتى قلدها وما خفي عليه ثبوته علق قوله به: وما عسى لم يبلغه أوصى من بلغه باتباعه، وترك خلافه، وذلك بين في كتبه وفيما ذكر عنه من أقاويله »[4].

ويكفينا في بيان إمامة الشافعي في الحديث أنه حين ذهب إلى مصر في آخر عمره لم تكن كتبه كلها معه، فأملى معظم مذهبه الجديد من حفظه في مصر، والدليل على هذا قول الشافعي: « وكل حديث كتبته منقطعاً، فقد سمعته متصلاً، أو مشهوراً عن من روي عنه بنقل عامةٍ من أهل العلم يعرفونه عن عامةٍ، ولكن كرهتُ وضع حديث لا أتقنه حفظاً، وغاب عني بعضُ كتبي، وتحققت بما يعرفه أهلُ العلم مما حفظت، فاختصرت خوف طول كتابي، فأتيت ببعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره »[5].

---

(1) المناقب لابن كثير (١٥٠).

(2) توالي التأسيس (ص ٧٢) قول ابن خزيمة تجده أيضا في المجموع للنووي (١/ ١٠). والسير (١٠/ ٥٤).

(3) توالي التأسيس (ص ٧٢).

(4) معرفة السنن والآثار [١ /٢١٦].

(5) الرسالة (ص: ٤٠٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال الربيع بن سليمان: « ألَّف الشافعيُّ هذا الكتاب ـــ يعني المبسوط ـــ (الأم) حفظاً لم يكن معه كتبه »[1].

قلت: وفي تلك الكتب من الحديث النبوي والآثار من الصحابة والتابعين ما يزيد على عشرة آلاف، ومع ذلك لم يؤخذ عليه غلطة واحدة في الحديث بشهادة أئمة الحديث في عصره. قال أبو داود صاحب السنن: « ما أعلم للشافعي حديثاً خطأً »[2]. وقال أبو زرعة الرازي أحد أئمة الجرح والتعديل في عصره: « ما عند الشافعي حديثٌ فيه غلطٌ »[3].

وقال الذهبي معلقا على هذين القولين: « وهذا مِن أدلِّ شيءٍ على أنه ثقة حجةٌ حافظٌ، وناهيك بقول مثل هذين »[4].

ثم إن الشافعي هو الوحيد مِن بين أئمة الفقه من إذا ثبت الحديث عنده لم يلتفت إلى شيء آخر، وإن كثُر قائلوه، وجعل ذلك منهجاً التزم به طول حياته.

وهذه بعض شهادات بعض الأئمة له في هذا الموضوع

قال الإمام أحمد بن حنبل: « كان الشافعي إذا ثبت الحديث عنده قلَّده، وخير خصلة فيه لم يكن يشتهي الكلام، وإنما همته الفقه »[5]. وسيأتي لهذا الموضوع مزيد في المنهجية الرابعة.

قال البيهقي « والشافعي كان لا يرى الاحتجاج إلا بالحديث الصحيح المعروف، ثم يقيس الفروع على ما ثبت أصلها بالكتاب والسنة الصحيحة والإجماع »[6].

---

(1)) المناقب للبيهقي (١/ ٢٤٢). توالي التأسيس (ص ١٥٣)

(2)) السير (١٠/ ٤٨).

(3)) السير (١٠/ ٤٨) مناقب الشافعي لابن كثير (١٥٩).

(4)) (السير ١٠ / ٤٨).

(5)) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٨١). سير أعلام النبلاء [١٠ /٢٦].

(6)) المناقب للبيهقى (١/ ١٦٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وقال النووي « ولا نعلم أحداً من الفقهاء اعتنى في الاحتجاج بالتمييز بين الصحيح والضعيف كاعتنائه ولا قريباً منه »[1].

وقال الذهبي: « وكان حافظا للحديث بصيراً بعلله، لا يقبل منه إلا ما ثبت عنه، ولو طال عمرُه لازداد منه »[2].

وإليك نصاً واحداً من النصوص الكثيرة الواردة عن الإمام الشافعي في هذا الصدد. قال الشافعي رحمه الله: « ويُعلم أن الحديث إذا رواه الثقاتُ عن رسول الله ﷺ، فذلك ثبوتُه، وأن لا نعوِّل على حديث ليثبت أن وافقه بعضُ أصحاب النبي ﷺ ولا يُرَدُّ لأن عَمِلَ بعضُ أصحاب رسول الله ﷺ عملاً خالفه لأن أصحابَ النبي ﷺ والمسلمين كلَّهم حاجةٌ إلى أمر سول الله ﷺ، وعليهم اتباعُه، لا أن شيئاً من أقاويلهم تَبِعَ ما رُوي عنه ووافقه يزيد قولَه شدةً، ولا شيئاً خالفه مِن أقاليهم يُوهن ما رَوي عنه الثقةُ لأن قولَه المفروضُ اتباعُه عليهم، وعلى الناس، وليس هكذا بشرٌ غيرُ رسول الله ﷺ »[3].

لهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: « فما من أحد وضع الكتب منذ ظهرتْ أتبع للسنة من الشافعي »[4]. في حين أن بعض أئمة المذاهب وضعوا أصولاً بنوا مذاهبهم عليها، ولأجلها ردوا بعض الأحاديث كمن قدَّم القياس على خبر الواحد كأبي حنيفة [5] أو قدم عمل أهل المدينة عليه كالإمام مالك[6].

---

(1) المجموع شرح المهذب للنووي (١/ ١١).

(2) تذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ٢٦٥).

(3) الأم (١/ ١٥٤).

(4) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٦١).

(5) «... أو لكون مذهب المستدل يقتضي تقديم القياس على ذلك النص لكونه حنفيا يرى تقديم القياس على الخبر إذا خالف الأصول أو فيما تعم به البلوى التحبير شرح التحرير [٧ /٣٥٥٩].

(6) انظر في البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (٣/ ٤٠٠) تحت قوله « مسألة رد الحديث بعمل المدينة ».

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وأما الإمام أحمد فلربما احتج بالحديث الضعيف، وقدَّمه على القياس، ورأى أنه خير من رأي الرجال [1]. في حين أن الشافعي يعتبر وجود الحديث الضعيف كعدمه كما سيأتي في المنهجية السابعة.

الشافعي مجدد الدين في المائة الثانية

وما زال الشافعي يعلو شأنه في حديث رسول الله حتى عُدَّ من مجددي الدين في المائة الثانية، قال الإمام أحمد من طرق عنه: « إن الله يقيِّض للناس في رأس كلِّ مائةٍ مَن يُعلِّمهم السنن، وينفي عن رسول الله ﷺ الكذب، قال: فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي »[2].

وهذا الشهادة من الإمام أحمد للشافعي دليل على أنه وصل إلى ما وصل إليه من الإمامة في الدين بتعليمه الناسَ سننَ رسول الله ﷺ لأن هذا هو معنى التجديد المذكور في الحديث. وهذه درجة لم يصل إليها أحدٌ من شيوخه، ولا من أقرانه. قال أبوزرعة الرازي: « ما أعلم أحداً أعظم مِنَّةً على أهل الإسلام من الشافعي »[3].. وقال قتيبة بن سعيد: « مات الشافعي، وماتت السنن »[4].

لم يشتهر الشافعي بالحدي كشهرته بالفقه

قد يتساءل المرء فيقول: لماذا لم يشتهر الشافعي بالحديث كما اشتهر بالفقه، فكثير من الناس يعرفونه فقيهاً، و لم يعرفوه محدِّثا، والسبب في ذلك هو كما قال ابن حجر: « كان مكثرا من الحديث، و لم يكثر من الشيوخ كعادة أهل الحديث لإقباله على الاشتغال حتى حصل منه ما حصل »[5]. ولأن الله قد قيَّض

---

(1) قال عبد القادر الدمشقي:«وللضعيف عند الإمام أحمد مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه، ولا قول صحابي ولا إجماع على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس ». المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ١١٦]

(2) سير أعلام النبلاء [١٠ /٤٦]. مناقب البيهقي (١/ ٥٥).

(3) توالي التأسيس (١٠١).

(4) مناقب الشافعي لابن كثير (١٤٥) والسير (١٠/ ٤٦).

(5) توالى التأسيس (ص ٧٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

له رجالاً دوَّنوا فقهه، واعتنوا به حتى اشتهر به، وصار بذلك أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في الفروع بخلافه في الحديث مع أن ما خلَّفه فيه من الثروة العلمية لا يقل أهمية عما خلفه لنا في الفقه.

الشافعي أتبع للسنة من كل أئمة الفقه

ونحن هنا لا نعتمد في ترجيح الشافعي علي غيره على ما يقول أتباعه ومقلدوه، فما من مقلد إلا ويرى أن إمامه أرجح من الأئمة الآخرين بل إن بعضاً منهم يرى أن الحق محصور في مذهب إمامه، وأن بقية المذاهب باطلة، فنحن نَرْبَأُ بأنفسنا عن ذكر مثل هذا في هذا البحث فضلا عن الاعتماد عليه، وإنما اعتمادنا في هذا الترجيح على الأقوال التي تتوفر فيها المعايير المعتبرة من معاصريه ممن ليسوا على مذهبه، ولاهم من أتباعه، وهذه بعض نقولهم:

قال إسحاق بن راهوية: « ما تكلم أحد بالرأي، وذكر الثوري والأوزاعي، ومالكا، وأباحنيفة إلا والشافعي أكثر اتباعاً، وأقل خطأً منه »[1].

وقال محمد بن مسلم بن وارة الرازي: سألت أحمد بن حنبل قلت: ما ترى لي من الكتب أن أنظر فيه ليفتح لي الآثار، رأي مالك، أو الثوري، أوالأوزاعي؟ فقال لي قولا، أُجلُّهم أن أذكره لك، وقال: عليك بالشافعي، فإنه أكثرهم صواباً، أو أتبعهم للآثار). قال ابن أبي حاتم: (الشك مني)[2].

وسبق قوله (أي الإمام أحمد بن حنيل) « فما من أحد وضع الكتب منذ ظهرتْ أتبعُ للسنة من الشافعي »[3].. بل بلغ الأمر بالإمام أحمد أن يُقلِّد الشافعي دون غيره إذا لم يكن في المسألة دليل خاص، لكونه بنى فقهه على الحديث. قال حميد بن أحمد البصري: « كنت عند أحمد بن حنبل: نتذاكر في

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (٩٠). والسير (١٠/ ٤٧) توالي التأسيس(٨٨).

(2) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٩٠) المناقب للبيهقي (٢٦٣).

(3) آداب الشافعى للرازي ٦١) وتوالي التأسيس (ص ٨٧).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

مسألة، فقال رجل لأحمد: يا أبا عبد الله لا يصح فيه حديث فقال: إن لم يصح فيه حديث، ففيه قول الشافعي: وحجته أثبت شيء فيه »[1].

...

الإمام الشافعي أول مَن ألَّف في أصول الحديث

كما أن الشافعي يُعَدُّ أول مَن ألَّف في أصول الفقه، فكذلك أقول: هو أول مَن ألَّف في أصول الحديث، ومن نظر في كتابه (الرسالة) التي هي أول كتاب أُلِّفَ في أصول الفقه باتفاق الجميع وَجد أن نصفها يتعلق بالحديث وأصوله، فإذا عُدَّ الشافعي بسبب هذه الرسالة أنه أول واضعٍ في أصول الفقه فكيف لا يكون هو أيضاً هو أول واضع في علم أصول الحديث لأن الرسالة تشتمل على الفنين معا على حدٍّ سواء، لاسيما وأن تأليفَ الرسالةِ جاء استجابة لطلب أحد أئمة الحديث في عصره، وهو عبد الرحمن بن مهدي طلب من الشافعي: « أن يضع كتاباً فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالة »[2].

لهذا قال البيهقي « إنه لم يسبق إلى التصنيف في الأصول، وأنهم أخذوا عنه هذا النوع من العلم »[3]. وقال ابن عبد الحكم: « فما رأيت أبصرَ بأصول العلم منه »[4].

وبما أن الشافعي هو أيضا أول مَن ألف في اختلاف الحديث علمنا أنه سبق الناس إلى هذا العلم كما سبقهم إلى علم أصول الفقه. لأن العلةُ كما قال الحافظ ابن حجر: «فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف »[1]

---

(1) آداب الشافعي لابن أبي حاتم لرازي (ص ٨٦). المناقب للبيهقي (١/ ٥٤)..

(2) مناقب البيهقي (١/ ص ١٣٠) ومعرفة السنن (١/ ١٩٩). والسير (١٠/ ٤٤).

(3) المناقب للبيهقي (٦٦).

(4) الانتقاء في فضائل الثلاثة (ص ٧٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وقد ذكر الشافعي في هذا الكتاب كلَّ القواعد التي تتعلق بالأحاديث المختلفة، وطرق التعامل بها من تقديم الجمع بين المختلفات إن أمكن، فإن لم يمكن، وعُلم المتأخر من المتقدم، فالمتأخر ناسخ، والمتقدم منسوخ، وإن لم يُعلم وجب الترجيح بينها إما بقوةِ ضبطِ الراوي، أو بكثرةِ عدد الرواة، وكتابُه في اختلاف الحديث ليس له نظير في بابه، وهو مطبوع ومتداول، ويأتي الحديث عنه في مبحث الترجيح بين الروايات المختلفة.

أضف إلى ذلك ما نثره الشافعي من قواعد الحديث وعلومه في ثنايا كتبه الأخرى، والتي لا يخلو منها بابٌ من أبواب كتبه، وقد صارت تلك القواعد عُمدةً لمن جاء بعده.

وحينما شرعتُ في قراءة كتبه المشهورة من أجل معرفة منهجية استدلاله بالحديث وجدتُ أن الشافعي تكلم بإتقان في علوم الحديث التي عُرفت لا حقاً بمصطلح الحديث، وأتى على معظم أبوابه، ولو جُمع كلامُه المتفرق في علوم الحديث لجاء كتاباً حافلاً، وفيه من علوم الحديث ما لم يُسبق إليها.

المبحث الثاني: الأدلة العامة وترتيبها عند الإمام الشافعي

هذا المبحث إنما ذكرناه توطئة للموضوع لإن معرفة منهجية الاستدلال بالحديث عند الإمام لا بد أن يسبقها معرفة مرتبة الحديث نفسه من الأدلة الأخرى لأنه بغير ذلك لا تتضح الصورة، ويترتب على عدم معرفتها تقديم ما حقه التأخير، أو تأخير ما حقه التقديم، وذلك يُخل بالأسس التي ينبني عليها التقييم.

ولهذا أحببنا أن نستعرض في البداية رؤيةَ الإمام الشافعي للأدلة الشرعية وطريقة ترتيبه لها كمدخل للموضوع الذي نريد الحديث عنه. فأقول: إن الأدلة العامة هي قضية محورية للإمام الشافعي، ولا يصح عنده لأحدٍ الحديثُ في جزئية

---

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (ص ٢/ ٧١١)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

منها، أو الخوض في تفاصيلها ما لم يعرف منزلة كل واحدة من البقية، وأكثر الإمام الشافعي من إيراده لها، أو الإشارة إليها في كتبه حتى لا يكاد يخلو باب من أبواب كتبه.

قيل للحسين الكرابيسي ما تقول في الشافعي؟ فقال: ما أقول في رجل أسدى إلى أفواه الناس: الكتاب، والسنة، والاتفاق، ما كنا ندري ما الكتاب والسنة نحن، ولا الأولون حتى سمعت من الشافعي: الكتاب، والسنة، والإجماع[1].

والأدلة العامة عند الشافعي هي القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس، وهي الأدلة المتفق عليها بين جماهير الأمة، وما عداها فمختلف فيه كما هو معروف في موضعه. يقول الشافعي: « وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلَّ، أو حرُم إلا مِن جهة العلم، وجهةُ العلم الخبرُ في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس »[2].

ترتيب الأدلة العامة عند الاختلاف

والأدلة العامة التي هي محل اتفاق بين العلماء قد تجتمع كلها في مسألة واحدة، فإن وُجد ذلك فهو مطلوب، وهو كثير ــ بحمد الله ــ فكم من مسألة يدل على حكمها كتابُ الله، وسنةُ رسول الله، وإجماعُ العلماء، والقياسُ.

---

(1) حلية الأولياء (٩/ ٩٨) تاريخ دمشق (٥١ / ٣٤٣). وإنما قال الكرابيسي ما قال لأنه كان في العراق، وكان يغلب عليها في ذلك الوقت فقهُ أهل الرأي، وبدعة المعتزلة في الكلام، وكانوا قليلي المعرفة بالنصوص لاسيما الحديث النبوي الذي ينبني عليه معظم مسائل الفقه، فجاء الشافعي إلى بغداد، فأكثر من ذكر الأدلة العامة من الكتاب والسنة والإجماع وأَشْهرَها في تلك المنطقة، فسمع به الكرابيسي ومجموعة من أهل الرأي فقالوا: « قد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه، فقم بنا نسخر به، فقمت وذهبنا حتى دخلنا عليه، فسأله الحسين عن مسألة، فلم يزل الشافعي يقول: قال الله. وقال رسول الله ﷺ حتى أظلم علينا البيت، وتركنا بدعتنا، واتبعناه ». تاريخ دمشق (٥١/ ٣٤٢).

(2) الرسالة (ص ٣٩). وانظر أيضا في جماع العلم (٢٥).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ولكن في بعض الأحيان قد تجتمع، أو بعضها في مسألة، و يكون بينها خلاف، وكثير من هذا يقع في خبر الواحد مع القياس، فقد يدل الخبر على حكم يكون القياس فيما يُزعَم دالاً على خلافه، ومن هنا اضطرب العلماء، فمنهم من قدَّم الخبر على القياس كالجمهور، ومنهم من قدَّم القياس على الخبر كأصحاب الرأي من الحنفية، فلا بد من العلم مُسْبَقاً بمنزلة كل دليل من البقية من حيث التقديم حتى لا يقع التصادم بينها إذا اختلفت.

ولبيان ذلك يقول الشافعي: « والعلم طبقات شتى: الأولى: الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة، ثم الثانية: الإجماع فيما ليس فيه كتاب، ولا سنة، والثالثة: أن يقول بعضُ أصحاب النبي ﷺ، ولا نعلم له مخالفاً منهم. والرابعة: اختلاف أصحاب النبي ﷺ في ذلك، الخامسة: القياس على بعض الطبقات، ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة، وهما موجودان، وإنما يؤخذ العلم من الأعلى »[1].

ملحوظة: قد يستشكل المرء من إدخال الشافعي اختلاف أصحاب رسول الله في الأدلة العامة، مع العلم أن الاختلاف ليس بدليل.

قلت: ولعله أدخله ليبين أنه لا يجوز الخروج من جميع أقوالهم إذا اختلفوا بل يختار منها ما يظهر له رجحانه بالأدلة الأخرى، فهي من هذه الناحية حجة يجب الالتزام بها.

ثم إن الشافعي في كلامه السابق وضع الكتاب والسنة في خانة واحدة، فلم يقدم أحدهما على الآخر، وهذا بناءً على مذهبه أن سنة النبي ﷺ لا تخالف أبداً كتاب الله بحال من الأحول، وهو كذلك كما سيأتي في المنهجية الثالثة. لكن قد يُقَدَّم كتابُ الله على سنة رسول الله عند سرد الأدلة تأدباً مع الله في تقديم كلامه على كلام المخلوق، وإلا فليس حديثُ رسول الله يخالف كتابَ الله أبداً،

---

(1) الأم (٧/ ٢٦٥).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

فسنة رسول الله تبين للناس ما في كتاب الله من المعاني، فلا يعقل أن يخالف المبيِّنُ المبيَّنَ.

ويتصور وقوع الخلاف بينهما في حالة واحدة، وهي فيما وقع في السنة وهم، أو خطأ من رواتها، وذاك وارد لأن معظم السنة رُويت من طريق الآحاد، والواحدُ من الرواة مهما بلغ من الحفظ والضبط لن يسلم من الوهم والخطأ أحيانا، فقد ينقلب عليه الحديث، فيجعل المثبتَ منفياً أو العكس، ومن هنا يمكن أن تقع السنةُ مخالفةً لكتاب الله، وهذه السنة في الحقيقة ليست سنةً عن النبي، وإنما ظننا ما ليس بسنةٍ سنةً بسبب خطأ ذلك الراوي، ففي هذه الحالة يقدم جزماً كتابُ الله على سنة رسوله. وعلى هذا ينزل كلام الشافعي في تقديم الكتاب على السنة في موضع آخر في قوله:

« والعلم من وجهين: اتباع واستنباط، والاتباع: اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن، فقول عامة من سلفنا، لا نعلم له مخالفاً، فإن لم يكن فقياس على كتاب الله ــ عز وجل ــ فإن لم يكن، فقياس على سنة رسول الله، فإن لم يكن، فقياس على قول عامة سلفنا لا مخالف له، ولا يجوز القول إلا بالقياس »[1].

أولا: الكتاب

وهو كلامُ الله المعجزُ المنزَّلُ على محمد، المتعبَّدُ بتلاوته المكتوبُ في المصاحف، المنقولُ إلينا بالتواتر، المبدوءُ بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.

وإنما ذكرنا الكتاب هنا للتذكير بأنه من الأدلة العامة بل أولها على الإطلاق لا للحديث عن علومه، ثم إنه (أي القرآن) يَختَلِفُ عن بقية الأدلة في أنه لا يبحث فيه عن ثبوته، فهو قطعيُّ الثبوتِ لكون كلِّه متواترا، وإنما البحث

---

(1) الأم (١/ ١٥٣) واختلاف الحديث (ص ٧٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

فيه عن كيفية الاستدلال به بأن تكون دلالتُه على الحكم الشرعي ظاهرةً. قطعية كانت أم محتملة، وهذا هو الذي يعنينا في هذا الباب.

وأما الحديث عن بقية علومه الأخرى التي اشتمل عليها الكتاب، فليس هذا موضعها، ولكن لا بأس بذكر ما قاله الشافعي مما يجب على المتكلم في كتاب الله من معرفة المعاني والوجوه التي لا غنى لأحد عنها.

قال الشافعي: « ومن جماع كتاب الله ـــ عز وجل ـــ العلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفةُ بناسخ كتاب الله ومنسوخه، والفرضِ في تنزيله، والأدبِ، والإرشادِ، والإباحةِ، والمعرفةُ بالموضع الذي وضع الله به نبيَّه ﷺ من الإبانة فيما أحكم في كتابه، وبيَّنه على لسان نبيه، وما أراد بجميع فرائضه على الناس من طاعته، والانتهاء إلى أمره، ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته، وتركُ الغفلة عن الحظِ والازدياد من نوافل الفضل، فالواجب على العالِمين أن لا يقولوا إلا من حيث عَلِمُوا، وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، وأقرب من السلامة له إن شاء الله »[1].

ثانيا: السنة:

وهي: « كلٌّ صدر عن النبي ﷺ من غير القرآن من قولٍ، أو فعل، أو تقرير »[2].

تنبيه: سنة النبي ﷺ وكيفية الاستدلال بها على الأحكام الشرعية هو موضوع بحثنا، لهذا فإننا نؤجل الحديث عنها إلى ما بعد الانتهاء من ذكر الأدلة العامة، ولكن كما قيل: الشيء بالشيء يذكر، فإن السنة النبوية كالقرآن الكريم يشترط في الاستدلال بها على الحكم الشرعي ما يشترط في استدلال الكتاب، ثم

---

(1) الرسالة (ص: ٤١).

(2) وسيأتي مزيد لهذا عند تعريف مدلولات عنوان البحث في بداية القسم الثاني.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

تزيد السنة عليه بأنها لا بد أن تكون ثابتة، ولا مخالف لها من سنة أخرى أقوى منها، فتثبت بها الحجة وإن لم تكن كلها متواترة.

قال الشافعي مشيرا إلى شيء من ذلك: « فأما ما كان من سنة مِن خبر الخاصة الذي قد يُختلف الخبر فيه، فيكون الخبرُ محتملاً للتأويل، وجاء الخبرُ فيه من طريق الانفراد، فالحجةُ فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم رَدُّ ما كان منصوصاً منه كما يلزمهم أن يقبلوا شهادةَ العدول »[1].

أي يلزم العمل بخبر الآحاد الذي ليس بمتواتر، ولو كانت دلالتُه على الحكم الشرعي محتملةً غيرَ قطعيةٍ كما أن شهادة العدول تقبل منهم، وتُعمل بها مع احتمال وقوع الغلط من الشهود، أو تعمُّدِ الكذب منهم إذ لم نُكلَّفْ إلا بذلك.

ثالثا: الإجماع عند الشافعي

وهو اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من الأعصار على أمر من الأمور »[2].

طريقة العلم بحصول الإجماع في المسألة

ويحصل العلم بوجود الإجماع في المسألة عن طريق النقل المتواتر، أو بإخبار مَن يُعتمد قولُه من أهل المعرفة والاطلاع، ولا يوجد من يتعقبه فيه.

إمكانية وقوع الإجماع من الأمة

حصل نزاع بين العلماء في الإجماع، هل ممكن وقوعه في الأمة، وإذا قلنا بإمكانية وقوعه، فهل هو خاص بعصر، أم يكون في كل العصور. فمنهم من أنكر إمكانية وقوعه من جميع مجتهدي الأمة لصعوبة تحقق ذلك ولدليل أن كثيراً من المسائل التي ادعي الإجماع عليها تبين لا حقا أن الخلاف فيها مشهور، وهذا

---

(1) الرسالة (٤٦١).

(2) إرشاد الفحول (١/ ١٩٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ابن حزم، وهو من أهل الاستقراء والاطلاع ألَّف كتاباً في مراتب الإجماع، فتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية بذكر الخلاف في كثير مما زعم ابن حزم أنه إجماع، ولم يسلم من التعقب إلا في مسائل محدودة، فإذا كان هذا شأن ابن حزم، فكيف بما ينقله الفقهاء المتأخرون من الإجماعات في مسائل فرعية، وليس لكثير منهم اطلاع على أقول غيرهم خارج مذاهبهم.

ومنهم من أقرَّ بإمكانية وقوعه لكنهم خصَّوه بالصدر الأول بحجة أن الأمة كانت في ذلك الزمن محصورة في أماكن متقاربة، فكان بالإمكان معرفةُ رأيِ علمائهم في المسألة. والصحيح من أقوالهم أن الإجماع موجود ــ بحمد الله ــ وليس خاصاً بعصر دون عصر كما هو معروف في موضعه من كتب الأصول، والذي يهمنا هنا أن ننقل قول الشافعي في هذه المسألة بصرف النظر عن الراجح فيها وأدلة رجحانه.

قال الشافعي وقد سُئل عن الإجماع، فقيل له هل من إجماع، فقال:« نعم ــ بحمد الله ــ كثير في جملة الفرائض التي لا يسع جهلُها، وذلك الإجماع هو الذي لو قلت: أجمع الناس لم تجد لقولك أحداً يعرف شيئا يقول لك: ليس بإجماع »[1].

وأما ما عدا جملةَ الفرائضِ من المسائل الفرعية، فلا ينبغي التسرع في نقل الإجماع فيها بحجة عدم العلم بالخلاف فيها، وقد تساهلَ كثيرٌ من العلماء في هذا الأمر، ولهذا قال الإمام أحمد: « من ادعى الإجماع، فهو كاذب لعل الناس قد اختلفوا »[2].

وأظن أن الإمام أحمد أخذ ذلك من الشافعي لأنه شيخه في الفقه، وقد نص الشافعي على معنى ذلك في مواضع من كتبه منها قوله: « ومتى كانت عامةٌ

([1]) (الأم (٢٨١/٧). وجماع العلم (ص ٤٩).

([2]) المسودة (ص: ٢٨٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

من أهل العلم في دهر بالبلدان على شيء، وعامةٌ قبلهم (عليه) قيل: يحفظ عن فلان و فلان كذا، و لم نعلم لهم مخالفاً، ونأخذ به، ولا نزعم أنه قولُ الناس كلِّهم لأنا لا نعرف من قاله من الناس إلا ما سمعناه منه أو عنه »[1].

حجية الإجماع

الإجماع إذا وُجد فهو حجة شرعية عند أكثر العلماء، فيلزم الأخذ به وبما دل عليه من الأحكام الشرعية، وفي هذا يقول الشافعي: « ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين، فقد لزم جماعتَهم، ومن خالف ما تقول به جماعةُ المسلمين، فقد خالف جماعتَهم التي أُمِر بلزومها، وإنما تكون الغفلةُ في الفرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتابٍ، ولا سنةٍ، ولا قياسٍ إن شاء الله»[2].

يشير الشافعي بالشطر الأول من كلامه إلى الآية التي هي الدليل على حجية الإجماع، وهي قوله تعالى: ﴿ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ﴾. [سورة النساء: ١١٥].

وأما الشطر الأخير من كلامه فإنه يشير به إلى الأحاديث التي وردت في أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وبهذا يكون الشافعي في النص السابق ذكَر بعض أدلة الإجماع عن طريق الإشارة، وقد صرح بها في مواضع أخرى من كتبه.

العبرة في الإجماع بقول أهل العلم دون العامة

يفهم هذا من تعريف الإجماع لأننا فيما تقدم عرفناه بأنه: " اتفاق مجتهدي الأمة ... " فخرج بذلك العامة كلها والمقلدون وكل من لم يتوفر فيه آلة الاجتهاد فلا عبرة بقولهم في الإجماع. لهذا قال الشافعي « ... هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعهم فيه لأنهم منفردون بالعلم دونهم، مجتمعون عليه،

---

(1) الأم (١/ ١٥٣). واختلاف الحديث (ص ٧٨).

(2) « الرسالة (ص: ٤٥٠). وانظر معناه أيضا في جماع العلم (ص ٣٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

فإذا اجتمعوا (أي العلماء) قامت بهم الحجة على من لا علم له، وإذا افترقوا لم يقم بهم على أحد حجة، وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن ترد إلى القياس على ما اجتمعوا عليه... »[1].

الإجماع أكبر من خبر الواحد

يفهم من كلام الشافعي أن الإجماع يأتي بعد سنة النبي ﷺ سواء كانت السنة ثبتت عن طريق التواتر، أو عن طريق الآحاد، وهذا ليس مقصودُ الشافعي قطعاً لما عُلم من مذهبه من تقديم الإجماع على أخبار الآحاد، فإنه نصَّ في غير موضع من كتبه أن الإجماع أكبر من خبر الآحاد، ومن ذلك قوله: « وإذا اتصل الحديث عن رسول الله ﷺ وصح الإسناد به، فهو سنة، والإجماع أكبر من الخبر المنفرد »[2].

إذا قلنا إن الإجماع لا يكون إلا على نص من كتاب أو سنة، فليس في كلامه إشكال لأن الإجماع بهذا الاعتبار يتضمن وجود نص مع الاتفاق عليه من جميع العلماء. وقد ذهب إلى هذا الإمام الشافعي في بعض كتبه فقال « ومنها ما اجتمع عليه المسلمون عليه، وحكوا عن من قبلهم الاجتماع عليه، وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة، فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها، وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لأن الرأي إذا كان تُفُرِّقَ فيه ».

وهذا من الشافعي صريح أنه لا يوجد إجماع إلا بنص، فإذا كان مستند الإجماع هو النص، فلا شك أنه يكون أقوى من خبر الواحد الذي اختلفت عليه الأمة، فأخذه بعضُهم، وتركه آخرون. وأما إذا قلنا إن الإجماع يمكن أن يحصل من العلماء دون وجود نص من كتاب، أو سنة كأن يكون مستندُه القياسَ، ففيه إشكال إذ كيف يمكن تقديم الإجماع الذي مستنده القياس على خبر الواحد، وقد

---

(1) جماع العلم (ص ٣٨ــ ٣٩).

(2) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٢٣٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال الشافعي نفسه: لا تجتمع الأمة على خلاف حديث صحيح كما سيأتي[1]. فالمسألة تحتاج إلى مزيد تحرير.

رابعا: القياس

القياس لغة: التقدير والمساواة. واصطلاحا: « تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما »[2]. ولن يتحقق القياس إلا بأصل، وفرع، وعلة، وحكم.

حجية القياس

فالناس فيه طرفان ووسط، فبعضهم أنكره جملة وتفصيلا كالظاهرية، وبعضهم بالغ في الاحتجاج به حتى قدمه على خبر الآحاد كأصحاب الرأي وتوسط الشافعي وجمهور أهل العلم، فجعلوه حجة شرعية عند عدم وجود نص من كتاب أو سنة. وقد ورد في كتاب عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري « فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور »[3].

قال المزني تلميذ الشافعي: « الفقهاء من عصر رسول الله ﷺ إلى يومنا، وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام مِن أمر دينهم قال: وأجمعوا أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها »[4].

لا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص

قال الشافعي: « ويُحكم بالإجماع، ثم القياس، وهو أضعف من هذا، ولكنها ضرورة لأنه لا يحل القياس، والخبر موجود كما يكون التيمم طهارةً عند

---

(1) في المنهجية الحادية عشرة (ص

(2) الأصول من علم الأصول لابن عثيمين [ص ٦٨]

(3) جامع بيان العلم وفضله [٣ /٩٢].

(4) جامع بيان العلم وفضله [٣ /٩٢].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الإعواز من الماء، ولا يكون طهارةً إذا وُجد الماء، وإنما يكون طهارةً عند الإعواز »[1].

وقوله (والخبر موجود) يعني به الحديث سواء كان متواترا أو أحادا، ويفهم من كلامه تقديم خبر الواحد على القياس، وهو مذهبه، وقد صرح الشافعي بذلك في أكثر من موضع من كتبه. من ذلك قوله: « الحديث أصل في نفسه، فلا يكون قياساً على غيره لأن القياس أضعف من الأصل »[2].

قلت: وإنما صار القياس أضعف من الخبر المنفرد لأنه (أي القياس) كما قال الشافعي: « ليس بعين قائمة، وإنما هو شيء يحدثه (أي المجتهد) من قبل نفسه »[3].

و من كلام الشافعي السابق استنبط العلماء منه قاعدة أصولية عظيمة، وهي قولهم « لا قياس مع وجود النص ». ويعبر عنه حينئذ بالقياس الفاسد. قال الميموني سمعت أحمد بن حنبل يقول: سألت الشافعي عن القياس، فقال: عند الضرورات »[4].

لا يصح القياس من كل أحد

لما كان القياس حجةً شرعيةً تُستباح به الأموال وغيرها صار لزاماً على الشخص القائس أن تتوفر فيه أهليةُ القياس، وفي هذا يقول الشافعي: « ولا يقيس إلا من جمع الآلة التي له أن يقيس، وهي العلم بأحكام كتاب الله، وفرضه، وآدابه، وناسخه ومنسوخه، وعامه وخاصه، وإرشاده ... إلى أن قال: ولا يكون

---

(1) الرسالة (٤٨٦).

(2) الرسالة (٣٥٨).

(3) الأم (٦/ ٢٢١).

(4) معرفة السنن والآثار [١ /١٨٨].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

لأحد أن يقيس حتى يعلم بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب »[1].

لأنه لو أراد أن يقيس من دون العلم بتلك الأصول التي تقاس عليها الفروع لصح لكل إنسان أن يزعم أنه قادر على القياس، لأن عقول الناس متقاربة،وإنما يتفاوتون بما عندهم من العلم بكتاب الله وسنة رسوله. قال الشافعي: « ولو جاز لنا أن نقوله على غير مثال من قياس يعرف به الصواب من الخطأ جاز لكل أحد أن يقول معنا بما خطر على باله، ولكن علينا وعلى أهل زماننا أن لا نقول من حيث وصفت»[2].

ومن هنا عُلم أنه لا عبرة بقياس إن صدر عمن ليس فيه أهليته، بل يكون صاحبه آثما، ولو أصاب فيه الحق لأنه تعاطى ما ليس له، فصار كالمتصرف في حق غيره بغير إذنه، وفي هذا يقول الشافعي: « ومن تكلَّف ما جهل، وما لم تثبته معرفته كانت موافقتُه للصواب إن وافقه من حيث لا يعرف غيرَ محمودةٍ ـــ والله أعلم ـــ وكان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمُه بالفرق بين الخطأ والصواب »[3].

بخلاف من فيه أهلية القياس إذا أخطأ فيه، فخطؤه مغفور له، بل له أجر على اجتهاده لحديث عمرو بن العاص في الصحيحين قال ﷺ: « إذا حكم الحاكم فاجتهد، فأصاب فله أجران: وإذا حكم، فاجتهد. فأخطأ، فله أجر »[4].

إذا اختلف القائسون وسع كلاً اجتهادُه

والقائسون وإن توفرت فيهم الأهلية ليسوا على درجة واحدة من العلم والمقدرة العقلية، بل هم متفاوتون في كل ذلك، ونتيجةً لذلك قد يختلفون في

---

(1) الرسالة (٤٥٤).

(2) جماع العلم (ص ٢٦).

(3)الرسالة (١٢٧).

(4) رواه البخاري في صحيحه (رقم ٧٣٥٢) ومسلم في صحيحه (رقم ١٧١٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

حكم المسألة الذي توصلوا إليه بالقياس، فيكون حكمُها عند أحـــدهم محرمـــاً، وعند الآخر مباحاً.

فعلى كل منهم في هذه الحالة أن يعمل بمقتضى قياسه، ولا يجوز أن يترك قياسه لقياس غيره لأن ذلك تقليد بعينه، وهو غير جائز لمن له الاجتهاد لكن إذا تغير اجتهاده، فظهر له في المسألة من الأدلة ما لم يظهر له في المرة الأولى يجـــب عليه الأخذ باجتهاده الثاني.

قال الشافعي: « وإذا قاس من له القياس، فاختلفوا، وسع كلاًّ أن يقـــول بمبلغ اجتهاده، و لم يسعه اتباعُ غيره فيما أدى إليه اجتهادُه بخلافه. والله أعلم»[1].

وعلل الشافعي ذلك بقوله: « ومن خالف في أمر، له فيـــه الاجتـــهاد، فذهب إلى معنًى يحتمل ما ذهب إليه، ويكون عليه دلائل لم يكن فيه من خلاف لغيره، وذلك أنه لا يخالف حينئذ كتاباً، ولا سنة قائمة، ولا جماعةً، ولا قياســـاً بأنه إنما نظر في القياس، فأداه إلى غير ما أدى صاحبُه إليه القياس »[2].

الاجتهاد

ومما يتصل بالقياس: الاجتهاد لأنهما عند كثير من أهل العلـــم، ومنـــهم الشافعي بمعنى واحد قال الشافعي: وقد قال له قائل: فما القياس أهو الاجتهاد أم هما متفرقان ؟. قلت (أي الشافعي): « هما اسمان لمعنى واحد قال: فما جماعهما ؟ قلت: كل ما نزل بمسلم، ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحـــق فيـــه دلالـــة موجودة، وعليه إذا كان فيه حكم اتبعه، وإذا لم يكن فيه بعينه طُلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهاد: القياس »[3].

([1]) اختلاف الحديث (ص ٧٨).

([2]) الأم (٧/ ٣٠٣). وانظر معناه في جماع العلم (ص ٦٨).

([3]) الرسالة (ص٤٥٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وذهب بعض الأصوليين إلى التفريق بينهما بجعل الاجتهاد أعم من القياس، « فالاجتهاد عندهم بذل المجهود في طلب الحكم، و يدخل فيه حمل المطلق على المقيد، وترتيب العام على الخاص، وجميع الوجوه التي يُطلب منها الحكم، وشيءٌ من ذلك ليس بقياس فلا معنى لتحديد القياس به » [1]. فكل قياس عندهم اجتهاد، وليس كل اجتهاد قياساً.

قلت: مَن جعل الاجتهاد أعم من القياس نظر إلى الاجتهاد في معناه اللغوي الذي هو بذل الجهد، واستفراغ الوسع للوصول إلى هدفه، فهذا ينطبق على كل مجتهد في فهم النصوص مِن أي جهة كان، ولو في الجانب اللغوي. ولكن الاجتهاد إذا أريد به معناه الحقيقي الذي هو بذل الجهد في معرفة الحكم الشرعي في المسألة التي ليس فيها دليل خاص، فهو والقياس واحد كما قال الشافعي. والله أعلم.

مشروعية الاجتهاد

قال الشافعي « لم أعلم مخالفا في أنَّ من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنَّا. قد حكَم حاكمُهم، وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب، ولا سنة، وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهاداً إن شاء الله (لدليل) حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: « إذا حكم الحاكم فاجتهد، فأصاب فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد فأخطأ، فله أجر »[2].

القياس واجب على من عنده الأهلية إذا عدمت الأدلة

إذا استجدت في الناس مسائل لا توجد لها نص من كتاب ولا سنة ولاإجماع ولا قول من الصحابة يجب على أهل العلم أن يجتهدوا فيها لاستخراج الحكم الشرعي عن طريق القياس لخلت كثير من المسائل عن حكم شرعي،

---

(1) انظر في اللمع في أصول الفقه (ص: ٥٢).

(2) الأم [٧ /٤٦٠]. وجماع العلم (ص ٣٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وعندها يصح لكل أحد أن يفعل فيها ما يراه مناسبا، وهذا من المفاسد مـــا لا يخفى وفي هذا يقول الشافعي: « ولو جاز لعالم أن يدع الاســـتدلال بالقيـــاس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا، ثم لعلهم أعذر بالقول فيه لأن يأتي الخطأ عامدا، يغير اجتهاد، ويأتونه جاهلين »[1].

والاجتهاد كالقياس لا يكون إلا عند عدم الأدلة من كتـــاب، وســـنة، وإجماع قال الشافعي: « ومعنى الاجتهاد من الحاكم إنما يكون بعد أن لا يكون فيما يريد القضاء فيه كتابٌ، ولا سنةٌ، ولا أمرٌ مجمعٌ عليه، فأما شيء من ذلـــك موجودٌ فلا »[2].

التقليد

وهو اتباع قول الغير من غير معرفة دليله، قال ابن خواز منداد المـــالكي: « التقليد معناه في الشرع: الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه، وهذا ممنوع منه في الشريعة، والاتباع ما ثبت عليه حجة »[3].

التقليد ليس من العلم

قال الشافعي:« ليس لأحد أن يقول في شيء حلٌّ، ولا حرُم إلا من جهة العلم، وجهةُ العلم الخبرُ في الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس ». الرسالة (ص ١١٨).

قلت: ولو كان التقليد حجةً شرعيةً لذكره الشافعي إذ ليس بعد القيـــاس إلا التقليد بل ولو كان جائزاً لكان مُقدَّماً على الاجتهاد لأنه أقلُ كُلْفـــةً علـــى الشخص من القياس إذ القياس يتطلب منه إعمال الفكر في نـــصوص الـــشرعية لإيجاد علة في الأصل يمكن حملُ الفرع عليه بسببها، فعلمنا من كلام الشافعي أن

---

(١) جماع العلم (٣٢).

(٢) الأم ٦/ ٢٠٠).

(٣) جامع بيان العلم وفضله (٣/٢٣٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

التقليد ليس من وجوه العلم، وهو كذلك قال الغزالي: « وليس التقليد طريقاً إلى العلم لا في الأصول، ولا في الفروع »[1].

وقال ابن عبد البر: « وقال أهل العلم والنظر: حد العلم التبين وإدراك المعلوم على ما هو فيه، فمن بان له الشيء فقد علمه، قالوا: والمُقلِّد لا علم له، و لم يختلفوا في ذلك »[2].

ولهذا قال عبد الله بن المعتز: « لا فرق بين بهيمة تقاد، وإنسان يُقلِّد »[3].

ووجه التشبيه أن المقلد يتبع إمامه في كل أقواله سواء أخطأ أم أصاب كالبهيمة تتبع قائدها سواء قادها إلى نفعها أو حتفها.

حكم التقليد عند الشافعي

قال الشافعي: « وغير جائز له أن يقلِّد أحداً من أهل دهره، وإن كان أبين فضلا في العقل والعلم منه، ولا يقضي أبداً إلا بما يعرف... وإذا اجتمع له علماء من أهل زمانه، أو افترقوا، فسواء ذلك كله لا يقبله إلا تقليدا لغيرهم من كتاب، أو سنة، أو إجماع أو قياس يدلونه عليه حتى يعقله كما عقلوه »[4].

وقال في موضع آخر: « وليس لأحد أن يقلِّد أحداً من أهل زمانه كما لا يكون لأحد له علم بالتوجه إلى القبلة يرى أنها في موضع أن يقلِّد غيره إن رأى أنها في غير ذلك الموضع »[5].

وما ذكره الشافعي من عدم جواز التقليد هو محل اتفاق بين العلماء المعتبرين، قال ابن عبد البر بعد أن ذكر كثيراً من الأدلة التي تمنع التقليد: « ولا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد، فأغنى ذلك عن الإكثار »[1].

---

(1) المستصفى (٢ /٤٣١).

(2) جامع بيان العلم وفضله [٣ /٢٣٣].

(3) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٢٣٠).

(4) الأم (٦/ ٢٠٣). ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار [١ /١٨٤].

(5) الأم (٧/ ٩٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وقال الشافعي: « ومن استجاز أن يحكم، أو يفتي بلا خبر لازم،ولا قياس عليه، كان محجوجاً بأن معنى قوله " أفعل ما هَوِيتُ " وإن لم أو مر به مخالف معنى الكتاب والسنة، فكان محجوجا على لسانه، ومعنى ما لم أعلم فيه مخالفاً »[٢].

موقف المزني تلميذ الشافعي من التقليد

المزني ــ وهو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ــ التلميذ المختص بالشافعي وأعرف الناس بمذهبه، وأنقلهم له، وكانت آراءُه ومواقفُه تعكس صورةَ الشافعيِّ في علمه، فأحببنا أن ننقل قوله في التقليد لنستدل به كيف أن الشافعي غرس في تلاميذه التحرر من ربقة التقليد. قال ابن عبد البر: وقد احتج جماعة من الفقهاء وأهل النظر على من أجاز التقليد بحجج نظرية عقلية بعد ما تقدم، فأحسنُ ما رأيتُ من ذلك قولُ المزني، وأنا أورده.

قال المزني: « يقال لمن حكم بالتقليد، هل لك من حجة فيما حكمتَ به؟ فإن قال: نعم، أبطل التقليد لأن الحجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد، وإن قال: حكمتُ فيه بغير حجة. قيل له: فلم أرقتَ الدماء، وأبحتَ الفروج، وأتلفتَ الأموال؟ وقد حرم الله ذلك إلا بحجة. قال الله جل وعز: (إن عندكم من سلطان بهذا) أي من حجة بهذا. قال: فإن قال: أنا أعلم أني قد أصبت، وإن لم أعرف الحجة لأني قلَّدتُ كبيراً من العلماء، وهو لا يقول إلا بحجة خفيتْ عليَّ.

قيل: فتقليد معلم معلمك أولى من تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك؟ فإن قال: نعم، ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه، وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي إلى أصحاب رسول الله، وإن أبى ذلك نقض قولَه.

---

(١) جامع بيان العلم وفضله. (٢/ ٢٣٦).

(٢)الأم (٧/ ٣٠٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغرُ، وأقلُّ علماً، ولا يجوز تقليد من هو أكبرُ، وأكثرُ علماً، وهذا متناقض. فإن قال لأن معلمي، وإن كان أصغر، فقد جَمع علمَ من هو فوقه إلى علمه، فهو أبصرُ بما أخذ، وأعلمُ بما ترك.

قيل له: وكذلك مَن تعلم من معلمك، فقد جمع علم معلمك، وعلم من فوقه إلى علمه، فيلزمك تقليده، وترك تقليد معلمك، وكذلك أنت أولى أن تقلِّد نفسك من معلمك لأنك جمعتَ علمَ معلمك، وعلم من فوقه إلى علمك، فإن قاد قوله جعل الأصغر، ومَن يحدث من صغار العلماء أولى بالتقليد من أصحاب رسول الله ﷺ وكذلك الصاحب عنده يلزمه تقليد التابع، والتابع من دونه في قياس قوله، والأعلى الأدنى أبداً، وكفى بقول يئول إلى هذا قبحاً وفساداً »[1].

وفي الفقيه « في قياس قوله، مع ما يلزمه من تصويب من قلد غير معلمه في تخطئة معلمه، فيكون بذلك مخطئاً لمعلمه، ولتقليده إياه ».

وقال الذهبي: معلقا على كلام الإمام مالك بن أنس: « كلُ أحدٍ يُؤخذ من قوله، ويُترك، إلا صاحب هذا القبر ﷺ »: « ولا ريب أن كلَّ من أنس من نفسه فقهاً، وسعةَ علمٍ، وحسنِ قصدٍ، فلا يسعه الالتزام بمذهبٍ واحدٍ في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل، ولاح له الدليل، وقامتْ عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل بما تبرهن، ويقلد الإمام الآخر بالبرهان، لا بالتشهي والغرض »[2].

تنبيهان:

التنبيه الأول: قد يفهم من الأقوال التي سردناها في ذم التقليد أنَّ على العوام أن يجتهدوا في النصوص للوصول إلى حكم المسألة، وهذا قطعا غير مراد فإن ذلك غير مستطاع للعوام والأميين وأشباههم.

---

(1) الفقيه والمتفقه (ص ٤١٩) جامع بيان العلم وفضله (٢/ ٢٣٢ــ ٢٣٣).

(2) سير أعلام النبلاء (٨/ ٩٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ولا خلاف بين أهل العلم أن العامة لا تجتهد في النصوص، بل تُقلِّد علماءها فيما يطرأ عليها من المسائل، وما أشكل عليها من أمور دينها، ولكن لا يجوز لها أن تتقيد بقول واحدٍ من العلماء، وترك كل من عداه، ولو كانوا أعلم منه، فهذا في حقهم تقليدٌ مذمومٌ، وترجيحٌ لشخص على الجميع بغير مُرجِّح، بل يسأل هذا تارة كما يسأل ذاك تارة أخرى كما كان عليه الناس في عهد الصحابة.

قال ابن عبد البر: « إن العامة لا بد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة، ولا تصل بعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها، وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. والله أعلم »[1].

ومن عجز عن الوصول إلى حكم الشرع في بعض المسائل يجوز فيها التقليد لغيره.

من عجز عن إدراك الحكم الشرعي بدليله، فلا مفر له من الرجوع إلى أهل العلم في ذلك، ويكون معذوراً في ذلك لأن الله لا يكلف نفساً إلا سعها.

قال ابن تيمية: « والتفقه في الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهاً في الدين، لكن من الناس من قد يعجز عن معرفة الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيسقط عنه ما يعجز عن معرفته، ويلزمه ما يقدر عليه »[2].

التنبيه الثاني: قد يقول قائل: يلزم من النهي عن التقليد أن يكون كل العلماء مجتهدين. فيجاب عن هذا بجوابين بالنفي تارة وبنعم تارة.

---

(1) جامع بيان العلم وفضله ». (٢/ ٢٣٠).

(2) مجمو ع الفتاوى (٢٠/ ٢١٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الأول: يجاب بالنفي، فيقال: ليس بالضرورة أن يكون العالم بسبب ذلك مجتهداً مطلقاً لأن بين التقليد وبين الاجتهاد المطلق درجةً وسطى، وهي اتباع الدليل إذا ظهر، وهذه الدرجة يقدر عليها العلماء، ولو لم يكونوا مجتهدين، فمَن منهم لا يدرك الراجح من المرجوح في المسألة إذا استعرض أقوال أهل العلم بنزاهة وتجرد. وقد رأينا بعض أهل العلم قديماً وحديثاً يُرجِّحون بين الأقوال بما ظهر لهم من الدليل دون التقيد بقول إمامٍ واحدٍ.

قال السبكي فيما إذا خالف قول الإمام الذي يقلده حديثاً ثابتاً عن النبي « والأولى عندي اتباع الحديث، وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي ﷺ، وقد سمع ذلك منه، أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله، وكلُّ أحدٍ مكلفٌ بحسب فهمه »[1].

قلت: لم يمنع كون السبكي وهو من أتباع الشافعي أن يخرج عن مذهبه فيما ترجح غيرُه من المذاهب الأخرى لورود حديث صحيح. ولم يقل أحد بأن السبكي صار بذلك مجتهداً مطلقاً.

ثم إن هذا الشوكاني وهو من المتأخرين: لم يدَّعِ لنفسه يوماً الاجتهادَ المطلق، ولم يمنعه ذلك من الترجيح بين الأقوال بالدليل في كل كتبه، ولهذه الميزة قد وضع الله لكتبه القبول في الأرض، فأقبل عليه الناس في كل البلدان.

وأما القول بأنه لا يقدر على معرفة الراجح من المرجوح في المسائل الخلافية إلا المجتهد فليس إلا مكابرة. القصد منها حماية التقليد.

الثاني: يجاب بنعم، فيقال: حتى لو فرضنا جدلا أن اختيار الراجح من الأقوال بالدليل، وعدم التقيد بقول إمام واحد يفضي بالإنسان إلى أن يصير بذلك مجتهدا. نقول: فليكن لأن المحظور الذي يلزم من ذلك أهون من المحظور

([1]) رسالة " معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي " (٣/ ١٠٣) بواسطة مجموع الفتاوي لابن تيمية وكتاب (الحديث حجة بنفسه) للألباني ومصادر أخرى.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الذي يلزم من فعل المقلد الذي يتابع إمامه على خطأ يعلمه لأن البقاء على خطأ يظنه المرء صواباً أهون من البقاء على خطأ يعلمه أنه خطأ.

خامسا: أقاويل الصحابة: أقوال الصحابة على ثلاثة أقسام:

إما أن يتفقوا جميعاً على حكم المسألة، فهذا إجماع، أو يختلفوا فيها فلا حجة في قول أحد على الآخر، ولا على غيرهم ممن جاء بعدهم بل يؤخذ منها ما ترجح دليله وهذان القسمان لا خلاف بين أهل العلم فيهما والقسم الثالث: أن يقول أحدهم قولا ولا ينقل عن غيره من ا لصحابة ما يوافقه أو يخلافه، وهذا الذي اختلف فيه أهل العلم في الاحتجاج به.

مذهب الشافعي في أقوال الصحابة

سئل الشافعي فقيل له: أرأيت أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها؟

قال: « أقوال أصحاب رسول الله إذا تفرقوا في أقاويلهم نصير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أوكان أصح في القياس »[1].

قول الصحابي الواحد عند الشافعي إذا لم يُعرف له مخالف

سأل سائل الإمام الشافعي فقال: أفرأيت إذا قال الواحدُ منهم القولَ لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقةً ولا خلافاً، أتجد لك حجةً باتباعه في كتاب، أو سنة، أوأمرٍ أجمع الناسُ عليه، فيكون من الأسباب التي قلتَ بها خبراً؟

قلت (أي الشافعي) له: « ما وجدنا في هذا كتاباً، ولا سنةً ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرةً، ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذوا به منهم، قال: فإلي أيِّ شيءٍ صرتَ من هذا، قلت: إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتاباً، ولا سنةً، ولا إجماعاً، ولا شيئاً في معناه يحكم له

([1]) الرسالة (٦٧٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

بحكمه، أو وجد معه قياس، وقلَّ ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا »[1].

قال ابن كثير: « وهذا من أدل دليل على أن مذهبه أن قول الصحابي حجة، وهو الذي عوَّل عليه البيهقي وغيرُه من الأصحاب، ثم قال ابن كثير: وزعم الأكثرون منهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني أنه رجع عن هذا في الجديد ورأي فيه أن قول الصحابي ليس بحجة »[2].

قلت: وبالرجوع إلى كتب الشافعية تبين لي أن الشافعي ــ رحمه الله ــ كان في القديم يذهب إلى الاحتجاج بقول الصحابي مطلقا سواء انتشر، أو لم ينتشر، ثم رجع في الجديد عن هذا، وقال بحجية قول الصحابي إذا انتشر، ولم يعلم له مخالف، وهو الذي يفهم من قوله: « وقل ما يوجد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره من هذا ». لأنه لا يعلم عدم المخالفة له إلا بالانتشار، وهذا القول في الرسالة كما ترى، وهي من كتبه في الجديد.

ولخص النووي هذه المسألة بقوله: « وإن انتشر قول الصحابي فله ثلاثة أحوال:... الحال الثالث: أن يسكتوا، فلا يصرحوا بموافقته، ولا مخالفته، فاختار الغزالي في المستصفى أنه ليس بحجة، والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب أنه حجة لأنهم لو خالفوه لاعترضوا عليه لكن هل هو إجماع أم حجة غير إجماع وجهان »[3].

القسم الثاني: منهجية الاستدلال بالحديث عند الإمام الشافعي

بيان مفردات العنوان

المنهجية: مصدر صناعي مُحدَث مأخوذ من المنهج، وهو الطريق الواضح

---

(1) الرسالة (ص: ٦٧٢).

(2) المناقب لابن كثير (ص ١٧٣).

(3) روضة الطالبين (١١/ ١٤٧/ ١٤٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

والاستدلال: طلب الدليل، فالسين والتاء في الفعل ومشتقاتِه للطلب.

والدليل في الأصل: ما يلزم من العلمِ به العلمُ بشيءٍ آخرَ، فالأول: الدال، والثاني: المدلول[1]. والمراد بالدليل هنا ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري[2].

الحديث لغة: ضد القديم. وفي اصطلاح المحدثين: « كلُّ ما أضيف إلى النبي ﷺ من قولٍ، أو فعل، أو تقرير، أو صفة »[3].

وبعد تعريف المفردات التي يتركب منها العنوان يحسن بنا أن نُعرِّف العنوان ككل، فنقول: نعني بمنهجية استدلال الشافعي بالحديث: الخطة التي رسمها الشافعي لنفسه في أحاديث رسول الله استدلالا واحتجاجا، قَبولاً ورَداً.

وإنما عبرت عنها بالمنهجية لأن الشافعي اتخذ ذلك منهجاً التزم به في حياته العلمية، وطريقة سار عليها في التعامل مع أحاديث رسول الله لا يحيد عنها أبداً.

توضيحات حول طريقة اختيار المنهجية من كلام الشافعي

١ــ المنهجية كما يدل عليه اسمها لا تؤخذ إلا من كلام، له طابَعٌ كُلِّيٌ تتحدَّدُ من خلاله رؤية معينة في الحديث عند الاحتجاج به عند الشافعي.

٢ــ إن الشافعي ــ رحمه الله ــ قد وضع مؤلفاته على شكل حوارات ومناظرات لأني ما رأيته إلا نادرا تكلم على مسألة دون ذكر إيراد اعتراض على نفسه من مناظر، فأقوم بحذف كلام المناظر الذي يتخلل بين ثنايا كلام الشافعي.

٣ ــ إن الإمام الشافعي قد يستطرد الكلام في المسألة الواحدة يناقشها من عدة وجوه، وقد يخرج عنها إلى الكلام على مسائل أخرى لها علاقة بها، فحرصاً مني على عدم الإطالة أقتصر على موضع الشاهد من كلامه الطويل. وقد يتم

---

(١) انظر في التعريفات للجرجاني (ص ٦٧).

(٢) الإحكام للآمدي (١/ ٢٧).

(٣) انظر في فتح المغيث ١/ ١٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

تكوين المنهجية من خلال جمع المتفرق من كلامه المنثور في صفحات متعـــددة على أن لا أخرج من نص كلامه واضعاً ثلاث نقاط للدلالة على أن هناك كلاماً محذوفاً شريطة أن يتم المعنى بالمذكور من كلامه.

٤ــ قد يكون للشافعي في المنهجية الواحدة نصوص كثيرة في كتبه تتفق دلالاتها، وتختلف ألفاظها فإنني ــ والحالة هذه ــ أختار منها اثنين أو ثلاثة على أن تكون أجمعها وأدلها على المقصود.

إنني في الغالب أُمهِّد لكلام الشافعي قبل إيراده، ثم بعد الانتهاء منه أعلق عليه بما يكشف عن مراده في المنهجية، ويدل القارئَ على موضع الشاهد منـــه، وقد استشهد من كلام العلماء بما يدعم منهجيته إن دعت الحاجة إليه.

المنهجية الأولى: إثبات أن السنة النبوية بأقسامها وحيٌ من الله تعالى

إن هذه المنهجية المتعلقة بحقيقة السنة وماهيتها هي الأساس الذي ينـــبني عليه كلُّ ما عداها من منهجياته الأخرى، وقصدُ الشافعي من إثبات كون السنة وحيا أن يتوصل بذلك إلى وجوب التسليم بها كحجة شرعية، وتقديمها على كلِّ ما ليس بوحيٍ كالقياس، وعمل أهـــل المدينـــة، وأقـــوال الـــصحابة، ومَـــن دونهم،ويستلزم ذلك الرد على من كل من يشكك فيها، أو يطعن في حجيتها.

وللشافعي طريقتان في إثبات كون السنة وحياً من الله تعالى

الطريقة الأولى: تفسير الحكمة الواردة في القرآن المقرونـــة بكتـــاب الله بالسنة، وإذا ثبت أنها هي السنة تعيَّن كونُها وحيا من الله بنص القرآن. وفي هذا يقول الشافعي: « وفي قوله تعالى { هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة}[الجمعة: ٢] فقد علمنـــا أن الكتاب كتاب الله، وأما الحكمة فسنة رســـول الله ﷺ . وفي قولـــه تعـــالى:{ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خـــبيرا }[الأحزاب: ٣٤]. قال الشافعي: فأخبر أنه يتلى في بيوتهن شيئان. ثم قال: فـــإن

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قلت: فهذا القرآن يتلى، فكيف تتلى الحكمة، قلت: إنما معنى التلاوة أن ينطق بالسنة كما ينطق بالقرآن[1]. ثم قال: فهذه أبين في أن الحكمة غير القرآن من الأولى »[2].

وقال الشافعي في موضع آخر: « وفيما كتبنا في كتابنا من ذكر ما منَّ الله به على العباد من تَعلُّم الكتابِ والحكمةِ دليلٌ على أن الحكمةَ سنةُ رسول الله ﷺ »[3]. ثم:« ففرض الله على الناس اتباع وحيه، وسنن رسوله، ثم أورد خمس آيات في مواضع متعددة من القرآن الكريم، وفي جميعها عُطِف الحكمة على الكتاب: منها قوله تعالى ﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ﴾ [النساء:١١٣].

قال: « فذكَر الله الكتابَ، ــ وهو القرآن ــ وذكر الحكمةَ، فسمعتُ مَن أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمةُ سنةُ رسولِ الله، وهذا يشبه ما قال ــ والله أعلم ــ لأن القرآنَ ذُكِرَ، وأُتْبِعَتْهُ الحكمةُ، وذكرَ اللهُ مَنَّه على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة، فلم يجز ــ والله اعلم ــ أن يقال: الحكمة ها هنا إلا سنةُ رسولِ الله، وذلك أنها مقرونةٌ مع كتاب الله، وأن الله افترض طاعةَ رسوله، وحتَّم على الناس اتباعَ أمرِه... »[4].

الطريقة الثانية: حتى ولو قلنا إن السنة ليست وحيا من الله مباشرة فإنها في كل الاحتمالات تؤول إلى كونها وحيا من الله.

إن من يقول إن السنة ليست كلها وحياً من الله مباشرة لأنها قد تكون إلهاماً، أو اجتهاداً يُقرِّهُ الله.أو تفويضاً مِن الله إليه في تشريع بعض أحكام بإذن من الله، فإن السنة على هذا القول يؤول أمرها إلى كونها وحياً من الله.

---

(1) وفي جماع العلم المطبوع هكذا (إنما معنى التلاوة أن ينطق القرآن والسنة كما ينطق بها) وهو غير واضح

(2) جماع العلم (ص ١٥، ١٦) باختصار.

(3) الرسالة (ص: ٣٢).

(4) الرسالة (ص: ١٤٣ــ١٤٥).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وإلى هذا أشار الشافعي بقوله: « سنة رسول الله ﷺ وحيٌ وبيانٌ عن وحيٍ، وأمرٍ جعله الله تعالى إليه بما ألهمه من حكمته، وخصَّه به من نبوته، وفرضَ على العباد اتباعَ أمر رسول الله ﷺ في كتابه، ثم قال: وليس السننُ كلُّها تعدو واحداً من هذه المعاني التي وصفتُ باختلاف مَن حكيتُ عنه من أهل العلم، وأيُّها كان، فقد لزَّمه الله تعالى خلقَه، وفرض عليهم اتباعَ رسولِه فيه، وفي انتظار رسول الله ﷺ الوحيَ في المتلاعنين حتى جاءه، فلاعن [1]... دلالةٌ على أن سنته لا تعدو واحداً من الوجوه التي ذهب إليها أهلُ العلم بأنها تبين عن كتاب الله إما برسالة من الله، أو إلهام له، وإما بأمر جعله الله إليه لموضعه الذي وضعه من دينه وبيان لأمور منها »[2].

وأدنى مراتب السنة في كل ما ذكره الشافعي أن تكون إقرارًا من الله نبيه ﷺ على ما نطق به، وذلك وحده كافٍ في إثبات كونها وحياً من الله، لأن الله لا يُقِرُّ نبيه ﷺ على باطل. قال الشافعي: « لم يسن رسولُ الله شيئاً قط إلا بوحيٍ الله ــ عزَّ وجل ــ فمن الوحي ما يُتلى، ومنه ما يكون وحياً إلى رسوله، فيستنُّ به »[3].

الخلاصة: لا يشك عاقل نظر إلى تلك الأدلة بإنصاف في أن السنة وحي من الله، وإن كانت هي دون القرآن، فالقرآن يختلف عن السنة في كون كلِّه متواتراً، ومعجزاً، ومُتَعبَّداً بتلاوته لأن لفظَه ومعناه من الله، والسنةُ لفظُها من النبي ﷺ، ومعناها من الله، فلهذا جاز روايتُها بالمعنى في أصح قولي أهل العلم.

المنهجية الثانية: من قَبِلَ عن الله القرآنَ وجب عليه أن يقبل السنةَ عن رسوله ﷺ.

---

(1) قصة المتلاعنين وانتظار النبي الوحي فيها من الله في صحيح البخاري برقم (٤٧٤٧)

(2) الأم للشافعي [٥ /١٢٧].

(3) الأم للشافعي (٧/ ٢٩٩). ونقله عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار [١ /١٠٢].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال الشافعي: « ... وأن ما قبل عنه (أي الرسول) فعن الله عزَّ وجل قبل لأنه بكتاب الله قَبِل »[1].

وقد أبان الشافعي في النص السابق عن تلازم الأمرين وأن لا انفكاك لأحدهما عن الآخر إذ هما من الله، فمن أخذ أحدهما دون الآخر كمن آمن ببعض الكتاب، وكفر ببعضه الآخر، وهو طبع اليهود.

وفي هذه المنهجية الرد على جماعات كثيرة تختلف أسماؤها، وتتفق أهدافها ممن يرُدُّ أحاديثَ رسول الله جملة، أو يشترط لقَبولها شروطاً لا تتوفر في كثير منها. وقد أفصح الشافعي عن مقولتهم في إنكار سنة رسول الله في باب تثبيت خبر الواحد.

وبالتتبع عُلم أن المعتزلة هي المعنية بهذا الرد لأنهم أشد الفرق عداوةً لسنة رسول الله ﷺ قديماً، ومنهم استمد كل من جاء بعدهم جميع الشبه التي تثار حول السنة، والتشكيك في حجيتها.

فالأخذُ بالقرآن يستلزم الأخذ بسنة رسول الله لأن القرآن الكريم في آيات كثيرة يأمر بأخذ سنة رسول الله، قال تعالى: « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ».[الحشر: ٧] قال الشافعي: « أمرنا الله تعالى أن نأخذ ما آتانا، وننتهي عما نهانا، و لم يجعل لأحدٍ بعده »[2].

بل ولا تتحقق للعبد طاعة الله إلا بطاعة رسوله، ولا تتحقق طاعة الرسول إلا بامتثال أمره، واجتناب نهيه، ولا يمكن معرفةُ ذلك إلا بالرجوع إلى سنته والعمل بها قال تعالى: « من يطع الرسول فقد أطاع الله » [النساء: ٨٠].

---

(١) الأم للشافعي [٣ /٣].

(٢) الأم للشافعي [٧ /٣٤].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال الشافعي « فأبان الله أن قد فرض على نبيه اتباع أمره، وشهد له بالبلاغ عنه، وشهد به لنفسه، ونحن نشهد له به تقرباً إلى الله بالإيمان به، وتوسلاً إليه بتصديق كلماته »[1].

المنهجية الثالثة: السنة بالنسبة تقع من كتاب الله على ثلاثة وجوه

نظرة الناس إلى صلة السنة بالقرآن متباينة، فمنهم من يرى أن السنة قاضية على كتاب الله، وهي المرجع إذا اختلفا. قال يحيى بن أبي كثير أحد التابعين « السنة قاضية على الكتاب ليس الكتاب قاضياً على السنة »[2].

وعلى هذا القول لو وُجد منهما ما يظهر منه الاختلاف، فالعبرة بما ورد في السنة لأنها مبينة لمعنى كتاب الله. ومنهم من هو على العكس من ذلك، فيرى أن العبرة بما في كتاب الله ولا يؤخذ من السنة إلا ما وافق الكتاب دون ما خالفه ـــ وهو مذهب الفرق الكلامية كافة.

والفريق الثالث: ـــ وهو الوسط بين الفريقين ـــ يرى أن سنة رسول الله تسير مع كتاب الله جنباً إلى جنبٍ، ولا تخالفه في شيءٍ مما جاء فيه لأن كلاً منهما وحيٌ من الله، وان اختلفت جهتهما في المجيء إلى الرسول، والوحيُ من الله لا يتصور أن يخالف بعضُه بعضاً، وهذا هو رأي الشافعي وجمهور أهل العلم. وبيان ذلك من ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: السنة النبوية بيان لكلام الله

إن من القرآن ما هو بين في نفسه فلا يحتاج إلى بيان من تفسير أو سنة، فهذا يجب العمل به فور وصوله إلينا قال الشافعي « فرْضُ الله في كتابه من

---

(1) الرسالة (ص ١٥٠).

(2) سنن الدارمي رقم الحديث (٦٢٨) والاعتبار في الناسخ للحازمي (١/٢٥).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وجهين: أحدهما أبان فيه كيف فرضُ بعضِها حتى استُغني فيه بالتنزيل عن التأويل والخبرِ، والآخر أنه أحكم فرضَه بكتابه، وبين كيف هي على لسان نبيه»[1].

لا خلاف بين أهل العلم في أن سنة النبي ﷺ بيانٌ لكتاب الله في توضيح مشكله، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، وبيان مجمله وغير ذلك من أنواع البيان قال تعالى ﴿ وأنزلنا إليك لذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾.[النحل: ٤٤].

فالرسول أعرف بمراد الله في كتابه من غيره لأنه هو المنزل عليه، والمأمون على وحيه. قال الشافعي: « فتقام سنة رسول الله مع كتاب الله مقام البيان عن الله عددَ فرضه كبيان ما أراد بما أنزل عاماً العامَ أراد به، أو الخاص، وما أنزل فرضاً، وأدباً، وإباحةً، وإرشاداً لا أن شيئاً من سنة رسول الله يخالف كتابَ الله في حال »[2].

وقال في موضع آخر: « ومنه ما أحكم فرضه بكتابه، وبيَّن كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه »[3].

ويدخل في هذا القسم أن يكون الشيء قد نُص عليه في السنة مثل ما نص عليه في القرآن لا زيادةً عليه، ولا نقصاناً منه، والقصدُ من هذا النوع التأكيد على ما في القرآن، وهو داخل في نوع البيان، وهذان القسمان محل اتفاق بين العلماء.

وفي هذا يقول الشافعي: « فلم أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبي ﷺ من ثلاثة وجوه: فاجتمعوا منها على وجهين: والوجهان يجتمعان، ويتفرعان: أحدهما: ما أنزل الله فيه نصَّ كتابٍ، فبيَّن رسولُ الله مثل ما نصَّ الكتاب،

---

(1) جماع العلم (ص ٧٣).

(2) اختلاف الحديث [ص ٣٥].

(3) الرسالة (١٠٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

والآخر مما أنزل الله فيه جملةَ كتابٍ، فبيَّن عن الله معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما »[1].

الوجه الثاني: سنة رسول الله تستقل بتشريع أحكام ليست واردة في كتاب الله. وهذا هو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة التي ذكرها الشافعي، وقد اختَلف فيه العلماء.

ملحوظة: قد اشتهر عند الناس عن الإمام الشافعي أنه يقول: إن سنة النبي ﷺ داخلة في كتاب الله، وأن كل ما قاله الرسول من سنته مما ليس منصوصاً في كتاب الله، فهو مما فهمه من كتاب الله، واعتمدوا على مثل قوله: « ومنها ما بينه عن سنة نبيه بلا نص كتاب، وكلٌّ شيءٍ منها بيانٌ في كتاب الله »[2].

قلت: لا يصح نسبة الرأي إلى إمام في مسألة لقوله فيها في مكان واحد قبل استعراض أقواله في تلك المسألة في بقية كتبه،أقول ذلك لأن الشافعي تكلم على هذه المسألة في أماكن متعددة، وفي كل موضع من القيود ما ليس في المكان الثاني. وبالتتبع لكلام الشافعي علمتُ أنه لم يجزم في هذا القسم برأي واضح بل أورده في مواضع كثيرة من كتبه على الاحتمال، وأنا أورد هنا نصاً واحداً من نصوصه أراه أنه أوضح النصوص الواردة عنه في هذا الموضوع.

قال الشافعي: (... والوجه الثالث ما سن رسول الله ﷺ فيما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال: جعل الله له بما افترض من طاعته، وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يَسُنَّ فيما ليس فيه نص كتاب، ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب »[3].

---

(1) الرسالة (ص ١٥٤).

(2) الرسالة (ص: ١١٣).

(3) الرسالة (ص ١٥٤).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ثم قال الشافعي: « وأيُّ هذا كان فقد بيَّن الله أنه فرضَ فيه طاعةَ رسولِه، و لم يجعل لأحدٍ من خلقه عذراً بخلافِ أمرٍ عرفه مِن أمر رسول الله، وأن قد جعل الله بالناس الحاجة إليه في دينهم... ليعلم من عرف منها ما وصفنا أن سنته ﷺ إذا كانت سنةً مبينة عن الله معنى ما أراد من مفروضه فيما فيه كتاب يتلونه وفيما ليس فيه نصُّ كتابٍ أخرى، فهي كذلك أين كانت لا يختلف حكم الله، ثم حكم رسوله، بل هو لازم بكل حال »[1].

ومن كلامه السابق يُفهم أن سنة النبي ﷺ يجب العمل بها سواء قلنا: إنها كلها مما فهمها النَّبي ﷺ من كلام الله، أو قلنا: إن بعضاً منها قد يستقل بذكر أحكام لم ترد في كتاب الله. و عليه فإن الخلاف بين القولين بناء على ما فسره الشافعي يكون خلافاً لفظياً لا يترتب عليه أثر.

الشافعي ــ رحمه الله ــ في هذا القسم الثالث يُؤكِّد دائماً على أن النتيجة واحدة، وأنه يجب على الجميع أن يعملوا بما أُمِرُوا به في السنة سواء قلنا إنها وحي من الله مباشرة، أو أنها من النبي لكن بإقرار من الله، فالسنة في كلا التقديرين من الله في النهاية قال الشافعي: « ومنه ما سن رسول الله ﷺ مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعةَ رسوله ﷺ والانتهاءَ إلى حكمه، فمن قَبِلَ عن رسول الله، فبفرض الله قبل »[2].

مع أننا نرى أن الراجح في هذه المسألة أن سنة النبي ﷺ تستقل بتشريع أحكام لم ترد في كتاب الله، وذلك بإذن وإقرار من الله تعالى كتحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، وكتحريم كثير من البيوع المنهية عنها وغير ذلك، والقول إن ذلك يفهم من كتاب الله لا يخلو من التكلف، والتحميل على النص بما لا يحتمل.

([1]) الرسالة (ص ١٦٤ــ١٦٥).

([2]) الرسالة (ص ١٠٧).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الوجه الثالث: سنة رسول الله لا تخالف كتابَ الله أبداً

وإنما تعرَّض الشافعي لهذا الموضوع لأن فِرَقاً كثيرةً من أهل الكلام ضربوا سنة رسول الله بكتاب الله ليتوصلوا بذلك إلى رد السنة في باب العقائد جملة وتفصيلا لأن معظمها عندهم ظنية الثبوت، والعقيدة لا بد أن يكون دليلها قطعي الثبوت كما هو مذهب المعتزلة. قال الشافعي: «... واستُدل أنه لا تخالف له سنةٌ أبداً كتابَ الله، وأن سنته، وإن لم يكن نصُّ كتاب لازمةٌ بما وصفتُ من هذا مع ما ذكرتُ سواه مما فرضَ الله من طاعته رسولَه »[1].

وقال في موضع آخر: « كل ما سنَّ رسول الله مع كتاب الله من سنته فهي موافقةٌ كتابَ الله في النص بمثله، وفي الجملة بالتبيين عن الله، والتبيينُ يكون أكثرَ تفسيراً من الجُملة »[2].

لا يعقل أن تخالف سنة رسول الله كتاب الله بحال من الأحوال لأنها هي التي تبين ما أشكل علينا من معانيه، وتُوضِّح ما خفي علينا من مقاصده، فقال الله لنبيه: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).

قال الشافعي: « إن السنة إذا كانت منصوصة بينة، لم يدخل عليها تأويل كتاب إذ النبي ﷺ أعلم بمعنى الكتاب، ولا تأويل حديثِ جملةٍ (عام) يحتمل أن يوافق قول النبي ﷺ المنصوص، ويخالفه، وكان إذا احتمل المعنيين أولى أن يكون موافقاً له، ولا يكون مخالفاً فيه، ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحدٌ عن النبي ﷺ إذا كان ثقةً »[3].

وهذا هو المنطق السليم وإلا فكيف يتصور أن يأمرنا الله في كتابه باتباع رسوله وطاعته فيما أمر به، أو نهى عنه، ثم نتوهم بعقولنا أن سنته التي هي بيان

---

(1) الرسالة (ص ٢٣٢).

(2)الرسالة ص ٢٤٤).

(3) الأم [٧/ ٣١٨].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

للقرآن تخالف كتاب الله، فهذا في الحقيقة يعود بالنقض ليس على السنة فحسب بل على الكتاب الآمر بأخذ ما آتانا الرسول والانتهاء عن كل ما نهانا عنه.

إن رد السنة بعقول البشر لم يقف عند أصحاب الكلام بل انتقلت منهم تلك العدوى إلى أهل الرأي من الفقهاء، فردوا كثيراً من أخبار الآحاد بحجة مخالفتها لظاهر القرآن، بل وُجد في مدرسة أهل الحديث مَن وافق أهل الرأي برد بعض خبر الواحد إن خالف ظاهر القرآن كالإمام مالك [1].

فرد عليهم الشافعي جميعاً بقوله: « قول مَن قال: تُعرض السنة على القرآن، فإن وافقتْ ظاهرَه وإلا استعملنا ظاهر القرآن، وتركنا الحديث جَهِل لما وصفتُ، فأبان الله لنا أن سنن رسوله فرضٌ علينا بأن ننتهي إليها لا أن لنا معها من الأمر شيئا إلا التسليم لها واتباعها، ولا أنها تعرض على قياس، ولا على شيء غيرها، وأن كلَّ ما سواها من قول الآدميين تبع لها »[2].

المنهجية الرابعة: الحديث إذا ثبت عن رسول الله يُكتَفى به، ولا يُلتفت إلى غيره.

الحديث إذا ثبت عن رسول الله برواية الثقات عنه، واتصل السند من أوله إلى منتهاه وجب العمل به عند الشافعي لا يتجاوزه إلى غيره، بل يجعله أصلا يبني عليه، قال الشافعي: « إذا حدث الثقة عن الثقة حتى ينتهي إلى رسول الله ﷺ فهو ثابت عن رسول الله، ولا نترك لرسول الله حديثاً أبداً »[3]. قال ابن حجر: « وكان مُعظِّماً للآثار مُقدِّما لها على الرأي متى بلغه الحديث لم يتجاوز القول بمقتضاه »[4].

---

(1) فإنه رحمه الله رد خبر الخثعمية، وهو في الصحيحين بظاهر قوله تعالى (ولله حج البيت من استطاع إليه سبيلا).

(2) اختلاف الحديث [٣٦].

(3) الأم للشافعي (٧/ ١٩١).

(4) توالى التأسيس (٧٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

بل إن الشافعي كان يرى أن ترك الحديث الثابت بعد العلم بصحته دليل على اختلال العقل عند فاعله لأنه لا يقدم على ذلك إلا من اختلطت عليه الأمور لخلل في عقله. قال ابن أبي حاتم الرازي حدثني الربيع بن سليمان المرادي سمعت الشافعي ـــ وذكر حديثاً ـــ عن النبي ﷺ فقال له رجل: يا أبا عبد الله تأخذ به؟ فقال: سبحان الله، أروي عن رسول الله ﷺ شيئاً لا آخذ به، متى عرفتُ لرسول الله ﷺ حديثاً (صحيحا) لم آخذ به، فأنا أشهدكم أن عقلي قد ذهب »[1]

وقد عُرف الشافعي بهذا المنهج الواضح من التقيد بحديث رسول الله، فأثنى عليه العلماء قال الإمام أحمد بن حنبل: « كان الشافعي إذا ثبت الحديث عنده قلَّده... »[2].

تنبيه: وهذا الذي ذكرناه من تقيد الشافعي بالحديث الصحيح لا يعني أنه لم يحتج أبدا بحديث ضعيف كما لا يعنى أيضا أنه لم يترك حديثاً صحيحاً، وإنما تعني هذه المنهجية أنه لا يحتج بحديث ضعيف يعلم أنه ضعيف كما أنه لم يترك حديثاً صحيحاً يعلم أنه صحيح، وإلا فإن الشافعي كغيره من الأئمة قد يحتج بالحديث الضعيف يظنه صحيحا، و هو ليس كذلك في نفس الأمر، قال البيهقي: « وقد يثق الشافعي ببعض من هو مختلف في عدالته على ما يؤدي إليه اجتهاده كما يفعله غيره »[3].

كذلك يمكن أن يَرُدُّ الحديثَ الصحيحَ لكونه وصل إليه من طريق غير ثابت، ولا أحد يحيط بجميع الأحاديث قال الشافعي: « لا نعلم رجلا جمع السنن، فلم يذهب منها عليه شيءٌ، فإذا جُمع علم عامة أهل العلم بها أتى على

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٦٧). والمناقب للبيهقي (١/ ٤٧٤).

(2) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٨١). سير أعلام النبلاء [١٠ /٢٦].

(3) معرفة السنن والآثار (١/ ٢١٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

السنن، وإذا فُرِّق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم ما كان ذهب عليه منها موجود عند غيره »[1].

فلا يقال في مثل هذا أنه احتج بالحديث الضعيف، أوأنه رد الحديث الصحيح لأنه ليس عنده كذلك، قال الترمذي: « وقد اختلف الأئمة من أهل العلم في تضعيف الرجال كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم »[2]. فما كان صحيحا عند فلان قد يكون ضعيفا عند غيره. فكم من رجل اختلف فيه يحيى القطان وابن مهدي، أو أحمد بن حنبل وابن معين، أو البخاري وعلي بن المديني، أو بوزرعة وأبو حاتم الرازيان، وهؤلاء أئمة الجرح والتعديل في عصرهم، فلا يعاب على الشافعي أن يحتَج برجل يُضعِّفه غيره، أو يرد حديث رجل يُوثِّقه غيره، وهو عنده ضعيف، فليس في هذا إشكال.

فالإمام الشافعي على سبيل المثال احتج بأحاديث مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف من جهة حفظه عند أئمة الحديث، وإن كان إماما في الفقه كما احتج بإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، وهو ضعيف بل هو متروك الحديث، وهذا مما أدى إليه اجتهاده في حقهما فلا يعاب على الشافعي، ولا غيره من أئمة الحديث إذا اعتمد على راو يعتقده ثقة، وهو في نفس الأمر ضعيف. وإنما يلام الشخص على ترك الحديث الصحيح مع علمه بصحته إلى الاحتجاج بما دونه كالقياس مثلا، أو يحتج بحديث يرى أنه ضعيف مع علمه بضعفه.

متى يصح الحديث عند الشافعي حتى يحتج به

قد علمنا من المنهجية الرابعة أن الحديث إذا ثبت عن النبي ﷺ يحتج به، ولا يلتفت إلى غيره لأنه في نفسه أصل لكن قد يتساءل المرء عما هو مطلوب للحديث حتى يثبت. بما أن الشافعيَّ من أئمة الحديث لم يعوِّل في بيان ما يصحُّ به

---

(1) الرسالة (ص١٢٠).

(2) علل الترمذي الصغير التي في آخر السنن (٦/ ٢٥٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الحديث على غيره من الأئمة بل بيَّن ذلك بنفسه بما لا مزيد عليه، ولو كان فقيها فقط لاضطر إلى نقل ذلك عن غيره من أئمة الحديث. قال الشافعي: « لا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أموراً.

١ــ من حدث به يكون ثقةً في دينه معروفاً بالصدق في حديثه

٢ــ عاقلاً لما يحدث به عالماً بما يحيل معاني الحديث من اللفظ إذا حدث من حفظه حافظاً لكتابه إن حدث من كتابه إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم. ٣ ــ بريا من أن يكون مدلِّساً يحدث عمن لقي ما لم يسمع منه.

٤ــ ويكون هكذا مَن فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي ﷺ أوإلى من انتهى به إليه دونه لأن كلَّ واحد منهم مُثبِتٌ لمن حدثه، ومُثبِتٌ على من حدَّث عنه فلا يُستغنى في كلِّ واحدٍ عما وصفتُ »[1].

والشافعي في هذا النص قد استوعب جميع الشروط التي تشترط للحديث حتى يصح، بل وزاد عليها بما لا بد منه.

لكن قد يقول قائل: ليس في كلام الشافعي ذكر للشذوذ ولا العلة، فالجواب أن قوله (إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم). يقصد بذلك أن يكون سالماً من الشذوذ والعلةِ لأن الراوي إذا لم يوافق أهل الحفظ تكون روايته معللة، ولا توجد علة بدون اختلاف الرواة، والشاذ جزء من العلة على أن الشافعي عرف الشاذ بمفرده كما سيأتي.

المنهجية الخامسة:وجوب الأخذ بالحديث الثابت بصرف النظر عن بلد الراوي

القصد من هذه المنهجية أن أهل الحجاز ــ وهم أهل مكة والمدينة وما جاورها من البلدان ــ كان عندهم تحفظٌ عن أحاديث البلدان الأخرى لا سيما العراق التي نشأ فيها كثيرٌ من الفرق الكلامية كما نشأ فيها التدليس، ولكون

([1]) الرسالة (ص ٣٥٦ــ٣٥٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الشافعي من أهل الحجاز كان في البداية على مذهبهم في التحفظ عن حديث أهل المناطق الأخرى. قال يونس بن عبد الأعلى قال الشافعي: «كل حديث جاء من العراق، وليس له أصل في الحجاز، فلا تقبله[1] وإن كان صحيحاً ما أريد إلا نصيحتك »[2].

قلت: لوأن الشافعي استمر على هذا الرأي لذهبت إمامتُه في الدين، ولكان قد فتح بذلك باب الشر على الأمة لأن ذلك يؤدى إلى أن يتعصَّب أهلُ كلِّ منطقةٍ بأحاديث شيوخهم كتعصب المقلدة لمذهب إمامهم في الفقه، وفي ذلك من الضرر على الدين مالا يخفى، ولكن الله عصم الشافعي من ذلك، فتداركه بالتصحيح والإعلان عن رجوعه فوراً.

روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إليه قال: قال أبي: قال لنا الشافعي: « أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحاً، فأعلموني كوفياً كان، أو بصرياً، أو شامياً حتى أذهب إليه إذا كان صحيحاً »[3].

وروى البيهقي أيضا بسنده إلى الشافعي أنه قال: « من عُرف من أهل العراق ومن أهل بلدنا بالصدق والحفظ، قبلنا حديثه، ومَن عُرف منهم من أهل بلدنا بالغلط رددنا حديثه، وما حابينا أحداً، ولا حملنا عليه »[4].

وهذا هو الصواب الذي لا يجوز القول بغيره لأن الصحابة، وهم نقلة الحديث عن رسول الله ﷺ قد تفرقوا في البلدان حينما اتسعت رقعة الإسلام،

---

(1) قال البيهقي: « وإنما رغب بعض السلف عن رواية أهل العراق، لما ظهر من المناكير والتدليس في روايات بعضهم، ثم قام بهذا العلم جماعة منهم ومن غيرهم، فميزوا أهل الصدق من غيرهم. فلله الحمد والمنة ». معرفة السنن للبيهقي (١/٦٤).

(2) سير أعلام النبلاء [١٠ /٢٥] وانظر بأطول منه في الآداب للرازي (ص ٢٠٠).

(3) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٩٥) والمناقب للبيهقي (٤٧٦). والمناقب لابن كثير (ص ١٥٩).

(4) معرفة السنن والآثار للبيهقي (١/٦٤). والمناقب للبيهقي (١/ ٥٢٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وذهبوا إلى كل الاتجاهات مجاهدين ودعاةً ومعلمين، والذين خرجوا منهم من المدينة ومكة أكثر ممن بقوا فيها، وعند كلٍّ منهم من الحديث ما ليس عند الآخر، وقد تلقى أهلُ كل بلدٍ الحديثَ عمن هو في بلدهم من الصحابة، فكيف يقال ـــ والحالة ما ذكر ـــ لا يحتج إلا بأحاديث طائفة منهم في منطقة واحدة دون غيرها من المناطق. وقد اشتهر عن الإمام الشافعي الرجوع عن ذلك المذهب قال الإمام الذهبي: « ثم إن الشافعي رجع عن هذا، وصحح ما ثبت إسناده لهم »[1].

المنهجية السادسة: تثبيت الخبر الواحد وبيان وجه الاحتجاج به في العقائد والدماء وسائر الأبواب.

وقبل الشروع في سرد الأدلة التي استدل بها الشافعي على تثبيت خبر الواحد أحب أن أشير إلى ثلاثة أمور مهمة:

الأولى: إن الشافعي قد تحدث عن تثبيت خبر الواحد بالأدلة والبراهين بما لم يسبق إليه، و لم يلحقه فيه من جاء بعده فيما أعلم، قال الإمام أحمد بن حنبل: « واحتج لخبر الواحد بكلام حسن. وحجة بينة »[2]. ومن أجل ذلك أقبل عليه المحدثون على كتبه، فتهافتوا على استنساخها. قال الإمام أحمد: « ما يشبَع صاحبُ حديث من كُتب الشافعي »[3]. ولإعطاء تصورٍ عن أهمية خبر الواحد في الشرع صدَّره بقوله: « وتثبيت خبر الواحد أقوى من أن احتاج إلى أن أُمثِّله بغيره بل هو أصل في نفسه »[4].

ثانيها: الباعث للشافعي على الكلام في تثبيت خبر الواحد هو سؤال سائل من طائفة زعمت أن لا حجة في خبر الواحد، فرد عليهم مبيناً مذهبَهم فيه دون التصريح باسم الشخص القائل له بذلك، ولا الطائفة التي ينتمي إليها فقال:

---

(1) سير أعلام النبلاء [١٠ /٢٤] .

(2) توالي التأسيس (٨٦).

(3) المناقب للبيهقي (٢٦٤). تهذيب الأسماء للنووي (ص ٨٦).

(4) الرسالة (ص ٣٦٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

تحت باب حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها: قال لي قائل[1] يُنسب إلى العلم بمذهب أصحابه أنت عربي، والقران نزل بلسان من أنت منه ...إلى أن قال: عندك حديث ترويه عن رجل عن آخر عن آخر، أو حديثان، أو ثلاثة حتى تبلغ به رسول الله ﷺ، وقد وجدتك ومن ذهب مذهبك لا تُبرِئُون أحداً لقيتموه وقدمتموه في الصدق والحفظ من أن يغلط، وينسَى، ويُخطئ في حديثه، بل وجدتكم تقولون لغير واحد منهم أخطأ فلان في حديث كذا، وفلان في حديث كذا ... ثم تقيمون أخبارهم مقام كتاب الله، وأنكم تُعطُون بها وتَمنَعُون بها »[2] فرد عليهم الشافعي بما لا مزيد عليه كما سترى.

ثالثها: إن الشافعي قد أطال الكلام على تثبيت خبر الواحد بحيث لو استعرضنا كل كلامه في تثبيت خبر الواحد في كتابه (الرسالة) فقط لجاء أكثر من جميع منهجياته الأخرى لأن الشافعيَّ تحدث عنه في كتاب الرسالة وحدها بما يصلح أن يكون بحثا متكاملا. ولو أضيف إليه ما كتبه عنه في باقي كتبه ككتاب جماع العلم لجاء كتاباً حافلاً.

فإذا كان الأمر كذلك فإنني أكتفي بذكر بعض الكليات العامة التي ذكرها كدعامة أساسية في تثبيت خبر الواحد مُصنِّفا إياها إلى مجموعات واضعاً كلَّ مجموعةٍ متفقةٍ تحت صنفٍ واحدٍ مقتصراً منها على مثال واحد لأن ما لا يدرك كله لا يترك جلُّه، فأقول ــ وبالله التوفيق ــ:

الصنف الأول من الأدلة: الأحاديث التي حثَّ النبيُّ ﷺ فيها على حفظ السنة، وأدائها وتبليغها إلى الناس فرادى وجماعات، وفيها الدلالة أن الحجة تلزم بالواحد منهم لزومها بالجماعة.

([1]) ويمكن أن يكون هذا القائل إبراهيم بن إسماعيل بن علية أحد كبار الجهمية لأنه كلم الشافعي في خبر الواحد فقال له الشافعي « خبرني عن خبر الواحد العدل بإجماع دفعته أم بغير إجماع قال: فانقطع إبراهيم و لم يجب وسر القوم بذلك . انظر في المناقب للبيهقي (ص ٢١٢).

([2])جماع العلم (ص: ١٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ومن هذا الصنف ما ذكره الشافعي بقوله: أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن النبي ﷺ قال: نضَّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها، ووعاها وأداها، فربَّ حاملِ فقهٍ غيرِ فقيه، وربَّ حاملِ فقهٍ إلى مَن هو أفقهُ منه[1].

قال الشافعي مبيناً وجهَ دلالةِ الحديثِ على احتجاج خبرِ الواحدِ: « فلما ندب رسول الله ﷺ إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امرأً يؤديها، والامرءُ واحد دل على أنه لا يأمر أن يؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أُدِّيَ إليه لأنه إنما يؤدَّى عنه حلال (يؤتى) وحرام يجتنب، وحدٌّ يقام، ومال يؤخذ ويعطى، ونصيحة في دين ودنيا، ودل على أنه قد يحملُ الفقهَ غيرُ فقيهٍ يكون له حافظاً، ولا يكون فيه فقيهاً »[2].

الصنف الثاني: ذَكَرَ مجموعةً من الأحاديث، وفيها كلِّها أن شخصاً واحداً حدَّث لجماعة من الناس بما سمعه من النبي ﷺ، فاستعمل الجميع حديثه، وعملوه وفي ذلك يقول الشافعي: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آتٍ، فقال: إن رسول الله قد أُنزِلَ عليه قرآنٌ، وقد أُمِرَ أن يستقبل القبلةَ، فاستقبِلُوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة »[3].

ولبيان وجه دلالة هذا الحديث على العمل بخبر الواحد قال الشافعي: « وأهلُ قباء أهلُ سابقةٍ من الأنصار وفقهٍ، وقد كانوا على قبلةٍ فرضَ الله عليهم استقبالاً، و لم يكن لهم أن يدَعوا فرضَ الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة، و لم يلقوا رسول الله، و لم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون

---

(1) رواه الشافعي في الرسالة (ص ٣٧٩) وأبو داود في سننه برقم (٣٦٦٠) وأحمد في مسنده برقم (١٣٣٥٠) وصححه ابن حبان في صحيحه برقم (٦٦).

(2) الرسالة (ص ٣٨٠).

(3) رواه الشافعي في الرسالة (ص ٣٨٢) ورواه أيضا البخاري برقم (١٤٨٣) ومسلم برقم (٥٢٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

مستقبلين بكتاب الله، وسنة نبيه سماعاً من رسول الله، ولا بخبرِ عامةٍ، وانتقلوا بخبر واحدٍ إذ كان عندهم من أهل الصدق عن فرض كان عليهم، فتركوه إلى ما أخبرهم عن النبي ﷺ أنه حدث عليهم من تحويل القبلة، ولم يكونوا ليفعلوه إن شاء الله بخبر إلا عن عِلْمٍ بأنَّ الحجةَ تثبت بمثله إذا كان من أهل الصدق »[1].

ومما يجدر ذكره هنا قول الشافعي في الحديث الذي تفرد به أبو سعيد الخدري[2] « فكانت حجتنا عليه أن المحدث به لما كان ثقة اكتُفى بخبره، ولم نرده بتأويل، ولا بأنه لم يروه غيرُه، ولا بأنه لم يُرو عن أحد من الأئمة مثلُه اكتفاء بسنة رسول الله عما دونها »[3].

الصنف الثالث من الأدلة: إرسالُ رسلٍ كثيرةٍ إلى قبائل، ومناطق، ودول وهم فرادى للتبليغ عن رسول الله، وفي هذا يقو الشافعي: « وقد فرَّق النبيُّ ﷺ عُمَّالا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرقهم عليها (فذكرهم الشافعي جميعا) فبدأ بقيس بن عاصم، وانتهى ببعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وأمره أن يقاتل مَن أطاعه مَن عصاه، ويعلمهم ما فرض الله عليهم، ويأخذ منهم ما وجب عليهم...)[4].

قال الشافعي مبيناً وجهَ دلالةِ ذلك على وجوب العمل بخبر الواحد « ولم يكن لأحدٍ عندنا في أحد مما قدم عليه من أهل الصدق أن يقول: أنتَ واحدٌ، وليس لك أن تأخذ منا ما لم نسمع رسولَ الله ﷺ يذكر أنه علينا، ولا أحسبه بعثهم مشهورين في النواحي التي بعثهم إليها بالصدق إلا لما وصفت من أن تقوم بمثلهم الحجةُ على من بعثه إليه »[5]. إلى أن قال: ولم تزل كتبُ رسول الله تنفذ

---

(1) الرسالة (ص:٣٨٢ــ ٣٨٣).

(2) أي حديث ليس فيما دون خمسة أو سق من التمر صدقة رواه مسلم (٩٨٠).

(3) الأم ٧/ ٣١٧).

(4) الرسالة (ص ٣٨٩).

(5) الرسالة (ص ٣٩٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

إلى ولاته بالأمر والنهي، ولم يكن لأحدٍ من ولاته تركُ إنفاذ أمـــرِه، ولم يكـــن لِيبعثَ رسولاً إلا صادقاً عند من بعثه إليه »[1].

الصنف الرابع من الأدلة: أرسل الله رسلاً إلى أمم، ومعظمهم فـــرادى، فقامت الحجة عليهم بذلك.

قال الشافعي: قال الله ﴿ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ﴾ [نوح: ١]وقال !﴿ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل ﴾ [النساء: ١٦٣] وقال: ﴿وإلى عـــاد أخـــاهم هودا﴾ [الأعراف: ٦٥]وقال ﴿ وإلى ثمود أخاهم صالحا﴾ الأعـــراف [٧٣] وقال ﴿وإلى مدين أخاهم شعيبا ﴾ [الأعراف ٨٥] وقال لنبيه محمد﴿ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ﴾[2] [النساء ١٦٣].

ولبيان وجه دلالتها على وجوب العمل بخبر الواحد قـــال الـــشافعي: « فأقام جل ثناؤه حجتَه على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم، وكانت الحجة بها ومن بعدهم، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه ســـواء تقـــوم الحجة بالواحد منهم قياماً بالأكثر. »[3].

الصنف الخامس من الأدلة: اتفاقُ أئمةِ التابعين ومن بعدهم على احتجاج خبر الواحد بما يشبه الإجماع عليه عندهم، وفي ذلك قال الشافعي: « ووجـــدنا عطاء وطاوس، ومجاهد وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد، وعبيد الله بـــن أبي يزيد، وعبد الله بن باباه، وابن أبي عمار، ومحدثي المكيين، ووجدنا وهب بن منبه هكذا ومكحولا بالشام وعبد الرحمن بن غنم، والحسن، وابن سيرين بالبـــصرة والأسود، وعلقمة، والشعبي بالكوفة، ومحدثي الناس وأعلامهم بالأمصار كلـــهم

---

(1)الرسالة (ص: ٣٩١).

(2) الرسالة (ص: ٤٠٣).

(3) الرسالة (ص: ٤٠٤).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

يُحفظ عنه تثبيتُ خبر الواحد عن رسول الله، والانتهاء إليه، والإفتاء به، ويقبله كلُّ واحد منهم عن من فوقه، وقَبِلَه عنه مَن تحته.

ثم قال الشافعي: ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقولَ في علم الخاصة أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحداً إلا وقد ثبته جاز لي، ولكن أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك موجودٌ على كلهم »[1].

الصنف السادس من الأدلة: رجوعُ عددٍ كثيرٍ من الصحابة عن آرائهم في مسائل شرعية إلى سنة النبي ﷺ التي أخبرهم بها فرد من الصحابة، ومنها على سبيل المثال قال الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله ﷺ كتب إليه أن يُورِّث امرأةَ أشيمَ الضبابي مِنْ دِيته »[2].

فقال الشافعي مبيناً وجهَ دلالته على وجوب العمل بخبر الواحد: «... فقد رجع عمر رضي الله عنه عما كان يَقضِيْ به لحديث الضحاك إلى أن خالف حُكمَ نفسِه، وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقَضى فيه بغيره (وفي رواية) وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا »[3].

الصنف السابع من الأدلة: الأدلة العقلية الدالة على التسليم لخبر الواحد

إن رجلا سأل الشافعي فقال له: هل من حجة في أن تبيح المحرَّم المقطوعَ بحرمته كالدماء بخبر شخصٍ واحدٍ غير مقطوعٍ بثبوتِه. فأجابه الشافعي بقوله: «

---

(1) الرسالة (ص: ٤١٨ــ ٤١٩).

(2) رواه الشافعي في الرسالة (ص ٣٩٦).

(3) الرسالة (ص: ٣٩٧ــ ٣٩٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ما تقول في هذا الرجل إلى جنبي. أمحرم الدم والمال؟ قال: نعم، قال: إن شهد عليه شاهدان بأنه قتل رجلا، وأخذ ماله، فهو هذا الذي في يديه قال: (أي المناظر) أقتله قَوَداً، وأدفع ماله الذي في يديه إلى ورثة المشهود له، فقال الشافعي: أو يمكن في الشاهدين أن يشهدا بالكذب والغلط، قال المناظر: نعم، فقال الشافعي: فكيف أبحت الدم والمال المحرَّمَين قطعاً بشهادة شاهدين، وليست شهادتهما قطعية لاحتمال وقوع الكذب أو الغلط منهما.

ثم قال الشافعي: فإن كنتَ قد قتلتَ بشاهدة شاهدين أخذاً بالعدالة الظاهرة منهما، فقبلتهما على الظاهر، ولا يعلم الغيب إلا الله كذلك أخذنا بخبر الواحد، وإن كان ثبوتُه غيرَ مقطوعٍ به لإمكان وقوع الغلط والكذب فيه أخذاً بظاهر حال الراوي وصدقه على أننا نحتاط للأخبار أكثر مما نحتاط للشاهدات، فنشترط للمحدث شروطا لا نشترط للشاهد، وهذا غاية وسعنا، والله لا يكلفنا إلا بما نقدر عليه، والله وليُّ ما غاب عنا »[1].

المنهجية السابعة: الحديث الضعيف عنده لا حجة فيه بل وجوده عنده كعدمه.

إن كتاب الشافعي (الأم) موسوعة فقهية تناول فيه الفقه الشرعي بأدلته، فأورد في كلِّ مسألةٍ من مسائله ما وجد فيها من أحاديث وآثار، ولبيان ما يصلح منها للاحتجاج اضطرَّ أن يُبَيِّن درجتها ضعفاً وصحةً، فصحح أحاديث، وضعَّف أخرى، وجرَّح رواةً، ووثَّق آخرين، وعلَّل ونقد، ولهذا عُدَّ من أئمة الجرح والتعديل[2].

فأما منهجه في الحديث الضعيف فواضح لا غموض فيه، فهو ــ رحمه الله ــ في الوقت الذي يتشدد في وجوب العمل بالحديث الثابت لا يقيم وزناً

([1])جماع العلم (ص: ٢٢).

([2]) انظر في كتاب الذهبي.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

للحديث الضعيف مادام ضعيفاً إذا لم يوجد له ما يقويه، وهو مذهب الجميع. يقول الشافعي: « إذا كان الحديث مجهولا، أو مرغوباً عمن حمله كان كما لم يأتِ لأنه ليس بثابتٍ ».[1]

والعبرة في باب الرواية بما رواه الثقات فقط حفاظا على الدين من أن يدخل فيه ما ليس منه. قال الشافعي: « ولا يحدث عن النبي ﷺ إلا الثقات، وما لقيت، ولا علمت أحداً من أهل العلم بالحديث يخالفُ هذا المذهب »[2]. لهذا قال الذهبي: « وكان حافظا للحديث بصيرا بعلله، لا يقبل منه إلا ما ثبت عنده »[3].

وقلَّ نوعٌ من أنواع الضعف لم يتكلم عليه: منها على سبيل المثال لا الحصر قوله في حديث أيمن بن أسامة... « وهذا منقطع، والحديث المنقطع لا حجة فيه). وقال في رواية المدلس: « ولا يُقبل من مدلس حديثاً حتى يقول فيه حدثني، أوسمعت ». وردَّ الشاذ من الحديث، وعرَّفه بقوله: « ليس الشاذُ من الحديث أن يروي الثقةُ حديثا لم يروه غيره إنما الشاذ من الحديث أن يروي الثقاتُ حديثاً على نصٍّ، ثم يرويه ثقة خلافاً لروايتهم فهذا الذي يقال: شذ عنهم »[4].

كما أنه ردَّ المرسل من الحديث و فيه يقول: فقال لي قائل: ما يمنعك أن تأخذ بحديث بن بجيد قلت: لا أعلم ابن بجيد سمع من النبي ﷺ وإذا لم يكن سمع من النبي ﷺ فهو مرسَل، ولسنا، ولا إياك نثبت المرسل »[5].

---

(1) اختلاف الحديث (٤١).

(2) الأم الشافعي (٦/ ١٠٤).

(3) تذكرة الحفاظ للذهبي (١/ ٢٦٥).

(4) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص٢٣٣).

(5) اختلاف الحديث (١٧٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

بل قيل إن الشافعي هو أول من ردَّ المرسل من الأئمة قال أبو داود: « وأما المراسيل فقد كان يَحتَجُّ بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك ابن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي، فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمدُ بنُ حنبلٍ وغيرُه رضوان الله عليهم »[1].

قلت: تابعَ الشافعيَّ على رد المرسل جمهور أهل الحديث قال الإمام مسلم: « والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار أنه ليس بحجة »[2].

لكن الشافعي يرى أن المرسل وغيره من الأحاديث الضعيفة إذا لم يكن ضعفها شديداً أنها تتقوى إذا وُجد لها ما يقويها، قال الشافعي في المرسل: « فمن شاهد أصحاب رسول الله من التابعين فحدث حديثاً منقطعاً عن النبي ﷺ اعتبر عليه بأمور... فذكر أموراً أربعةً »[3]. وقال الشافعي في رد الحديث المعلل: « ولا مؤونة على أهل العلم بالحديث الذي يشبه أن يكون غلطاً، والحديث الذي لا يثبت مثله »[4]. والأمثلة تكثر في تضعيف الأحاديث بأنواع من الضعف بحيث لا يخلو صفحة من كتبه من الكلام على الحديث الضعيف، وبيان أنه لا حجة فيه.

وعلمت بالتتبع أن الشافعي ممن يرد الحديث الضعيف، فلا يقدمه على القياس كما هو عند بعضهم، كذلك لا يعمل به في فضائل الأعمال كما هو مذهب كثير من متأخري المحدثين، فيمكن أن يصنف الشافعي في جملة العلماء الذين يردون الحديث الضعيف مطلقا، ويقولون ما صح عن النبي ﷺ فيه غنية

---

(1) رسالة أبي دواد إلى أهل مكة (ص ٢٤).

(2) المقدمة (٣/١).

(3) الرسالة (ص: ٤٢١).

(4) اختلاف الحديث (ص ١٧٧).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

عما عداه، وهو مذهب معروف عند بعض أهل الحديث قال ابن العربي المالكي « إن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاً »[1].

وبما تقدم يتبين أن إيراد الشافعيِّ للأحاديث الضعيفة في كتبه ليس للاعتماد عليها بل لبيان ضعفها حتى لا يَظُنُّ مَن لا علم عنده بالحديث أنه ترك حديثاً وارداً في المسألة، فاضطر إلى إيراد الحديث الضعيف وبيان درجته ليعلم أنه ترك الاحتجاج لضعفه، ويكثر تعليل رد الحديث بقوله: " والحديث غير ثابت وما لا يثبت لا حجة فيه ".

المنهجية الثامنة: ما ورد من حديث رسول الله عاماً يُحمل على عمومه حتى يَرِدَ ما يُخَصِّصُه

وهذا الأصل في العمل بالعام على عمومه قد أكثر الشافعي من إيراده والاحتجاج به على خصومه، وبه تنتظم الأدلة الشرعية، قال الشافعي: « كل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله ﷺ، فهو على ظهوره، وعمومه حتى يُعلمَ حديثٌ ثابتٌ عَن رسول الله ﷺ على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض »[2].

وهذا الأصل نافع في الرد على كثير ممن يُخرج من العام بعضَ ما يدل عليه، أو يُقيِّده بتقييدات ليس في النص العام ما يدل عليها، وهذا مما لم يسلم منه كبيرُ أحدٍ من الفقهاء وحتى أتباع هذا الإمام، ومن الأمثلة على ذلك في مذهب الشافعي قوله ﷺ: « مَن مسَّ فرجَه فليتوضأ »[3]. وفي رواية. « إذا أفضى أحدُكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ »[4].

---

(1) النكت على ابن الصلاح للزركشي (٢/ ٣١٠).

(2)الرسالة (ص: ٣٣٦).

(3) رواه النسائي في الصغرى برقم ٤٤٤) وصححه ابن حبان في صحيحه برقم (١١١٤)

(4) أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١١١٨)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

فخص الشافعية اليد بباطن الكف قال الشيرازي: «وأما مس الفرج فإنه إن كان ببطن الكف نقض الوضوء »[1].

قلت: إن اليد في اللغة: الكف ظاهراً وباطناً، فليس في الحديث ما يدل على تخصيص النقض بباطن الكف دون ظاهره لأن النص إنما ورد في اليد. وقول الشربيني: « الإفضاء لغة المس ببطن الكف »[2]. لا يخفى ما فيه من البعد من مفهوم اللفظ. وخالفهم في هذا المفهوم غيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى ممن قال بنقض الوضوء باللمس. قال منصور البهوتي: « وينقض المس بيد بلا حائل سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرف من رؤوس الأصابع إلى الكوع لعموم حديث (من أفضى بيده إلى ذكره ...)[3].

لكن إن كانت هناك دلالة في النص تدل على تخصيص العام، وقصره على بعض أفراده وجب المصير إليه، وفي ذلك يقول الشافعي: « إذا جاء الحديثُ عن النبي ﷺ جمْلة فهو على جُمْله، و لم نحمله ما احتمل إلا بدلالة عن النبي ﷺ »[4].

وقال في موضع آخر « لسان العرب واسع، وقد تنطق بالشيء عاماً، تريد به الخاص، فَيُبِّين في لفظها، ولست أصير في ذلك بخبر إلا بخبر لازم، وكذلك القرآن فبين في القرآن مرة، وفي السنة أخرى »[5].

ومن الأمثلة على هذا النوع حديث ابن عمر رضي الله عنهما « فيما سقت السماء العشر ... الحديث[6] » يدل الحديث بعمومه على وجوب الزكاة في قليل الحبوب وكثيرها، ولكن هذا العام مخصوص بقوله في حديث أبي سعيد

---

(1) المجموع شرح المهذب (٢/ ٣٤).

(2) الإقناع للشربيني (١/ ٦٣).

(3) الروض المربع (١/ ٣٣).

(4) الأم للشافعي (٤/ ١٣٤).

(5) جماع العلم (ص ١٩).

(6) رواه البخاري في صحيحه برقم (١٤٨٣) ومسلم في صحيحه برقم (٩٨١).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الخدري « ليس فيما دون خمسة أوسق من حب صدقة [1]» كما هو معروف في موضعه.

المنهجية التاسعة: لا أحد يحيط بسنة النبي مهما بذل من الجهد، وبلغ من الحفظ

إن عدم إحاطة شخص واحد للسنة النبوية جميعها من البديهيات التي لا تخفى على أحد ناهيك عن إمام في الدين، قال الشافعي: « ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب عن عامتهم، وقد تعزب عن بعضهم ».

وإنما قصد الشافعي من هذا أن يذكِّر الناس بها فيما إذا خالف أحداً من شيوخه، أو مَن قبلهم، واستعظم بعضهم ذلك فقال له: كيف خفيت هذه السنة على فلان، وعلمتَ بها أنتَ، فيكون رده عليه: وهل أحاط بالسنة أحد؟ فيضطر المحاور أن يقول: لا.

ملحوظة: إذا استُدرك على الحافظ للسنة ببعض السنن التي غابت عنه لا يلزم من ذلك أن يكون المستَدرِك عليه بأعلم بالسنة منه مطلقا، فقد يكون عند قليلِ العلم من السنن ما ليس عند الحافظ لها، فكم من حديث عند المقلين من الصحابة ليس عند المكثرين منهم، وفي ذلك يقول الشافعي: « وقد يخفى على العالم برسول الله من سنة يعلمه من ليس مثلَه في العلم »[2].

قلت: وهذا واقع في الصحابة ناهيك عمن دونهم، فهذا أبو بكر الصديق، ونعرف محله من رسول الله لما جاءته جدة تطلب من ميراث ابن ابنها قال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا حتى شهد مغيرة بن شعبة بأن رسول الله ورثها السدس ...» [3].

([1]) رواه مسلم في صحيحه برقم (٩٧٩).

([2]) اختلاف الحديث (ص ٣٧).

([3]) القصة في موطأ مالك برقم (١٠٧٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

فأبو بكر الصديق ﷺ جَهِلَ سُنَّةَ رسولِ اللهِ في هذه المسألة مع مكانته وقربه مِن رسول الله، وعلم بها مَن دونه في العلم بدرجات. وقد وُجد في الأزمنة المتأخرة أقوامٌ من المقلدة إذا احتُج على أحدهم بحديث يخالف بعض ما ذهب إليه إمامُهم يقول لك: لعل إمامَنا قد علم بهذا الحديث، ولكنه تركه لأجل حديث آخر ناسخ له، أو أقوى منه، فإذا طُولبوا بإظهار ذلك الحديث قالوا: لا ندري.

وفي شأن هذا الصنف من الناس يقول الشافعي: « قيل: فأين الخبر عن رسول الله، فإن قال: فلعله كان، و لم يحفظ، قيل: أ فيجوز في كل خبر رويته عن النبي أن يقال: قد كان هذا، ولعله منسوخ، فيرُدُّ علينا أهلُ الجهالةِ بالسنن بلعلَّه »[1].

العجب كل العجب أن يزعم أحد أنه يصح له تركُ حديثٍ ثابتٍ موجودٍ في أمهات السنن لمجرد احتمال وجود حديث آخر، أليس في هذا إحالةٌ على مجهول ليس إلى العلم به سبيل إلى قيام الساعة، بل يلزم منه أن الشريعة ناقصة لأن هذا المقلد يُجوِّز في هذا الاحتمال فقدانَ أحاديث عن النبي ﷺ في أحكام الشريعة.

عدم العلم بالسنة لها أسباب كثيرة نذكر منها حالتين:

الحالة الأولى: أن لا يصل الحديث إلى الإمام، فيجتهد في المسألة، فيقرر فيها برأي يخالف فيه ذلك الحديث لعدم وصول الحديث إليه، فلا ملامة على المجتهد في مثل هذا لأن الله لم يكلفه العمل بما لا علم له به. لكن على المجتهد إذا علم بوجود الحديث أن يرجع عن رأيه إذا استبان له الحديث عن رسول الله، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ولهذا أوصى الشافعي لأتباعه أنهم إذا رأوا أن قوله يخالف حديثَ رسولِ الله ﷺ أن يتركوا قولَه، ويصيروا إلى حديث رسول الله ﷺ كما سيأتي في المنهجية الرابعة عشرة.

([1]) اختلاف الحديث (ص: ١٠٨) باختصار.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وهذا هو الظن بالشافعي وأمثاله من الأئمة لعلمهم بأنه لا أحد يحيط بسنة رسول الله مهما بلغ من العلم مرتبة، ومقتضى ذلك أن تفوت عليهم سنن عن رسول الله فيما قرروه من المسائل، ولكن بكل أسف أن معظم مقلدة الأئمة لم يعملوا بوصية أئمتهم في ترك أقوالهم إذا خالفت سنة لرسول الله ﷺ بل نجدهم يتشبثون بأقوال أئمتهم، ويرتكبون الشطط في ردها أو تأويلها دفاعاً عن قول إمامهم.

وصار من السهل بعد تدوين السنة وتصنيفها على الأبواب معرفة ما لكل مذهب من الآراء المرجوحة المخالفة للسنن، فلولا التقليد الأعمى لضاقت مساحة الخلاف بين المذاهب إذا تُرك قول كل إمام مخالف لسنة رسول الله.

الحالة الثانية: أن يصل الحديث إلى الإمام لكن بطريق غير ثابت كأن يسمع بالحديث بلا سند، أو بسند فيه انقطاع، أو فيه راو ضعيف، ويكون للحديث في واقع الأمر إسناد آخر يكون به صحيحا يجهل عنه الإمام، فيترك العمل به لأن الحديث لم يثبت عنده بالطريق الذي وصل إليه، وهذا كثير الوقوع، فهذا الإمام الشافعي إذا مرَّ به الحديثُ، ولا يعلم بثبوته علق القول به على صحته، فيقول: فلو ثبت حديث فلان قلت به كما سيأتي في المنهجية الخامسة عشرة.

المنهجية العاشرة: إذا ثبت الحديث فهو أصل في نفسه، فلا يزداد بموافقة ما دونه له قوةً ولا بمخالفته له ضعفاً.

وفي هذا يقول الشافعي: « ويُعلم أن الحديث إذا رواه الثقاتُ عن رسولِ الله ﷺ فذلك ثبوتُه، وأن لا نُعَوِّلَ على حديث ليثبت أن وافقه بعضُ أصحابِ رسول الله ﷺ ولا يُرَدُّ لأَنْ عَمِلَ بعضُ أصحابِ رسول الله عملاً يُخالفه لأن بأصحابِ رسول الله والمسلمينَ كلُّهم حاجةٌ إلى أمرِ رسول الله ﷺ وعليهم اتباعُه لا أن شيئاً من أقاويلهم تَبِعَ ما رُوي عنه ووافقه يزيدُ قولَه شدةً، ولا شيئاً خالفه

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

مِن أقاويلهم يُوهِن ما رُوي عنه الثقة لأن قوله المفروضُ اتباعُه عليهم وعلى الناس، وليس هكذا قولُ بشرٍ غيرِ رسولِ الله ﷺ »[1].

وفي هذا الكلام من تعظيمِ حديثِ رسولِ الله ﷺ وتقديمِه على غيره من كلام بني البشر ما لا مزيد عليه، و لم أر هذا التأصيل بهذا الوضوح لأحد غير الشافعي، وإن كان مضمونُه محلَّ اتفاقٍ بين أئمة الحديث، لأننا لو جعلنا شيئاً من كلام الناس يزيد سنةَ النَّبي ﷺ قوةً إذا وافقها، أو يُضعفها إذا خالفها لكُنَّا قد جعلنا كلام البشر فوق كلامِ رسول الله، وهو خلاف ما جاءت به النصوص قال تعالى: ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ﴾. [آل عمران: ٣١]

والآية تنص على أن الرسول هو المتبوع في كلِّ الحالات حياً وميتاً، ويعني ذلك جعل قوله ميزاناً لما عداه من الأقوال، فما وافقه منها فهو المقبول، وما خالفه منها، فهو الفاسد قال الشافعي: « يُكتفى بما جاء عن النبي ﷺ فلا يُوهنه أن لم يُحفظ أنه عُمل به بَعدَه، ولا يَزيده قوةً أن يكون عُمل به بعده، ولو خولف بعدُ ما أوهنَه، وكانتِ الحجةُ فيما رُوي عنه دون ما خالفه »[2].

وهذا هو المنطق السليم، فكما لم يكن لأحد أن يتخلف عن امتثال أمره ﷺ في حال حياته بحجة الانتظار إلى أن يعمل به الآخرون كذلك لا يصح لأحدٍ أن يتخلف عن فعل ما أمر به في سنته بعد وفاته ﷺ بحجة أن فلانا من الناس لم يعمل به، أوأن فلانا خالفه لأننا نكون بذلك قد جعلنا التابع متبوعا، والمتبوع تابعا. قال الشافعي: « إذا ثبت الشيء عن النبي ﷺ لا يُوهِنُه أن لا يثبت عمن بعده، ولا مَن خالفه مِن بَعدِه قلت: (أي المناظر) وإن كان معهم التأويل، قال: وإن لأنَّ الحجةَ في رسول الله »[3].

---

(1) الأم (١/ ١٥١) اختلاف الحديث (ص: ٥٠٥).

(2) الأم للشافعي (٧/ ١٩٣).

(3) الأم للشافعي (٤/١٥١).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وقال الشافعي في موضع آخر مؤكدا على هذا المعنى: « وإذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو لا زم لجميع من عرفه لا يُقوِّيه، ولا يُوهنه شيء غيرُه بل الفرض على الناس اتباعُه، و لم يجعل الله لأحد معه أمراً يخالف أمره »[1].

وهذا الأصل العظيم قد أخلَّ به كثير من الفقهاء من أهل الرأي. وقد أنكر الشافعي على طائفة منهم يتفقون معه في هذا الأصل، أو غيره من الأصول الأخرى نظرياً، ثم لا يلتزمون بها في الفروع بل تجدهم يُقدِّمون القياسَ، أو غيرَه من آراء الناس على الحديث، قال الشافعي بعد ذكر هذا الأصل، وقال له المناظر: « وهكذا نقول (أي بهذا الأصل) قال (أي الشافعي): نعم في الجملة، ولا تفي بذلك في التفريع »[2].

وأما غير النبي ﷺ من بني البشر فإنه يؤخذ من أقوالهم ما وافق الصواب، ويترك منها ما خالفه، وفي هذا يقول الشافعي: « وليس من الناس أحدٌ بعد رسولِ الله إلا وقد أُخِذَ مِن قوله، وتُرك لقول غيره من أصحاب رسول الله، ولا يجوز في قول النبي ﷺ أن يُرَدَّ لقول أحدٍ غيرِه »[3].

والشافعي قد أخذ هذا المعنى من شيخه إمام دار الهجرة مالك أنس فهو الذي قال: « كل أحد يؤخذ من قوله، ويترك، إلا صاحب هذا القبر ﷺ »[4]. ولكن الشافعي في النص السابق قد أوضح تلك القاعدة، وأوسع من مدلولها فإنه بعد أن بيَّن أن سنة النبي ﷺ هي الميزان لكل الأقوال أضاف إلى أن غير النبي ﷺ إذا عَلِم أنه قد خالف سنةً لرسول الله رجعها إليها إذا لا يعقل أن يستمر مسلم على قول يَعلم أنه على خلاف سنة رسول الله ﷺ.

---

(1) الرسالة (ص ٣٢٨).

(2) الأم للشافعي (٣/ ٢١٤).

(3) الأم (١/ ١٥١) واختلاف الحديث (ص ٧٥).

(4) سير أعلام النبلاء (٨/ ٩٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ويؤكد الشافعي على هذا الأمر بقوله: «... وحديث النبي ﷺ مستغنٍ بنفسه، وإن كان يُروى عمن دون رسول الله حديثٌ يخالفه لم ألتفت إلى ما خالفه، وحديثُ رسول الله أولى أن يؤخذ به، ولو عَلِمَ مَن رُوي عنه خلافُ سنةِ رسول الله سنتَه اتبعها إن شاء الله »[1].

الهدف من إيراد الآثار مع أحاديث الرسول

قد يتساءل المرء عن الفائدة من إيراد الآثار من أقوال الصحابة والتابعين التي يذكرها الشافعي دائماً مع أحاديث الرسول إذا كانت لا تزيد الحديثَ تقويةً بالموافقة، ولا ضعفاً بالمخالفة.

وللإجابة على هذا التساؤل نورد كلام الشافعي قال ــ وهو يبين الهدف من إيراد الآثار مع أحاديث رسول الله ﷺ ــ: « وما كتبتُ من الآثار بعد ما كتبتُ من القرآن والسنة والإجماع ليس لأن شيئاً من هذا يزيدُ سنةَ رسولِ الله قوةً، ولا لو خالفها، ولو لم يحفظ معها يُوهنها، بل هي التي قطع الله بها العذر، ولكنا رجونا الثواب في إرشاد مَن سمع ما كتبنا، فإن فيما كتبنا بعضَ ما يشرح قلوبَهم لقبوله، ولو تنحتْ عنهم الغفلةُ لكانوا مثلنا في الاستغناء بكتابِ الله عز وجل ثم سنةِ رسول الله »[2].

فالإمام الشافعي في هذا النص يجعل القرآن والحديث في خانةٍ واحدةٍ من حيث وجوبُ العمل بهما، ولاشيءَ منهما يخالف الآخر، وأن الإجماع لا يكون إلا عليهما، وأما ما عدا ذلك فإن وافقها فلا تزيد موافقتهم لها قوة، ولا بمخالفتهم لها ضعفا. لكن موافقة الآثار من الصحابة حديثَ رسول الله تؤكد لنا ثبوت الحديث عن رسول الله لأنهم لا يتفقون إلا وهناك سنة عن رسول الله لكن

---

(١) الأم للشافعي (٧/ ١٩١).

(٢) الأم للشافعي (٣/ ٩٥).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

بعد ثبوت الحديث عن رسول الله ﷺ فإنه لا يحتاج إلى آثار الصحابة ليتقوى بها، وهذا المعنى هو الذي يرمي إليه الشافعي.

المنهجية الحادية عشرة: يُعمل بالحديث وقت وصوله إلينا، وإن لم نعلم مَن عَمِلَ به قبلنا.

وهذه المنهجية تتفق مع التي قبلها في مجملها، وإنما تنفرد عنها بجزئية، ومن أجلها أفردناها بالذكر هنا كمنهجية مستقلة، وذلك أن الأُولى في حديثٍ عمل به الصحابة ومن بعدهم على وفقه، أو على خلافه، وهذه المنهجية في حديث وُجد، ولا يُعلم مِن الناس مَن عمل به بعد النبي ﷺ أو خالفه. قال الشافعي: « تُثبت الحديث عن النبي ﷺ وإن لم يُعمَلْ به بعدَه استغناءً بالخبر عن رسول الله عما سواه »[1].

وفي هذا ردٌّ على بعض الفقهاء الذين إذا أعيتهم الحيلة في رد الحديث تعللوا بأنه حديث متروك لم تعمل به الأمة، وقصدهم من ذلك أن يتوصلوا إلى كونه منسوخاً، أوضعيفاً، فلو كان صحيحاً سالماً من الاعتراض لعُمِلَ به.

قلت: وهذا خطأ من وجهين: فأما الوجه الأول فإنه عُلم بالدليل وبالاستقراء أن الأمة لا تجتمع على خلاف سنة رسول الله ﷺ إلا إذا كان حديثاً ضعيفاً، أو منسوخاً عُلم ناسخه، لهذا لما قيل للشافعي هل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كلهم قلت: (أي الشافعي) « لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها، منهم من يقول بها، ومنهم من يقول بخلافها، فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافها، فلم أجدها قط كما وجدت المرسل

---

(1)الأم للشافعي (٧/ ٢٠٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

عن رسول الله »[1]. وقال في موضع آخر: « ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله، ولا عللا خطأ إن شاء الله »[2].

قلت: لأن اجتماعهم على خلاف سنة رسول الله هو الضلال بعينه، والله قد عصم هذه الأمة بمجموعها عن الضلال كما دلت عليه النصوص. وأما ما يدعيه بعض الناس على بعض الأحاديث مِن ترك العملِ بها، فلا يعدو أن يكون مجرد دعوى لا دليل عليها، وما من حديثٍ زُعم عليه هذه الدعوى إلا وجدنا معمولا به عند بعض العلماء.

وأما الوجه الثاني فهو ما تشير إليه هذه المنهجية من وجوب العمل بالحديث الثابت، ولو لم تعمل به الأمة على سبيل الفرض، وكان ذلك ممكناً في زمان الشافعي قبل أن يتم تدوين كل السنن، فقرَّر هذه القاعدة تقديما لقوله ﷺ على جميع الأمة، وقطعاً للطريق على هؤلاء الذين يتخذون ذلك ذريعة في ترك كل حديث لا يتفق مع هواهم.

المنهجية الثانية عشرة: وجوب الرجوع عن الآراء والأعمال التي جاءت على خلاف السنة إلى سنة رسول الله إذا استبانت

من المعلوم أنه يطرأ على الناس مسائل، ويستجدُّ عندهم حوادث، وليس يوجد في كلها دليلٌ خاص بها، فلا مفر من الاجتهاد لمن عنده أهلية الاجتهاد، ثم إن من الطبيعي أن تقع بعضُ الاجتهادات الصادرة من الأئمة على خلاف السنة إذ ليس هناك أحد يحيط بسنة النبي ﷺ كما تقدم، فالمجتهد وإن كان معذوراً في عدم إصابته للسنة في بعض المسائل إذا استفرغ وسعه في البحث والنظر. لكن يجب عليه الرجوع إلى السنة لو بانت له، وتأكد أن اجتهاده وقع على خلافها.

---

(1) الرسالة (ص ٤٢٨).

(2) الرسالة (ص: ٤٢٩).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال الشافعي معلقا على حُكم عمر ﷺ في دية الأصابع مختلفة لاختلافها في المنافع والجمال، ثم وُجد كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي ﷺ له إلى أهل اليمن، وفيه. « وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل »[1]. فأخذ الناس بكتابه، وتركوا حكم عمر ﷺ.

ثم قال: «...وفيه دلالة على أنه إذا مضى عملٌ من أحدٍ من الأئمة، ثم وُجد خبرٌ عن النبي ﷺ يخالف عملَه لَتُرك عملُه لخبر رسول الله، ولم يقل المسلمون قد عمِل فينا عمرُ بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار، بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله، وتَرْكِ كلِّ عملٍ خالفه، ولو بلغ عمرَ هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله بتقواه الله، وتأديته الواجبَ عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه »[2].

وفيه دلالة على وجوب الرجوع إلى سنة رسول الله لأنه إن كان عمر بن الخطاب ﷺ ــ وهو من الخلفاء الراشدين ومن له سنة متبعة ــ رجع عما حكم به من التفاوت بين الأصابع إلى تسويتها عملا بسنة رسول الله كما في كتاب عمرو بن حزم دلَّ على أن غيره من بقية الأمة من باب أولى.

وإن لم يكن عمر ﷺ قد علم بالكتاب، وبقي على ما حكم به من التفاوت بين الأصابع حتى مات، فترك المسلمون حكمه ﷺ لأجل كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله، وصاروا إلى ما فيه، فالدلالة منه واضحة في أن ليس لأحدٍ مع رسول الله قولٌ مهما عظمتْ درجتُه بل يجب عليه وعلى من دونه الأخذُ بما ثبت عن رسول الله وتركُ كلِّ ما عداه.

---

(1) ذكره الشافعي في الرسالة (ص ٣٩٤).

(2) الرسالة (ص: ٣٩٥). قلت: هكذا قرر الإمام الشافعي هنا أن عمر لم يرجع، ولم يعلم بكتاب عمرو بن حزم، والمشهور عن عمر ﷺ أنه رجع عنه إلى ما في كتاب عمرو بن حزم، ففي مصنف عبد الرزاق (٩/ ٣٨٤) عن الثوري عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، عن عمر أنه قال: وفيه حتى وجدنا كتابًا عند آل حزم عن رسول الله ﷺ أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به ». قلت: وهو المشهور.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

روى الشافعي بسنده عن عائشة (الخراج بالضمان) ثم ذكر قصة عن عمر بن عبد العزيز في قضية حكم فيها بغير ما في الحديث، فلما بلغه الحديث قال: « فما أيسر عليَّ قضاءٌ قضيته، الله يعلم أني لم أُرِدْ فيه إلا الحقَّ، فبلغتني فيه سنةُ رسولِ الله، فأَرُدُّ قضاءَ عمرَ (أي ابن عبد العزيز)[1].

ولا يملُّ الشافعي من إعادة هذا الأصل في أكثر من موضعٍ بعبارات متعددة لأهميته، ومن ذلك قوله: « فاكتفينا بالخبر عن النبي ﷺ: ففيه الكفاية المغنية عما سواها، وما سواها تَبَعٌ لها لا يصنعُ معها شيئاً إن وافقها تَبِعَها، وكانت به الحاجةُ إليها، وإن خالفها تُرك، وأُخِذت السنةُ »[2].

المنهجية الثالثة عشرة: إذا اختلفت الأحاديث في الأمر الواحد، فالجمع إن أمكن، وإلا فإن عُلم المتأخر من المتقدم فناسخ ومنسوخ، وإلا فيجب الترجيح بينها بقوة ضبط الراوي أو بكثرة العدد.

إن سنة رسول الله ﷺ وحيٌ من الله كما ذكرنا في المنهجية الأولى، وإذا ثبت أنها وحيٌ من الله فإنه لا يتصور وقوع الخلاف بينها لأن مصدرها يكون من الله، فكما أن القرآن الكريم لا يختلف، ولا يتعارض لقوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً). [النساء: ٨٢] فكذلك السنة لا يقع فيها الاختلاف لأنها أيضاً من عند الله. قال ابن خزيمة: « لا أعرف أنه رُوي عن النبي ﷺ حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأولف بينهما »[3].

وقوع الاختلاف بين الرواة في الحديث لا يخلو من أمرين:

---

(١) الرسالة (ص: ٤٤٨).

(٢) الأم للشافعي (٣/ ٢١٤).

(٣) علوم الحديث لابن الصلاح (ص: ١٦٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

فإذا وُجد شيء منها يُوهِم وقوعَ الاختلاف في السنة، فلا يخلو من أحد أمرين: فإما أن يكون ذلك راجعاً إلى قصور فهمنا، فنظن ما ليس بمختلفٍ مختلفاً، وإما أن يكون ذلك راجعا إلى وهم أحد رواة الحديث، فالراوي إن كان ثقة لكنه بشر يخطئ، ويصيب، فقد يزل القلم، ويخطئ السمع، ويخون الحفظ، ولا يسلم من الوهم أحد إلا المعصوم ﷺ.

وفي هذا يقول الشافعي: « وما لم يوجد فيه إلا الاختلاف، فلا يعدو أن يكون لم يحفظ متقصًى كما وصفتُ قبلَ هذا، فيعدُّ مختلفاً، ويغيب عنا من سبب تبيينه ما علمنا في غيره، أو وهماً من مُحدِّثٍ، ولم نجد عنه شيئاً مختلفاً، فكشفناه إلا وجدنا له وجهاً يحتمل به أن لا يكون مختلفاً، وأن يكون داخلاً في الوجوه التي وصفتُ لك، أونجد الدلالة على الثابت دون غيره بثبوت الحديث، فلا يكون الحديثان اللذان نُسبا إلى الاختلاف متكافئين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين، أو يكون على الأثبت منهما دلالةٌ من كتاب الله، أو سنة نبيه، أو الشواهد التي وصفنا قبل هذا، فنصير إلى الذي هو أقوى... ولم نجد حديثين مختلفين إلا ولهما، أو أحدِهما دلالةٌ بأحدِ ما وصفتُ إما بموافقة كتابٍ، أو غيرِه من سننه أو بعضِ الدلائل»[1].

صعوبة هذا النوع من علوم الحديث

لا خلاف بين أهل العلم أن هذا الباب ــ أعني به اختلاف الرواة ــ أصعب وأعقد ما في علوم الحديث، ولهذا لم يخض غمارَه إلا قلةٌ من الأفذاذ. قال ابن الصلاح: « وإنما يكمل للقيام به الأئمةُ الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغوَّاصون على المعاني الدقيقة »[2].

---

(1) الرسالة (ص ٢٤٦ ــ ٢٤٧).

(2) علوم الحديث ابن الصلاح (ص: ١٦٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

وذلك أن العلة لا تكمن على التحقيق كما قال ابن حجر إلا في اختلاف الرواة، فإذا كان العلة التي اتفق الجميع على صعوبتها تنحصر في اختلاف الرواة تبين لك وجه صعوبة هذا الباب.

الشافعي أول من تكلم في اختلاف الرواة

قال النووي: « أول من تكلم في اختلاف الحديث الإمام الشافعي، و لم يقصد استيفاءه »[1]. وكونُ الشافعي هو أول مَن ألَّف في هذا الباب دليلٌ على إمامتِه في الحديث.

الطريقة الواجب اتباعها في التعامل مع الأحاديث المختلفة

يرى الإمام الشافعي أنه يجب الجمع بين الأحاديث المختلفة إن أمكن على أن يكون ذلك دون تكلف، فإن لم يمكن، وعُرف المتقدم من المتأخر، فالمتقدم منسوخ، والمتأخر ناسخ، فإن لم يعرف التاريخ وجب الترجيح بينها بقوة ضبط الرواة، أو بكثرتهم.

وعلى هذا الذي بينه الشافعي جرى كلُّ من جاء بعده، واتفقوا على أنه لا يجوز العدول إلى المرحلة الثانية مع إمكان الأولى، وليس بينهم اختلافٌ في تلك المراحل من حيث التأصيل لكنهم قد يختلفون في بعض الأحاديث عند التطبيق العملي، فقد يظهر لبعضهم فيها غير ما يظهر للآخرين من الجمع، أوالنسخ أو الترجيح، فالعلماء يتفاوتون في هذا الباب كتفاوتهم في سائر العلوم، وإليك ذكر تلك المراحل مع ضرب الأمثلة عليها.

المرحلة الأولى: الجمع بين الحديثين إن أمكن من دون تكلُّف أولى من طرح أحدهما وأخذ الآخر

قال الشافعي: « ولزم أهلَ العلمِ أن يُمضوا الخبرين على وُجوههما ما وجدوا لإمضائهما وجهاً، ولا يَعدُّونهما مختلفين، وهما يحتملان أن يُمضَيا، وذلك

---

(1) انظر التدريب مع التقريب (٢/ ١٩٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

إذا أمكن فيهما أن يُمضيا معا، أو وُجد السبيل إلى إمضائهما، و لم يكن منهما واحدٌ بأوجبَ من الآخر، ولا يُنسب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهٌ يُمضَيان معا إنما المُختَلِف ما لم يُمضَ إلا بسقوط غيره مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يُحِلُّه، وهذا يُحرِّمه »[1].

وهذا النص من الشافعي في غاية من الأهمية، وينبئ أن صاحبه لا يتكلم إلا عن علم وطول تجربة، وإنما وجب الجمع بينهما إن أمكن لأن الأصل في أحاديث رسول الله أن تُعمل، ولا يترك شيء منها ما أمكننا السبيل إلى ذلك. والأمثلة على هذا النوع كثيرةٌ في كتب الشافعي. منها ما ذكره في أكل المحرم لحم الصيد فإن الشافعي ــ رحمه الله ــ أورد فيه حديثَ أبي قتادة الذي فيه أن النبي ﷺ قال للمحرمين: « كلوا ما بقي من لحمه »[2]. ثم أورد حديث الصعب بن جثامة « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم »[3].

ثم قال: « وليس يخالف ــ والله أعلم ــ حديثُ الصعب بن جثامة حديثَ أبي قتادةَ عن النبيﷺ وكذلك لا يخالفهما حديثُ جابرِ بنِ عبدِ الله (لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم »[4] إلى أن قال: (... دلت السنة على أن تحريم الله صيد البر في حالين: أن يقتله رجل، وأمر في ذلك الموضع بأن يفديه، وأن لا يأكله إذا أمر بصيده (أي ويجوز ما عدا هذين كما دل عليه حديث جابر). فكان أولى المعاني بكتاب الله ما دلت عليه سنة رسول

---

(1) الرسالة (٣٣٧). وفي اختلاف الحديث للشافعي (ص: ٥٥٨): « وكل ما وصفت بيِّن في سنة رسول الله نصا فإن أحكامه لا تختلف وأنها إذا احتملت أن يمضى كل شيء منها على وجهه أمضي، و لم تجل مختلفة وهكذا هذه الأحاديث ».

(2) هذا جزء من حديث أبي قتادة رواه البخاري في صحيحه برقم (١٤٢٤) ومسلم في صحيحه برقم (١١٩٦)

(3) هو أيضا جزء من حديث الصعب بن جثامة رواه البخاري في صحيحه برقم (١٤٢٥) ومسلم (١١٩٣)

(4) رواه أحمد في مسنده برقم (١٥١٨٥) وذكره ابن خزيمة في صحيحه برقم (٢٦٤٤).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الله، وأولى المعاني بنا أن لا تكون الأحاديث مختلفة لأن علينا في ذلك تصديق خبر أهل الصدق ما أمكن تصديقه، وخاصُ السنة إنما هو خبر خاصة لا عامة »[1].

المرحلة الثانية: إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين، وعلم المتأخر من المتقدم جُعل المتأخر ناسخاً للمتقدم

وفي حديث حديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم)[2] مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما (احتجم النبي ﷺ وهو محرم)[3].

قال الشافعي: وسماع ابن أوس عن رسول الله ﷺ عام الفتح، ولم يكن (أي النبي) يومئذ مُحرِما، فذكَر ابنُ عباس رضي الله عنه حجامةَ النَّبي ﷺ عامَ حجَّة الإسلام سنة عشر، وحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين.

ثم قال الشافعي: فإن كانا ثابتين، فحديث ابن عباس ناسخ، وحديث (أفطر الحاجم والمحجوم) منسوخ، ثم قال: وإسناد الحديثين معا مشتبه، وحديث ابن عباس أمثلهما إسناداً، فإن توقَّى رجلٌ الحجامةَ كان أحبَّ إليَّ احتياطاً، ولئلا يعرِّض صومه أن يضعف، فيفطر، وإن احتجم، فلا تفطره الحجامة إلا أن يُحدِثَ بعدها ما يُفطِّره مما لو يحتجم، ففعله فطره »[4].

المرحلة الثالثة: إذا لم يعلم المتأخر من المتقدم وجب الترجيح بين الأحاديث المختلفة.

---

(1)) اختلاف الحديث (١٤٦ــ ١٤٨) بتصرف واختصار.

(2)) رواه أحمد في المسند برقم (٨٧٦٨) وأبوداود في سننه برقم (٢٣٦٩) والترمذي في سسنه برقم (٧٧٤) وقال: حديث حسن صحيح. وصححه ابن حبان في صحيحه برقم ٣٥٣٢).

(3)) رواه البخاري في صحيحه برقم (١٨٣٥) ومسلم في صحيحه برقم (١٢٠٢).

(4)) اختلاف الحديث (ص: ١١٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ووجوه الترجيح بين الروايات كثيرة حتى أوصلها العراقي إلى ما يزيد على مائة وجه[1] وأشهرها بين أئمة الحديث اثنان: الترجيح بينها بقوة الضبط أو بكثرة العدد أو بهما معا.

ملحلوظة: الترجيح بين الروايات المختلفة لا بد أن تُتَّبع فيها معايير وقواعد تكون مسلَّماً بها بين أئمة الحديث بعيداً عن ميول الإنسان ومذهبه قال الشافعي: «... أو كانت سنةٌ رُوِيتْ مختلفةً، أوسنةٌ ظاهرُها يحتمل وجهين لم يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالة من كتاب، أو سنة، أو إجماع »[2].

ما يُعين على معرفة الراجح من المرجوح من الروايات المختلفة

ويستعان على معرفة الراجح من المرجوح من الروايات بِعَرْضِ بعضِها على بعضٍ، ثم المقارنة بين رواتها، فيتبين من خلال ذلك الصوابُ من الخطأ، وقد أشار الشافعي إلى هذا بقوله « ويُعتبر على أهل الحديث بأن إذا اشتركوا في الحديث عن الرجل بأن يُستدل على حفظ أحدهم بموافقة أهل الحفظ، وعلى خلاف حفظه بخلاف حفظ أهل الحفظ له، وإذا اختلفت الرواية استدللنا على المحفوظ منها والغلط بهذا ووجوهٍ سواه تدل على الصدق والحفظ والغلط »[3].

ومن الأمثلة على ترجيح بعض الرواة على بعض

قال الشافعي في (باب الإسفار والتغليس بالفجر) قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ « أسفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم، أو قال: للأجر »[4].

---

(1) انظر في التقييد والإيضاح للعراقي (ص ٢٨٦).

(2) الأم للشافعي [٦ /٢٠٣].

(3) الرسالة (ص:٣٦٥).

(4) رواه أبو داود في سننه برقم (٤٢٥) والترمذي في سننه برقم (١٥٤) والنسائي في سننه برقم ٥٤٩) وأحمد في مسنده برقم (١٥٨١٩) وابن حبان في صحيحه برقم (١٤٩٠) وقال الترمذي: حسن صحيح.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ثم قال الشافعي: أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كُنَّ نساءً من المؤمنات يصلين مع النبي ﷺ وهن متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن ما يعرفهن أحد من الغلس »[1]. ثم قال: وروى زيد بن ثابت عن النبي ﷺ ما يوافق هذا، وروى مثلَه أنسٌ بن مالك، وسهل بن سعد الساعدي عن النبي ﷺ ».

قال الشافعي ـــ رحمه الله ـــ: « وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث لأنها أثبت إسناداً منه، وأنه عددٌ، والعدد أولى بالحفظ من الواحد، ...إلى أن قال: وحديثنا عن الزهري أثبتُ إسناداً، ومعه عددٌ يوافقونه، ويحددونه تحديدا لا يشبه »[2].

وما قاله الشافعي من ترجيح حديث عائشة هو الصواب لأن محمد بن عجلان وعاصم بن عمر بن قتادة في الحديث الأول لا يَعدِلانِ الزهريَّ وعروةَ في الحديث الثاني، لا سيما وأن محمد بن عجلان ـــ وإن أخرج له مسلم ـــ قد تُكلِّم فيه من جهة حفظه.

قلت: يترجَّح حديثُ عائشةَ على حديثِ رافع بن خديج بمفرده، فكيف وقد انضاف إلى حديث عائشة أحاديث أخرى وردت في معنى ما ورد فيه حديث عائشة، فيترجح حديثها علي حديث رافع بن خديج بالعدد أيضاً.

فاجتمع في هذا المثال: الترجيح بالأثبت ـــ وهو الضبط ـــ وبالعدد أيضاً فاكتفينا به خشية إطالة البحث بالأمثلة، ومن أراد الزيادة عليه، فليرجع إلى كتاب اختلاف الحديث للشافعي، فكله موضوع لهذا.

فإذا لم يمكن الترجيح بين المختلفين ـــ وهو قليل ـــ لتساويهما في القوة فإنه يبحث عن الترجيحات الأخرى من خارج الحديثين.

---

(1) حديث عائشة رواه البخاري في صحيحه برقم (٣٧٢) ومسلم في صحيحه برقم (٦٤٥).

(2) اختلاف الحديث (ص:١٠٣- ١٠٥ باختصار). وانظر في الرسالة (ص ١٩٣- ٣٠٠).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال الشافعي: « وإذا اختلفتِ الأحاديثُ عنه، فالاختلاف فيها وجهان: أحدهما... فذكره. ثم قال: والآخر أن تختلف ولا دلالةَ على أيها الناسخ، فنذهب إلى أثبت الروايتين، فإن تكافأتا ذهبتُ إلى أشبه الحديثين بكتاب الله، وسنة نبيه فيما سوى ما اختلف الحديثان من سنته، ولا يعدو حديثان اختلفا عن النبي ﷺ أن يُوجد فيهما هذا أو غيرُه مما يدل على الأثبت من الروايةِ عن رسول الله »[1].

المنهجية الرابعة عشرة: تعليقه القول بالأحاديث على ثبوتها

وهذه المنهجية بالنسبة للتي قبلها كذكر الخاص بعد العام، فالأُولى واردةٌ في كل الأحاديث الصحيحة التي وُجدت على خلاف قول الشافعي لسبب من الأسباب.

وأما هذه الثانية فهي واردة في أحاديث بعينها وقف الشافعي على ألفاظها،ولم يقف لها على إسناد صحيح، فعلق القول بها على صحتها، فإذا ثبتت صحتها فهي مذهبه قطعاً، فهذا النوع آكد من التي قبلها، فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه من الأقوال ما يخالف هذه الأحاديث، وإن كانت موجودة في كتبه بخلاف الأولى فإن الأحاديث الصحيحة التي وقعت على خلاف مذهبه لا يمكن القطع فيها كلها بأنه لم يطلع عليها، ولم يتركها لما هو أرجح منها. فلورود هذا الاحتمال لا تتساوى في الحكم مع الثانية.

قد بلغ بالإمام الشافعي الحرصُ على تعظيم حديث رسول الله، وتقديمه على كلِّ قول أنه إذا مرَّ به الحديث، ولم يعلم صحته علق القول به على ثبوته. فهذه المنهجية تُؤكِّد لنا ما قلناه مراراً في حق هذا الإمام ــ رحمه الله ــ من شدة تمسكه بحديث رسول الله، وبيانُ ذلك أنه إذا كان يعلق القول بالحديث على

---

(1) الأم للشافعي (٧/ ١٩١).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

صحته، وهو لم يثبت عنده، فلن يخالف ـــ إن شاء الله ـــ ما صح وثبت عنده من الأحاديث.

ثم إن صنيعه هذا يدل على استمرار دائم منه لمراجعة مذهبه لأنه لا يعلق القول بالحديث على صحته إلا وهو في بحث دائم عنه على أمل العثور على حقيقة تلك الأحاديث صحةً وضعفاً لئلا يبقى رأيُه معلَّقا في الأحكام التي دلت عليها.وفي نظري أنَّ من بين أسباب رجوع الشافعي عن مذهبه القديم الذي قرره في بغداد تعرُّفه على صحة بعض تلك الأحاديث بعد أن لم يكن يعلم صحتها.

ذكر أمثلة من الأحاديث التي علق القول بها على صحتها

إن الأحاديث التي علَّق القولَ بها على صحتها كثيرةٌ بحيث تزيد على خمسين حديثاً، وقد سبق لي أن جمعتُها لقصد إخراجها في مؤلف خاصٍ بها، وبعد أن قطعتُ فيها شوطاً كبيراً تفاجأتُ بوجود مؤلَّف باسم النظر فيما علق الشافعي القول على الصحة تأليف سعيد بن عبد القادر باشنفر ... فصرفتُ النظر عنه لأني رأيته قد وفَّى لتلك الأحاديث حقَّها من البحث والدراسة، وقد قال في مقدمته: « فكان ما تم لي جمعُه من هذه المسائل اثنان وخمسون مسألة »[1].

المثال الأول: قال الشافعي: « ولو ثبت حديث عروة[2] عن النبي ﷺ في الاستثناء لم أَعُدَّه إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن رسول الله، وكانت الحجة فيه »[3].

---

(1) مقدمة كتاب (النظر فيما علق الشافعي علي صحته) (ص ٩).

(2) حديث عروة ثبت وصله من حديث عائشة رواه البخاري في صحيحه برقم (٥٠٨٩) مسلم في صحيحه برقم (١٢٠٧) ولفظ الحديث (حجي واشترطي، وقولي : اللهم محلي حيث حبستني).

(3) الأم للشافعي (٢/ ١٥٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال البيهقي: « وقد ثبت وصله أيضا من جهة أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ وأخرجه البخاري ومسلم في الصحيح »[1].

موقف أتباعه من هذا الحديث

قال النووي: « وأما الأصحاب فلهم في المسألة طريقان: أشهرهما: و به قال الأكثرون: يصح الاشتراط في قوله القديم، وفي الجديد قولان: أصحهما الصحة. ثم قال النووي: وقد صرح الشافعي بقوله: ولو صح حديث عروة لم أعده إلى غيره، فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للأحاديث »[2].

المثال الثاني: قال الشافعي: « ولو ثبت أن رسول الله ﷺ خرج بالناس من الغد إلى عيدهم قلنا به، وقلنا أيضا فإن لم يخرج بهم من الغد خرج بهم من بعد الغد ... ولكنه لا يثبت عندنا والله أعلم »[3].

يشير الشافعي بهذا الكلام إلى حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي ﷺ أن ركباً جاؤوا إلى النَّبي ﷺ يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم »[4].

قال البيهقي: « وهذا إسناد صحيح، وأبو عمير رواه عن عمومة له من أصحاب رسول الله ﷺ، وأصحابُ النَّبي ﷺ كلُّهم ثقات، فسواء سموا، أو لم يسموا »[5].

المثال الثالث: وفي باب تلقي السلع: قال الشافعي: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ « لا تلقوا السلع ».

---

(1) معرفة السنن والآثار (٧/ ٤٩٨).

(2) المجموع شرح المهذب (٨/ ٣١٠).

(3) الأم للشافعي (١/ ٢٣٠).

(4) الحديث رواه أبو داود في سننه برقم (١١٥٧) وقال ابن حجر في بلوغ المرام ص ١٧٥) إسناده حسن ثابت.

(5) معرفة السنن والآثار (٥/ ١١٢) وعنه نقله النووي في المجموع. المجموع شرح المهذب (٥/ ٢٧).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال الشافعي: وقد سمعت في هذا الحديث « فمن تلقاها، فصاحب السعلة بالخيار بعد أن يقدم السوق، ثم قال: وبهذا نأخذ إن كان ثابتا »[1].

قلت: وهذه الرواية التي علق الشافعي القول بها على صحتها صحيحة بل هي في الصحيحين، و بها أخذ أتباعه في أصح الروايات عندهم، قال الجويني: « وللبائع الخيار لنص الحديث، هذا إذا كذب في السعر، واسترخص، فأما إذا صدق في السعر، واشترى منهم بأقل من ثمن المثل، أو بمثل الثمن ففي الخيار وجهان: أحدهما يثبت لظاهر الحديث فإن النبي ﷺ أطلق الخيار، و لم يفصل بين أن يكذب أو يصدق ».

المثال الرابع: قال الشافعي: « وإذا غلَّ الرجل صدقتَه، ثم ظهر عليه أخذتُ منه الصدقة، و لم نزد على ذلك ثم قال: ولا يُثبت أهل العلم أن تؤخذ الصدقة، وشطر إبل الغالِّ لصدقته، ولو ثبت قلنا به »[2].

والحديث صححه غير واحد منهم ابن الجارود والحاكم وحسنه جمهورهم وقد أقرَّ بثوته البيهقي فإنه قد قال بعد أن نقل تعليق الشافعي به على صحته: « وقد كان تضعيف الغرامة على مَن سرق في ابتداء الإسلام، ثم صار منسوخاً، واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراءة بن عازب فيما أفسدت ناقته، فلم ينقل عن النبي ﷺ في تلك القصة أنه أضعف الغرامة، بل نقل فيها حكمه بالضمان، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك، والله أعلم ».

قلت: إن القول بنسخه فرع عن تصحيحه إذ لا يقال في حديث ضعيف منسوخ لكن رَدَّ على البيهقي النووي بقوله: « إن النسخ إنما يصار إليه إذا علم

---

(1) الحديث بشطريه في صحيح مسلم برقم (١٥١٩).

(2) الأم (٢/ ١٧).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

التاريخ، وليس هنا علم بذلك، ثم قال: والجواب الصحيح تضعيف الحديث كما سبق عن الشافعي وأبي حاتم »[1].

وهذا من النووي غريب جدا فقد نقل أقول أهل العلم في بهز بن حكيم، فنقل عن ابن معين وابن المديني والحاكم توثيقهم، ونقل عن أبي زرعة أنه قال: صالح، ونقل عن أبي حاتم وحده قوله: يكتب حديثه ولا يحتج به ». فمن أين له أنه ضعيف مع أن الجمهور على توثيقه كما علمت.

المثال الخامس: قال الشافعي: قال الربيع بن سليمان قلت للشافعي: إن علي بن معبد أخبرنا بإسناده عن النبي ﷺ أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض ». فقال الشافعي: « أما هذا فغرر لأنه يحول دونه، فلا يرى، فإن ثبت الخبر عن النبي ﷺ قلنا به، وكان خاصاً مستخرجاً من عام ...»[2].

وقال في موضع آخر « وقد قال غيري: يجوز بيع كل شيء من هذا إذا يبس في سنبله، ويَروي فيه عن ابن سيرين أنه أجازه، وروى فيه شيئاً لا يثبت مثله عمن هو أعلى من ابن سيرين، ولو ثبت اتبعناه، ولكنا لم نعرفه. والله تعالى أعلم »[3].

قال البيهقي: « وأصح ما رُوي فيه ما أخبرنا فيه فذكر عن علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ نهي عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض نهى البائع والمشتري » ثم قال: رواه مسلم في الصحيح ثم قال: وذكر السنبل فيه مما يتفرد به أيوب السختياني من بين أصحاب نافع عن نافع، وأيوب عند أهل العلم بالحديث من الثقات الأثبات »[4].

---

(1) المجموع شرح المهذب (٥/ ٣٣٤).

(2) الأم (٣/ ٦٧).

(3) الأم (٣/ ٥٢).

(4) معرفة السنن والآثار (٨/ ٨٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قلت: وهذا مما أخل به أتباعه لأن الشافعي قد علق القول بالحديث على صحته، وقد صح كما تقدم فلا وجه للقول في عدم بيع صحة القمح في سنبله بتعليلات عقلية مع صحة الحديث فيه لا سيما وقد قال به جمهور أهل العلم، ولهذا لم يذكر تعليق الشافعي على الحديث بصحته إلا البيهقي لعلمهم أنه يلزمهم القول به، ولا يجدون جواباً عنه بعد علمهم بصحة الحديث. قال النووي: في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها:« ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا بطلانه، وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يصح »[1].

المنهجية الرابعة عشرة: إذا صح الحديث فهو مذهبه، ووصيته بذاك لمن بعده بعد مماته

قال الشافعي فيما رواه ابن أبي حاتم الرازي قال: سمعت حرمة بن يحيى يقول: قال الشافعي: « كل ما قلتُ، وكان عن النبي ﷺ خلافُ قولي مما يصح، فحديثُ النبي ﷺ أولى، ولا تُقلِّدوني »[2].

قلت: هذه إحدى الكلمات الثلاثة التي لم يتكلم بها غير الشافعي، فينبغي أن نسجِّلها له، فإنها جديرة بذلك، وتنبئ عن عظمة هذا الإمام، وقد أثنى عليه بسببها غير واحد من أهل العلم. قال ابن حبان صاحب الصحيح: « للشافعي ثلاث كلمات: ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله، ولا تفوَّه بها أحدٌ بعده: الأولى: سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزني، يقول سمعت الشافعي يقول: « إذا صح لكم الحديث، فخذوا به، ودعوا قولي ... »[3].

بل إن الشافعي يذهب في حق مَن خالف الحديث بعد علمه بصحته إلى أبعد من ذلك حيث يرى أن ذلك يُخل بإيمانه، ويطعن في عدالته لأن معنى ذلك

([1]) المجموع شرح المهذب (٩/ ٣٠٩).

([2]) الآداب لابن ابي حاتم الرازي ص ٦٨) والمناقب للبيهقي (٤٧٣) والسير (١٠ / ٣٣).

([3]) صحيح ابن حبان برقم (٢١٢٥) طبعة الرسالة تحقيق شعيب الأناؤوط الطبعة الثانية (١٤١٤ ــ ١٩٩٣ م

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

عدم طاعة الرسول في أمره، وترك الانقياد له فيما جاء به من الشرع، وهذا بلا شك خطير، وأكبر من مجرد استحقاق الإثم بالمخالفة. وفي هذا يقول الحميدي روى الشافعي يوماً حديثاً، فقلت: أتأخذ به ؟ فقال: رأيتني خرجتُ من كنيسة، أو عليَّ زنار، حتى إذا سمعتُ عن رسول الله ﷺ حديثاً لا أقول به »[1].

إن الشافعي أوصى لمن ينظر في كتبه وينتفع بعلمه إذا وجد قولَه مخالفاً لسنة النبي ﷺ أن يترك قولَه لسنة النبي ﷺ حرصاً منه على تقديم النصح للأمة في دينها، كما أن في هذه الوصية إبراءً للذمة من كل قولٍ صدر منه خالف فيه حديثَ رسول الله ﷺ من غير قصد، فهو ـــ رحمه الله ـــ لا يريد أن يُؤثَر عنه قولٌ يُعمل به بعد موته، وهو مخالفٌ لحديث رسولِ الله، وإن كان معذوراً في تبنِّيه له لأنه صدر منه عن اجتهاد.

وكان الواجب على كل من يُقلِّد الإمام الشافعي من أتباع مذهبه تنفيذاً لوصيته أن لا ينسبوا إليه قولاً يخالف حديثاً ثابتاً عن رسول الله، وإن كان ذلك القول مذكوراً في كتبه لأن ذلك يخالف ما أوصى به.

قال ابن القيم: « قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي: هذا صريح في مدلوله، وإن مذهبه ما دل عليه الحديث لا قولَ له غيرُه، ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث ... ثم قال: وهذا هو الصواب قطعاً لو لم ينص عليه ... فنحن نشهد بالله أن مذهبَه وقولَه الذي لا قول له سواه ما وافق الحديث دون ما خالفه »[2].

فالأحاديث عنده لا تخلو من أحد ثلاثة أمور:

إما حديث وصل إليه، وعرف صحته، فأخذه وعمل به، وإما حديث وصل إليه لكنه لم يعرف صحته، فعلق القول به على ثبوته، وإما حديث لم يصل

---

(1) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٤).

(2) في أعلام الموقعين (٤/ ٢٣٣).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

إليه مطلقا، وقال قولا يخالفه لعدم علمه به، فهذا الذي أوصى لمن بعده أن يأخذوا بالحديث، ويدَعوا قوله لأنه ليس لأحد من البشر قولٌ مع رسول الله. وبهذا يكون الشافعي ـــ رحمه الله ـــ قد عمل بكل الأحاديث الثابتة عن رسول الله ﷺ.

قال محمد مخلوف أحد العلماء المالكية: « والمذهبُ الواحدُ بلا شك لا يحتوي على كلِّ أحاديث الشريعة إلا إن قال صاحبُه إذا صح الحديثُ، فهو مذهبي، فيدخل في مذهبه كلُّ حديث استَدل به مجتهد من المجتهدين، وقد ثبتَ عن الشافعي ذلك، وهذا مَشرَب ما رأيته لأحد من العلماء إلى وقتي هذا »[1].

ولم يكتف الشافعي رحمه الله بوصية الناس أخذ حديث رسول الله، وترك قوله بل أعلن بكل وضوح أن كل قول قاله على خلاف سنة رسول الله فإنه راجع عنه في حياته وبعد مماته، فلا يجوز أن يعد ذلك من مذهبه بل لا يجوز نسبته إليه كما هو الحال في مذهبه القديم. روى البيهقي بسنده إلى الربيع بن سليمان « كل مسألة فيها صح الخبر فيها عن النبي عند أهل النقل بخلاف ما قلت: فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي »[2].

ولم ينفذ أتباعُه ومقلدوه في غالب المذهبِ هذه الوصيةَ إلا ما نقل عن بعض المتقدمين من أتباعه. قال النووي: « وكان جماعةٌ من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألةً فيها حديثٌ، ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث، وأفتوا به قائلين: مذهب الشافعي ما وافق الحديث »[3].

وقيد بعضُهم العملَ بذلك الحديث بموافقة مذهب إمام آخر لئلا يقول قولا لم يسبق إليه، قال الشيخ ابن الصلاح: « وان لم يكن (أي من أهل

---

(1) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (1/ 57).

(2) المناقب للبيهقي (473).

(3) المجموع شرح المهذب (1/ 64).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الاجتهاد) وشقَّ عليه مخالفةُ الحديثِ بعد أن بحث، فلم يجد لمخالفته عنه جواباً شافياً، فله العمل به إن كان عمل به إمامٌ مستقلٌّ غير الشافعي، ويكون هذا عذراً له في ترك مذهب إمامه هنا، وقال النووي: وهذا الذي قاله حسن متعين »[1].

وقال ابن حجر: « ويتأكد ذلك إذا وَجد الإمامَ بنى المسألة على خبر ظنه صحيحاً، وتبين أنه غير صحيح، ووجد خبراً صحيحاً يخالفه، وكذلك إذا اطلع الإمام عليه، ولكن لم يثبت عنده فخالفه، ووجد له طريقا ثانية »[2].

المنهجية السادسة عشرة: الحديث إذا ثبت عن النبي ﷺ عند الشافعي لا يجوز الاعتراض عليه بالعقل

قال ابن أبي حاتم الرازي: حدثنا يونس بن عبد الأعلى نفسُه قال: سمعت الشافعي يقول: لا يُقاس أصلٌ على أصلٍ، ولا يقاسُ على خاصٍ، ولا يقال للأصلِ: لم؟ ولا كيف، قال: زاد أبي عن يونس عن الشافعي: إنما يقال للفرع لم؟ فإذا صحَّ قياسُه على الأصل صحَّ، وقامتْ به الحجةُ »[3].

أصَّل الشافعيُّ في هذه المنهجية لقضيتين مهمتين: الأولى أن كلاً من الكتاب والسنة أصلٌ في نفسه، فلا يقاس أحدهما على الآخر، فكما أن الكتاب لا يقاس بعضه على بعض كذلك الحديث، فلا يقاس بعضه على بعض. كل هذا داخل في قوله (لا يقاس أصل على أصل).

والثانية: أن ما دل عليه الأصل من الكتاب، أوالسنة لا يعترض عليه بالعقل، أو الرأي بل يجب التسليم له، والمطلوب منا فقط هو محاولة فهم معنى النص للاستدلال به على الأحكام ثم العمل بما دل عليه فقط.

---

(1) المجموع شرح المهذب (١/ ٦٤).

(2) توالي التأسيس (١٠٩).

(3)الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٢٣٣) المناقب للبيهقي (١/ ٣٦٧).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

والقضية الأولى قد أخل بها بعض الفقهاء ممن جعل القياس ميزاناً في قبول خبر الواحد ورده [1]. فيردُّه إذا خالف القياس، ويقبله إذا وافق، وهذا من قياس الأصل على الفرع، وهو تناقض بعينه لأنهم يقولون في باب القياس لا قياس مع وجود نص، ثم هنا يردون النص الموجود لمخالفته القياس فيما زعموا.

أما القضية الثانية ـــ وهي الاعتراض على النص بالعقل ـــ فلا يتجرأ أحد على النطق بها صراحة، لكن يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس في رد بعض الأحاديث التي لا تتفق مع رؤيتهم لكونها تُخالف مذهب مَن يُقلِّده، أو تُخالف المألوف عندهم من العادات، أو الأعراف، أو أنها غير معقولة الحكمة، فيرد ذلك الحديث بحجة أن العمل عند الناس على خلافه، وكأنه يريد ـــ وإن لم يصرح به ـــ أن يكون حديث رسول الله متوافقاً مع المألوف من المذاهب، أوالعادات، أو الطرائق، ولا يريد أن يجعل نفسه والآخرين تابعين لحديث رسول الله، وهذا الصنيع لا يبعد عن صنيع اليهود الذين كانوا يقولون لبعض أتباعهم إذا ذهبوا إلى رسول الله (إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه). [المائدة: ٤١].

فهناك فرق بين من تبنَّى رأيا مُسْبَقاً في المسألة يبحث له من الأدلة ما يدعم رأيه فيها، وبين من يبحث عن الأدلة للتوصُّل بها إلى حكم المسألة، فالأول لا يقبل عادة غير رأيه الأول، ولو تظافرت الأدلة على خلاف رأيه. وأما الثاني فإنه ينساق للحكم الذي دلت عليه الأدلة بصرف النظر عن طبيعة ذلك الحكم.

فالعقول مهمة في ميزان الشرع لأنها مناط التكليف، ومقصود خطاب الشارع، وآلة لفهم نصوص الوحي، ولكنها مع ذلك يجب أن تكون وراء النصوص لا أمامها، وأن تستخدم لفهمها وخدمتها لا لافتعال ذرائع بها في رد الأخبار. بل الواجب والمتحتم على الجميع أن يتقبلوا حديث رسول الله ﷺ بصدر رحب محاولين أن يتفهموا مراده فيه قبل اتخاذ مواقف ضدها قال تعالى:

---

(1) انظر في المنهجية ؟؟؟؟

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم). [الأحزاب: ٦٣]

ونحن نؤمن أن كل تشريع من الله تعالى، فلله من ورائه حكمة بالغة، فإن علمنا حكمة تشريعه، فذالك مطلوب، وإن لم نعلم، فعلينا أن نقبل، ونُسلِّم، فقبول حكم النص لا يتوقف على معرفة علته، وإنما يتوقف على ذلك إثباته في الفرع ليقاس على الأصل.

لا يجوز الاعتراض على الأصل فيما فُرِّقَ فيه بين الأحكام

كما لا يجوز الاعتراض على الأصل بالعقول والآراء كذلك لا يجوز الاعتراض على رسول الله فيما فرَّقه من الأحكام بِلِمَ، ولا بكيف؟ .

قال الشافعي: « فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فُرضت عليه، ثم تفرقت شرائعها بما فرَّق الله عزَّ وجلَّ، ثم رسوله ﷺ، فنُفرِّق بين ما فُرِّق منها، ونجمع بين ما جُمع منها، فلا يقاس فرع شريعة على غيرها »[1].

وليس لأحد من البشر الاعتراضُ على الله في تفريق ما فرق بينه من الأحكام، ولا جمع ما جمعه منها، فهو سبحانه يحكم في خلقه ما يريد. وفي هذا يقول الشافعي: « وكل ما كان كما وصفتُ أُمضي على ما سنَّه، وأفرِّق بين ما فُرِّقَ بينه منه، وكانت طاعتُه في تشعيبه (تفريقه) على ما سنَّه واجبةً، ولم يُقل ما فَرَّقَ بين كذا وكذا؟ إن قول ما فَرْق بين كذا وكذا فيما فرَّق بينه رسول الله ﷺ لا يعدو أن يكون جهلاً ممن قاله، أو ارتياباً شراً من الجهل، وليس فيه طاعة الله باتباعه »[2].

إن الشافعي ــ رحمه الله ــ في هذا النص السابق نبَّه على قضية أخرى لا تقل أهمية عن السابقة، وهي أن بعض الأحاديث قد تَرِدُ أحياناً في تخصيص أشياء

---

(١) الأم (٧/ ٢٨٦) وجماع العلم (ص ٧٤).

(٢) الرسالة (ص: ٢٤٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

بحكم خاص بها تخرج به عن حكم مثيلاتها، فلا بد أن نتقبل ذلك من رسول الله، قال الشافعي رحمه الله: « وما كان لله فيه حكم منصوص، ثم كانت لرسول الله ﷺ بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عُمل بالرخصة فيما رخص فيه دون ما سواها، و لم يقس ما سواها عليها »[1].

فلا نقول معترضين: لما ذا أفرد هذا الشيءُ بالحكم الفلاني دون غيره مما يماثله، فهذا الاعتراض، وإن كان يظهر أنه على الحديث لكنه في الحقيقة إنما هو اعتراض على صاحب الحديث، وهو رسول الله. فإن كان الباعث له على هذا الاعتراض جهلاً منه لمكانة رسول الله، وأحقيته في تشريع مثل ذلك، فعليه أن يتعلم من العلوم الشرعية ما يزيل اللبس عنه، وإن كان طعناً في رسول الله، وشكا في صحة ما شرعه من الأحكام فعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله من ذلك.

فائدتان:

الأولى: الحق أجل في عين الشافعي من كل ما سواه

والعلماء في الحياة العلمية مشاربهم مختلفة، واتجاهاتهم متباينة، والذي يجمعهم جميعا أن الكل يزعم أنه يبحث عن الحق، ويسعى إليه، ولكن قليل منهم من ينقاد للحق إن جاء على خلاف مذهبه، أو هواه، أو مصلحته، وأما الكثيرون فيردونه إن جاء مخالفاً لشيء مما ذكر، ولا يكتفون برده بل يبذلون قُصارى جهدهم في تصويره على أنه باطل ظهر في صورة حق.

أحب أن أسطِّر للشافعي في هذا الخصوص هذا الموقف العظيم الذي كلما قرأته ازداد حبي لهذا الإمام، فرأيت أنه من واجبي أن أبرزه للناس لا سيما وأنه في غير مظانه، بل ولا يهتدي إليه إلا من قرأ كتاب الأم، فيكون لي شرف نشره وإشاعته بين الناس، فإليك هذا النص حتى لا أطيل عليك بذكر محاسن قول لم تسمع به.

---

(1) معرفة السنن والآثار [١ /١٧٤].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال الشافعي: « وأما قوله (أبو يوسف) لا تُؤخذ الجِزيةُ من العـــرب، فنحن كنَّا على هذا أحرصَ، لو لا أن الحقَّ في غير ما قال: فلم يكن لنا أن نقولَ إلا الحق، وقد أخذ رسولُ الله ﷺ الجزيةَ من أكيدر الغسَّاني، ويَرْوُون أنه صـــالحَ رجلاً من العرب على الجزية[1] ... إلى أن قال: وإنما الجزيةُ على الأديانِ لا على الأنساب، ولولا أن نأثم بتمنِّي الباطلِ وَدِدنَا أن الذي قال أبو يوسف كما قال: وأن لا يَجرِي صَغارٌ على عَربي، ولكن الله ـــ عزَّ وجلَّ ـــ أجلُّ في أعيننا من أن نُحِبَّ غيرَ ما قضَي به. والله أعلم »[2].

إن الشافعي لكونه عربيا أصيلا بل ومن معادن العرب كان يحب ـــ لـــو جاز لإنسان أن يحب غير شرع الله ـــ أن لا يجـــوز في الـــشريعة أن يُـــسْتَرقَّ العرب، أو يُستَعبد أحدهم لشرفهم، ولكن ليس ذلك حاصـــلاً في الـــشريعة، فالعرب كغيرهم من الأمم يجوز فيهم ما جـــاز في غيرهـــم مـــن الاســـترقاق، والاستعباد إذا أُسِرَ أحدُهم على الكفر لأن الشريعة ربطت تلك الأحكام بالأديان ولا دخل للأنساب في ذلك.

وأجدني مضطرا أن أترك القارئ الكريم ليقول كلمته حول النص، وأظن أن كل منصف يوافقني على أنني محق فيما قلت في عظمة هـــذا القـــول، بـــل وأستطيع أن أزعم وأنا غير غال: بمثل هذا الموقف تُنال الإمامة في الدين، فجزى الله عنا من إمام، وأجزل له المثوبة في الدارين آمين.

الفائدة الثانية: ذكر ثلاث كلمات لم يسبق الشافعي إليها

أحببت أن أتبع ذلك القول بذكر ثلاث كلمات لم يسبق الشافعي إليهـــا و لم تنقل عن أحدٍ بعده.

---

(1) مصالحة النبي ﷺ أكيدر دومة الجندل على الجزية رواه أبو داود في سننه برقم (٣٠٣٧).

(2) الأم للشافعي (٧/ ٣٦٩).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

قال ابن حبان في صلب صحيحه: « للشافعي ـــ رحمـــه الله ـــ ثـــلاث كلمات ما تكلم بها أحدٌ في الإسلام قبله، ولا تفوه بها أحدٌ بعـــده. إحـــداها: سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا صح لكم الحديث عن رسول الله ﷺ فخذوا به، ودعوا قولي.

والثانية: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحداً فأحببت أن يخطئ

والثالثة سمعت موسى بن محمد الديلمي بأنطاكية يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب، ولم ينسبوها إليَّ »[1].

تخريج تلك الأقوال والتعليق عليها

لم ينفرد ابن حبان برواية هذه الكلمات الثلاثة عن الإمام الـــشافعي بـــل رواها معه غيره، وإنما الذي انفرد ابن حبان من بينهم بقوله: أن الكلمات الثلاثة لم تسبق الشافعي إليها، وبهذا قد عُدَّتْ من مناقب الإمام الشافعي. وأنا هنا أشير إلى من رواها عنه مع ابن حبان من الأئمة ثم أعلق عليها بما يكشف عن أهميتها. فأقول:

أما الأولى: وهي قوله: « إذا صح لكم الحديث عن رسول الله، فخـــذوا به، ودعوا لي » فقد تقدم ذكرها، والتعليق عليها في المنهجية الرابعـــة عـــشرة، وذكرنا هناك أن ابن أبي حاتم الرازي أيضا فقال: سمعت حرمة بن يحيى يقـــول: قال الشافعي: بلفظ « كل ما قلت، وكان عن النبي ﷺ خلاف قولي مما يـــصح، فحديث النبي ﷺ أولى، ولا تقلدوني »[2].

---

(1) صحيح ابن حبان في كتاب الصلاة باب فرض متابعة الإمام (٥/ ٤٦٠ رقم الحديث ٢١٢٥).

(2) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٦٨).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

كما روى ابن أبي حاتم أيضاً قال: أخبرني أبو محمد البستي السجستاني فيما كتب إليَّ عن أبي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: « كل حديث عن النبي ﷺ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني »[1].

وقال البويطي: قال الشافعي: « لقد ألفت هذه الكتب، و لم آل جهداً فيها ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله يقول: (ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً). ثم قال: فما وجدتم في كثير من هذه الكتب مما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه »[2].

وإنما قال ذلك لأنه ــ رحمه الله ــ قد أكثر من التأليف، وتكلم على معظم مسائل الفقه، فلا بد أن يكون في بعضها ما يخالف الصواب لأنه ليس بمعصوم، فرأى لزاماً عليه أن يعلن الرجوع عن ذلك حتى لا يتابعه أحد على خطئه فيتحمل تبعات ذلك[3].

أما الكلمة الثانية: وهي قوله: « ما ناظرت أحدا، فأحببت أن يخطئ ». فقد رواها ابن حبان كما تقدم عن محمد بن المنذر بن سعيد عن الحسن بن محمد الصباح الزعفراني عن الشافعي به. كما رواها ابن أبي حاتم الرازي عن الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري قال: قال الشافعي فذكرها باللفظ السابق[4].

ورواها أيضاً ابن حاتم من طريق آخر قال: أخبرني أبو محمد قريب الشافعي فيما كتب إليَّ، سمعت الزعفراني، وأبا الوليد ابن الجارود قال أحدهما: سمعت محمد بن إدريس الشافعي، وهو يحلف ويقول: « ما ناظرت أحداً إلا على النصيحة »[5].

---

(1) الآداب لابن أبي حاتم للرازي (٩٤).

(2) توالي التأسيس (١٠٧).

(3) وقد تقدم مزيد إيضاح لهذه الكلمة في المنهجية الخامسة عشرة

(4) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (٩١).

(5) المناقب للبيهقي (١/ ١٧٤).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

التعليق على الكلمة الثانية:

لو لم تصح هذه الكلمة أي قوله (ما ناظرت أحداً فاحببت أن يخطـــئ) عن الإمام الشافعي من طرق ثابتة لقلتُ في نفسي إن مثل هذه الكلمة لا تصدر إلا عن نبي معصوم مسدد بالوحي.أقول ذلك لأنه قد يوجد من الناس مَن يُحب أن يَظهَر الحقُ لكن على لسانه، وهناك من يتقبله إذا ظهر، ولو علـــى لـــسان خصمه لكن على مضض، ولكن أن يكون هناك من يحب أن يظهر الحق علـــى لسان الخصم، و يكون هو المغلوب مع الرضا والسرور بذلك، فهذا يكاد يكون معدوما في الناس عبر التاريخ إلا من رحم ربك، لهذا كان للـــشافعي شـــرف الانفراد بها. وهو موقف ادخره الله للشافعي، ولله الحكمة البالغة في خلقه.

والشافعي في الوقت نفسه يحب أن يظهر الحق على لسان خصمه كـــان يحب من الطرف الآخر أن يتقبل منه الحق إذا ظهر على لـــسانه، ولا يعانـــد في ذلك، وفي هذا يقول: « ما عرضت الحجة على أحد فقبلها إلا عظم في عـــيني، ولا عرضتها على أحد، فردها إلا سقط من عيني »[1].

وأما الكلمة الثالثة ـــ وهي قوله: « وددت أن الناس تعلموا هذه الكتب، و لم ينسبوها إليَّ » ـــ. فقد رواها ابن حبان في صحيحه كما تقدم عن موسى بن محمد الديلمي عن الربيع بن سليمان عن الشافعي كما تقدم.

وراها أيضا معه ابن أبي حاتم الرازي عن الربيع بن سليمان قال: سمعـــت الشافعي: ودخلتُ عليه، وهو مريض فذكر ما وضَع مِن كتبه، فقال: وددتُ أن الخلق تعلمه، و لم ينسب إليَّ منه شيءٌ أبداً »[2].

ثم رواها ابن أبي حاتم الرازي عن الحسن عبد العزيز الجروي المصري قال الشافعي: « وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحدٍ، ولا يُنـــسب إليَّ

([1])توالي التأسيس (١١٢).

([2]) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (ص ٩١) توالي التأسيس (١٠٦).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

»[1]. كما رواها ابن أبي حاتم أيضا قال: حدثني حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: « وددت أن كلَّ علم أعلمه، تعلمه الناس أُوْ جَرُ عليه، ولا يحمدوني ».

التعليق عليها

هذه الكلمة وإن كانت دون سابقتها من حيث صعوبتُها على النفوس البشرية لكنها أجل من الأولى من حيث المعنى، فكون الإنسان لا يريد بعلمه ثناء عليه من أحد، ولا سمعة لدى طلبته، ولا جاهاً عند الناس، فهذا ينبئ عن مدى إخلاصه في نشر العلم تعلماً، وتعليماً، وتأليفاً، والإخلاصُ هو سثمرة العلم فأيُّ عبادةٍ لم يقترن بها فلا فائدة منها، بل تصير وبالاً على صاحبه، ذلك أن العلم عبادة، وصرفه لغير الله شرك:

قال البيهقي معلقاً على هذه الكلمة للشافعي: « قصده إنما كان من وضع الكتب وتسييرها في الناس إلى أن يفهموها ليدلهم البيانُ فيها على الأرجح من المذاهب التي هي الأتبع للكتاب والسنة، وما أشبه الكتاب والسنة تبرياً إلى الله ــ جل ذكرُه ــ من حوله وقوته غير ملتمس بها ذكراً، ولا في الدنيا شرفاً، وهذه صحة النية، ومشكور الطوية، وما يُحمد من الصالحين من الصبر والعزيمة »[2].

الخاتمة:

أولا: أشعر وأنا في ختام هذا البحث المتعلق بالشافعي ومنهجية استدلاله بالحديث أنني أمام رجل تعجز كلماتي عن التعبير عن مكانته في الإسلام، فهو كريم الأصل، شريف النسب، عالي القدر، قرشي القبيلة، مُطَّلِبِيُّ الفخذ، أحد الأئمة الأربعة المتبوعين في المذاهب الفقيهة، مجدد الدين في المائة الثانية، وناصر الحديث، متين الديانة، اجتمع فيه من الصفات ما لم يجتمع لغيره، فهو في الفقه

([1]) الآداب لابن أبي حاتم الرازي (٩١).

([2]) معرفة السنن والآثار [١ /٢١٨].

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

فقيه أصولي، وفي الحديث محدث ناقد، وفي اللغة موسوعة حجة، وفي العبادة زاهد ناسك. كثير التصنيف أعلم الناس في زمانه بناسخ الحديث من منسوخه، وخاصه من عامه، ومبينه من مجمله، ومن أعرفهم بصحيح الحديث من سقيمه، وسليمه من معلوله، عديم النظير في مجموعه.

ثانيا: السنة النبوية عند الشافعي على أربعة أقسام:

إما سنة ثابتة وصلت إليه، وعلم بثبوتها، وليست منسوخة ولا معارَضة بما هو أقوى منه، فهذا القسم قد احتج به، وبنى عليه مذهبه، بل أخذ على نفسه عهدا أن لا يخالفها أبداً.

وإما سنة وصلت إليه، وعلم بضعفها، ولم تثبت عنده بأي وجه، فهذا النوع لم يُعوِّل عليه، بل اعتبر وجوده كعدمه.

وإما سنة وصلت إليه، ولم يعلم بثبوتها، فقد علق القولَ بها على ثبوتها، فإن تبين أمرها، وعلم بثبوتها من بعده، فهي مذهبه قطعاً.

وإما سنة لم تصل إليه كلية، وكان له في كتبه قول يخالفها، فهذا النوع أوصى لمن بلغته من المسلمين باتباعها، وترك قوله المخالف لها. وبهذا الا عتبار يكون الشافعي قد عمل بكل السنن الثابتة عن رسول الله.

ولو أن أتباعه في مذهبه نفذوا وصيته بأخذ كل حديث صحيح عن رسول الله، وطرح كل قول له يخالفه في مذهبه لكان مذهبه أرجح المذاهب على الإطلاق بدون خلاف. ولكنهم بكل أسف لم ينفذوا بتلك الوصية في غالب أقواله بل بقوا على أقواله مع علمهم بمخالفة بعضها لما صح من الحديث إلا ما ندر، بل إن بعضهم قد رد بعض الأحاديث الصحيحة بالتأويل والتعليل لكونها تخالف مذهب الشافعي على عكس ما طلب منهم الشافعي.

ثالثا: فكما أن الشافعي هو أول من ألَّف في أصولِ الفقه بالاتفاق فكذلك أقول: هو أيضاً أول مَن ألَّف في أصول الحديث. وخيرُ دليل على هذا أن

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الشافعي في كتاب الرسالة التي بتأليفها صار أول مَن ألَّف في أصول الفقه. نصفها يتحدث فيها عن أصول الحديث. إذن فكيف يكون الشافعي بسبب الرسالة أول مَن ألف في أصول الفقه ولا يكون بسببها أول مَن ألَّف في أصول الحديث. وقد تناول الفنين فيها على حد سواء. و لم يوجد لأحد قبله ألَّف في أصول الفقه، ولا في أصول الحديث لأن أول مؤلَّفٍ في المصطلح هو كتاب المحدث الفاصل بين الراعي والواعي للرامهرمزي المتوفى سنة (٣٦٠). والشافعي قد توفي (٢٠٤).

ثم إن للشافعي كتابا آخر في علوم الحديث ألفه في اختلاف الحديث، فهذا الكتاب، وإن كان أقلَّ شهرةً من الرسالة إلا أنه لا يقل أهمية لأهمية موضوعه الذي هو علل الحديث لأن العلة لا تكون إلا في اختلاف الرواة كما بينا في موضعه. وإذا ثبت أن الشافعي هو أول مَن ألَّف في أصول الحديث اتضح لنا أهمية البحث في منهجية استدلاله بالحديث لأن العلماء اتفقوا أن مرجع كلِّ فنٍّ لا يكون إلا إلى أهله، وواضع الفنِّ هو أحق بذلك من غيره.

رابعاً: إن الشافعي قد أتى في تثبيت خبر الواحد من الأدلة النقلية والعقلية ما لم يسبق إليه في مجموعه، فقطع بذلك ألسنة الطاعنين في سنة رسول الله وأسكتهم، وأظهر عجزهم على الملأ. مما جعل أئمة الحديث كعبد الرحمن بن مهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد القطان يدعون له في دبر كل صلاة لسنوات عدة.

خامساً: وأخيرا أُوصِي الجميع عموماً وطلابَ العلم خصوصاً أن يعيدوا النظر في قراءة كتب الإمام الشافعي من جديد لا ستخراج ما فيها من الكنوز والدرر، فما من صفحة من صفحات كتبه إلا وفيها من العلوم ما يستحق الوقوف معه، أقول ذلك: لأني بعد أن شرعت في قراءة بعض كتبه المطبوعة للعثور على ما يمكن أن يُصنَّف في منهجية استدلاله بالحديث تفاجأت بالكم

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الهائل من العلوم المبعثرة في بطون هذه الكتب التي لو قام الباحثون في تصنيفها حسب الفنون بردِّ كل معلومةٍ إلى أخواتها لجاءت عدة فنون.

ومن هنا علمت أن إقبال أهل العلم عموماً والمحدثين خصوصاً على كتب الإمام الشافعي استنساخاً وتدريساً لم يأت من فراغ، وقد سبق قول الإمام أحمد: لا يشبع صاحب حديث من كتب الشافعي، فإذا كان الإمام أحمد مع علمه وإمامته في فنون كثيرة يطلق هذا القول على كتب الشافعي لما وجد فيها من العلوم النافعة، فكيف بنا نحن في هذا العصر.

وبعد انتهاء البحث أحب أن أورد هنا قصيدة رائعة لابن دريد صاحب في رثاء الإمام الشافعي كالتوديع له جريا على عادة أصحاب التراجم يقول ابن دريد:

ألم تر آثارَ ابنِ إدريسَ بعده ... دلائلُها في المشكلات لوامعُ
معالم لم يُفنِ الدهرُ وهي خوالدُ ... وتنخفض الأعلامُ وهي فوارعُ
مناهجُ للهدى متصرفُ ... مواردُ فيها للرشاد شرائعُ
ظواهرُها حكم ومستنبطاتُها ... لما حكم التفريق فيها جوامعُ
لرأيِ ابن إدريسَ ابن عم محمد ... ضياءٌ إذا ما أظلم الخطبُ ساطعُ
إذا المعضلاتُ المشكلاتُ تشابهتْ ... سما منه نورٌ في دُجاهن لامعُ
أبى اللهُ إلا رفعَه وعلوَّه ... وليس لما يُعليه ذو العرش واضعُ
ولاذَ بآثار النَّبي فحكمُه ... لحُكم رسول الله في الناس تابعُ
وعوَّلَ في أحكامه وقضائه ... على ما قضى التنزيل والحقُ ناصعُ
تسربل بالتقوى وليداً وناشئاً... وخُصَّ بلُبِّ الكَهل مذ هو يافعُ
فمن يكُ علمُ الشافعي أمامه ... فمَرتعُه في باحة العلم واسعُ
سلامٌ على قبرٍ تضمَّنَ جسمَه ... وجادت عليه المُدجَناتُ الهوامعُ
لقد غيَّبت أكفانُه جسمَ ما جدِ ... جليلٍ إذا التفتْ عليه المجامعُ

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

لئن فجعتْنا الحادثاتُ بشخصه ... وهنَّ لما حُكِّمن فيه فواجعُ

فأحكامه فينا بدور زواهرُ ... وآثاره فينا نجومٌ طوالعُ

اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنـــت. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت.

وكان الفراغ من تبييضه يوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شـــعبان عام (١٤٣٧ هجرية). وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

فهرس الموضوعات

الافتتاحية

سبب اختيار الموضوع

المقدمات

ترجمة الإمام الشافعي في سطور

اسمه ونسبه ونسبته وكنيته

مكان ولادته

موطن نشأته وشغفه بالأدب

أمنية الشافعي في الدنيا

طلبه في العلم ورحلاته فيه

وفاته

المصادر التي اعتمدت عليها في البحث

أهمية كتاب ابن أبي حاتم الرازي في آداب الشافعي

القسم الأول: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: العلوم التي مهر فيها الشافعي

أولا: الرماية

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ثانيا: الطب

ثالثا: اللغة العربية

رابعا: علم الكلام والمحدثات في الدين وموقف الشافعي منها

خامسا: الفقه

المزايا التي تميز بها مذهب الشافعي عن غيره من المذاهب الأخرى

موقف الفقهاء من الشافعي ومن طريقته في الفقه

سادسا: علم الحديث

مكانة الإمام الشافعي في الحديث

الشافعي أتبع للسنة من كل أئمة الفقه

الشافعي أول من ألف في أصول الحديث

المبحث الثاني: الأدلة العامة وترتيبها عند الإمام الشافعي

أولا: الكتاب

ثانيا: السنة

ثالثا: الإجماع

إمكانية وقوع الإجماع من الأمة

حجية الإجماع

طريقة التعامل مع الأدلة عند التعارض

الإجماع أكبر من خبر الواحد

رابعا: القياس

حجية القياس

لا يصار إلى القياس إلا عند عدم النص

لا يصح القياس من كل أحد

إذا اختلف القائسون وسع كلا اجتهاده

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الاجتهاد

مشروعية الاجتهاد

التقليد

التقليد ليس من العلم

حكم التقليد عند الشافعي

موقف المزني تلميذ الشافعي

تنبيهان:

خامسا: أقاويل الصحابة

قول الصحابي الواحد عند الشافعي إذا لم يعرف له مخالف

القسم الثاني: منهجية استدلاله بالحديث عنده

بيان مفردات العنوان

توضيحات حول طريقة اختيار المنهجية من كلام الشافعي

المنهجية الأولى: السنة عند الشافعي وحي من الله

المنهجية الثانية: من قَبِلَ عن الله القرآنَ الكريم وجب عليه أن يقبل السنة من رسول الله ﷺ لتلازم الأمرين.

المنهجية الثالثة: السنة بالنسبة لكتاب الله ثلاثة أقسام

المنهجية الرابعة: الحديث إذا ثبت عن رسول الله وجب العمل بـــه، ولا يلتفت إلى غيره.

المنهجية الخامسة: وجوب الأخذ بالحديث الثابت بصرف النظر عن بلـــد الراوي.

المنهجية السادسة: تثبيت الخبر الواحد وبيان وجه الاحتجاج به في العقائد والدماء، وسائر الأبواب.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

المنهجية السابعة: المنهجية السابعة: الحديث الضعيف عنده لا حجة فيه بل وجوده عنده كعدمه

المنهجية الثامنة: ما ورد من حديث رسول الله عاما يحمل على عمومه حتى يرد ما يخصصه.

المنهجية التاسعة: لا أحد يحيط بسنة النبي ﷺ مهما بذل من الجهد، وبلغ من الحفظ.

المنجهية العاشرة: إذا ثبت الحديث، فهو أصل في نفسه عند الشافعي، فلا يزداد بموافقة ما دونه له قوة، ولا بمخالفته له ضعفا.

المنهجية الحادي عشرة: يعمل بالحديث عند الشافعي وقت وصوله إلينا، وإن لم نعلم من عمل به من الأئمة قبلنا.

المنهجية الثانية عشرة: وجوب الرجوع عن الآراء، والأعمال التي جاءت على خلاف السنة إلى سنة رسول الله إذا استبانت.

المنهجية الثالثة عشرة: إذا اختلفت الأحاديث في الأمر الواحد، فالجمع إن أمكن، وإلا فإن علم المتقدم من المتأخر فالناسخ والمنسوخ، وإلا وجب الترجيح بينهما بقوة ضبط الراوي وكثرة العدد.

المنهجية الرابعة عشرة: تعليقه القول بالأحاديث على ثبوتها مع توضيح ذلك بالأمثلة

المنجهية الخامسة عشرة: إذا صح الحديث فهو مذهبه ووصيته بذاك لمن بعده بعد موته

المنهجية السادسة عشرة: الحديث إذا ثبت عن رسول الله عند الشافعي لا يجوز الاعتراض عليه بالعقل.

فائدتان:

الأولى: الحق أجل في عين الشافعي من كل ما سواه

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الثانية: ذكر ثلاث كلامات لم يسبق الشافعي إليها

الخاتمة: وفيها ما توصلت إليه من النتائج في البحث

فهرس المراجع والمصادر

١ــ آداب الشافعي ومناقبه:تأليف ابن أبي حاتم الرازي. (ت ٣٢٧).

تحقيق وتعليق: عبد الغني عبد الخالق الناشر: مكتبة الخانجي ــ القاهرة

الطبعة: الرابعة: السنة: ١٤٣٥ هـ ٢٠١٤ م.

٢ــ الإحكام في أصول الأحكام

المؤلف: علي بن محمد الآمدي. (المتوفى ٦٣١)

تحقيق د. سيد الجميلي ــ عدد الأجزاء : ٤

٤ــ اختلاف الحديث لمحمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤).

بإشراف مكتب البحوث والدراسات

الطبعة: دار الفكر للطباعة والنشر ــ بيروت

السنة: الأولى بدون تاريخ

٥ــ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار

تأليف أبي بكر محمد بن موسى الحازمي (المتوفى (٥٨٤)

الناشر: دائرة المعارف العثمانية ــ حيدر آباد ــ الدكن

الطبعة: الثانية : ١٣٥٩ هـ .

٦ــ إعلام الموقعين عن رب العالمين

المؤلف: محمد بن أبي بكرأيوب الزرعي: ابن قيم الجوزية (المتوفى (٧٥١)

الناشر : دار الجيل ــ بيروت ــ لبنان

تحقيق: طه عبد الرءوف سعد ــ عدد الأجزاء : ٤ــ الطبعة: ١٩٧٣.

الناشر:دار الكتاب العربي ــ بيروت ــ لبنان ــ الطبعة: الأولى:١٤٠٤.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

٧ــ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: تأليف محمد الشربيني الخطيب (ت ٩٧٧).

تحقيق : مكتب البحوث والدراسات ــ دار الفكر

الناشر: دار الفكر ــ سنة النشر: ١٤١٥ هـــ

مكان النشر : بيروت ــ لبنان ــ عدد الأجزاء ٢ جزء بمجلد

٨ــ الأم للإمام الشافعي: محمد بن إدريس. (المتوفى ٢٠٤)

الناشر: دار المعرفة ــ بيروت ــ لبنان

سنة النشر : ١٣٩٣ ــ عدد الأجزاء: ٤ مجلدات ٨ أجزاء.

٩ــ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: مالك والشافعي وأبي حنيفة

المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (المتوفى ٤٦٣)

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت سنة النشر: لا يوجد. عدد الأجزاء : ١

البحر المحيط في أصول الفقه

تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (المتوفى ٧٩٤)

تحقيق: محمد محمد تامر

الناشر: دار الكتب العلمية . بيروت . لبنان.

سنة النشر. ١٤٢١ هـــ ٢٠٠٠م ــ عدد الأجزاء: ٤

١٠ــ تاريخ بغداد: تأليف أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣)

المحقق: لا يوجد

الناشر: دار الكتب العلمية ــ بيروت ــ لبنان عدد الأجزاء: ١٤

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

تأليف علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى (٨٨٥).

تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني. د. أحمد السراح

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الناشر: مكتبة الرشد سنة النشر: ١٤٢١هـ ٢٠٠٠ م
مكان النشر: الرياض . السعودية ـ عدد الأجزاء : ٨
١١ـ تذكرة الحفاظ:تأليف محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ٧٤٨).
تحقيق : زكريا عميرات ـ الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان
الطبعة: الأولى ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م عدد المجلدات: ٤
١٢ـ التعريفات
المؤلف: علي بن محمد بن علي الجرجاني (المتوفى ٨١٦).
الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان
تحقيق:إبراهيم الأبياري ـ عدد الأجزاء: ١ الطبعة: الأولى: ١٤٠٥
١٣ـ التقييد والإيضاح تأليف: عبد الرحيم بن الحسين العراقي (٨٠٦).
دراسة وتحقيق : عبد الرحمن بن محمد عثمان
الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة لصحابها محمد عبد المحسن الكتبي
الطبعة: الأولى: ١٣٨٩هـ ١٩٦٩ م ـ عدد المجلدات: ١
١٤ ـ توالى التأسيس لمعالي محمد بن إدريس الشافعي
تأليف الحافظ أحمد بن محمد العسقلاني (المتوفى ٨٥٢).
المحقق: أبو الفداء عبد الله القاضي
الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان.
الطبعة: الأولى سنة ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦م
١٥ ـ تهذيب الكمال: تأليف يوسف بن الزكي المزي المتوفى (٧٤٢).
الناشر: مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان
الطبعة: الأولى ١٤٠٠ هـ ١٩٨٠ م.
تحقيق د/ بشار عواد معروف ـ عدد الأجزاء : ٣٥

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

١٦ ــ تهذيب التهذيب:تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى ٨٥٢).

الطبعة: الأولى : سنة ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م المحقق: لا يوجد

الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

١٧ ــ الجرح والتعديل

المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الحنظلي الرازي (المتوفى ٣٢٧)

تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليمني.

الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية: بحيد آباد ــ الهند

الطبعة: الأولى. سنة ١٢٧١ الموافق ١٩٥٢.

١٨ــ جماع العلم لمحمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤)

تحقيق محمد أحمد بعد العزيز

ط/ دار الكتب العلمية ــ بيروت. الطبعة الأولى: ١٤٥ــ ١٩٨٥).

الرسالة للإمام الشافعي محمد بن إدريس (المتوفى ٢٠٤).

تحقيق العلامة أحمد بن محمد شاكر . دار الآثار للنشر والتوزيع ــ القاهرة

الطبعة: الأولى: ١٤٢٩ هـ ٢٠٠٨ م

١٩ ــ رسالة أبي داود إلى أهل مكة

المؤلف : سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني (المتوفى ٢٧٣)

الناشر: دار العربية. بيروت لبنان تحقيق: محمد الصباغ. عدد الأجزاء: ١

٢٠ ــ روضة الطالبين وعمدة المفتين

المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف الدين النووي (المتوفى ٦٧٦)

الناشر: الكتب الإسلامي. مكان النشر ــ بيروت ــ سنة النشر ١٤٠٥.

عدد الأجزاء : ١٢ عدد الأجزاء ١٢.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

سنن الصغرى = المجتبى من السنن الكبرى تأليف أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني النسائي (المتوفى ٣٠٣). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة

الناشر: مكتب الطبوعات الإسلامية ـــ حلب سوريا

الطبعة: الثانية: ١٤٠٦ هـــ الموافق ١٩٨٦م عدد الأجزاء: ٩ مع الفهارس

٢٠ ـــ سنن الترمذي= تأليف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (ت ٢٧٩).

المحقق : بشار عواد معروف ـــ الناشر: دار الغرب الإسلامي ـــ بيروت

سنة النشر: ١٩٩٨ م سنة النشر: ١٩٩٨م عدد الأجزاء: ٦

٢١ ـــ سنن أبي داود: تأليف أبي داود سليمان بن الأشعث بن إســـحاق السجستاني (المتوفى ٢٧٥).

المحقق: شعيب الأرناؤوط ـــ الناشر: دار الرسالة العالمية

الطبعة الأولى: ١٤٣٠ هـــ الموافق : ٢٠٠٩ م عدد الأجزاء: ٧

٢٢ـــ سنن الدارمي: تأليف عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي(ت ٢٥٥).

تحقيق: نبيل هاشم الغمري الناشر: دار البشائر ـــ بيروت ـــ لبنان

الطبعة: الأولى: ١٤٣٤ هـــ ٢٠١٣م عدد الأجزاء : ١

٢٢ـــ سير أعلام النبلاء: تأليف محمد بن أحمد الذهبي (المتوفى ٧٤٨)

تحقيق: شعيب الأرناؤوط ـــ الناشر: مؤسسة الرسالة بيروت ـــ لبنان.

الطبعة: التاسعة: سنة ١٤١٣ الموافق: ١٩٩٣.

٢٣ـــ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية

تأليف محمد بن محمد بن مخلوف (المتوفى ١٣٧٦)

تعليق عبد المجيد خيال الناشر:

دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان.

الطبعة: الأولى: ١٤١٤هـــ الموافق ٢٠٠٣ م.

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

٢٤ــ صحيح البخاري: تأليف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (المتوفى ٢٥٦).

المحقق : محمد زهير بن ناصر الناصر ــ الناشر: دار طوق النجاة

الطبعة: الأولى : ١٤٢٢ــ عدد الأجزاء: ٤ مجلدات في ٩ أجزاء.

٢٥ ــ صحيح مسلم: تأليف مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١).

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ــ عدد الأجزاء : ٥

٢٦ ــ صحيح ابن خزيمة تأليف محمد بن إسحاق بن خزيمة(ت ٣١١).

الناشر: المكتب الإسلامي ــ بيروت ــ لبنان.

تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي ــ عدد الأجزاء: ٤.

٢٧ ــ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البستي (المتوفى ٣٥٤).

الناشر: مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ لبنان

الطبعة: الثانية: سنة ١٤١٤ هـــ الموافق ١٩٩٣.

تحقيق شعيب الأرناؤوط ــ عدد الأجزاء: ١٨

٢٨ــ علل الترمذي الصغير التي في آخر السنن

المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (٢٧٥)

المحقق : نور الدين عتر عدد الأجزاء: ٢

٢٩ ــ فتح الباري شرح صحيح البخاري

المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفي (٨٥٢)

الناشر: دار المعرفة: بيروت لبنان السنة: ١٣٧٩م عدد الأجزاء: ١٣.

٣٠ ــ فتح المغيث شرح ألفية الحديث

تأليف شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوفى ٩٠٢).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

الناشر : دار الكتب العلمية . بيروت ـــ لبنان
الطبعة: الأولى. ١٤٠٣هـــ عدد الأجزاء : ٣
٣١ـــ معرفة أنواع علوم الحديث = مقدمة ابن الصالح
تأليف عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح المتوفى (٦٤٣).
المحقق : نور الدين عتر الناشر : دار الفكر .
بيروت لبنان سنة النشر : ١٤٠٦ هـــ ١٩٨٦م
٣٢ـــ معرفة السنن والآثار
المؤلف: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي (المتوفى (٤٥٨)
المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي
الناشر: جامعة الدراسات الإسلامية + دارالبت الوعي + دار قتيبة
البلد : كراتشي بباكستان + حلب + دمشق
الطبعة: الأولى: سنة الطبع ١٤١٢ـــ الموافق ١٩٩١. عدد الأجزاء : ١٥
٣٣ـــ مناقب الإمام الشافعي
تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (المتوفى ٧٧٤).
تحقيق خليل إبراهيم بن ملا خاطر.
الناشر: مكتبة الإمام الشافعي ـــ الرياض ـــ السعودية.
الطبعة: الأولى " سنة الطبع: ١٤١٢ هـــ الموافق: ١٩٩٢ م.
٣٤ ـــ النظر فيما علق الشافعي القول به على صحته
تأليف: سعيد بن عبد القادر بن سالم باشنفر
الناشر: دار ابن حزم للطباعة والتوزيع ـــ بيروت ـــ لبنان
الطبعة: الأولى: ١٤٢٤ هـــ ٢٠٠٣ م.
٣٥ ـــ نهاية المطلب في دراية المذهب
المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني إمام الحرمين (المتوفى ٤٧٨)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

حققه د. عبد العظيم محمود الديب الناشر : دار المنهاج
الطبعة: الأولى: سنة ١٤٢٨ هـ ٢٠٠٧ م).

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional